

**Comisión Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales
Comunes y Modelo Económico**

**TEXTO SISTEMATIZADO
Bloque B, C y D – Medio Ambiente y Derechos de la Naturaleza
Temáticas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18
23 de marzo de 2022**

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento General de la Convención, la Coordinación pone a disposición el **texto sistematizado** que recoge las iniciativas relacionadas a las temáticas, números (7) Derecho humano y de la Naturaleza al agua y estatuto constitucional del agua; (8) Estatuto constitucional de la tierra y el territorio; (9) Soberanía alimentaria y resguardo de la semilla ancestral y campesina; (10) Estatuto Antártico y estatuto de glaciares y criósfera; (11) Estatuto constitucional del territorio marítimo; (12) Estatuto constitucional de la energía; (13) Estatuto constitucional sobre minerales; (14) Estatuto de la atmósfera, espacio, del aire y los cielos (15) Desarrollo Sostenible, buen vivir y modelo económico; (16) Reconocimiento de la función ecológica y social de la propiedad; (17) Régimen público económico y política fiscal; (18) Derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; temáticas que corresponden a los Bloques B, C y D de la Comisión.

Para ello, se agruparon las normas contenidas en las iniciativas de manera de abordar de forma ordenada las diversas materias contenidas en ellas. En aquellas normas en que se repite la regulación de una determinada materia, se numeró un artículo y en el siguiente se le dio el mismo numeral, acompañado de una letra, para identificar que se trata de redacciones alternativas contenidas en las distintas iniciativas aprobadas en general. Para mayor claridad se insertó una columna que precisa el origen de la norma en cuestión y, en ocasiones, se hicieron comentarios en la forma de nota.

Para el envío de indicaciones se ruega tener en consideración:

- (i) Estas deben ser enviadas en **formato Word** al correo medioambiente@chileconvencion.cl, y;
- (ii) Se recibirán indicaciones hasta las 23:59 del día **martes 29 de marzo**.

TEXTO SISTEMATIZADO TEMÁTICA 7

Derecho humano y de la Naturaleza al agua y estatuto constitucional del agua

	Estatuto constitucional del agua
ICC 954-5	§ Establece el estatuto constitucional del agua, sus usos prioritarios y la institucionalidad para su administración
ICC 954-5	Párrafo I – Estatuto general de las aguas Artículo 1.- Naturaleza Jurídica de las Aguas. Las aguas, Fillke Ko, Champs, Puri, Yakú, Cima, Umanaka, Vai, son un elemento vivo de la Naturaleza, un ciclo dinámico, y un componente esencial para la generación, sustento y permanencia de la vida, la existencia de los pueblos y naciones indígenas preexistentes, el ejercicio de los derechos humanos y de la Naturaleza, la dignidad humana, así como para alcanzar el buen vivir. Las aguas, en todas sus fases, orígenes, cuerpos y estados, son bienes comunes naturales inapropiables, cuyo acceso y uso público debe asegurarse para las presentes y futuras generaciones humanas, no humanas, y para el equilibrio ecosistémico, sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, interseccionalidad, responsabilidad y los demás principios establecidos en esta Constitución. Es deber del Estado y las personas la conservación, preservación, protección y restauración de las aguas y de su ciclo ecológico, el cual es indivisible y continuo.
ICC 954-5	Artículo 2.- Los usos prioritarios de las aguas, en orden de prelación, son: 1. La salud y el equilibrio de los ecosistemas donde estas yacen y el derecho humano al agua y al saneamiento. 2. Los usos ancestrales de los pueblos indígenas. 3. El ejercicio de la soberanía alimentaria. Los demás usos que sean establecidos por cada Consejo Plurinacional de Cuenca.
ICC 954-5	Artículo 3.- De la autorización de uso de aguas. El Estado podrá autorizar el uso de las aguas conforme a la ley. Esta autorización será inapropiable, intransferible y otorgada por la autoridad a los particulares en calidad de custodios y obliga al titular a desarrollar la actividad que justifica su otorgamiento. La ley establecerá las condiciones de autorización, uso, obligaciones, limitaciones, tarifas, temporalidad, renovación, extinción y demás que sean pertinentes, de estas autorizaciones de uso. Las autorizaciones de uso de agua serán concedidas respetando las prioridades de uso establecidas en el artículo 2°, basándose en la distribución y disponibilidad material de las aguas en las cuencas hidrográficas, acuíferos y zonas costeras, considerando la variación estacional de los caudales durante cada año. No podrá usarse aguas sin esta autorización. Toda persona podrá exigir que el uso para el cual fue otorgada la autorización sea efectivo, en la forma que regule la ley. El Estado debe elaborar un Catastro Público que considere todos los usos autorizados de aguas, el que deberá cumplir con los estándares del derecho de acceso a la información ambiental.
ICC 954-5	Párrafo II – Deberes del Estado en la gestión de las aguas

	Artículo 4.- Sistema de gobernanza de las aguas. El Estado es el garante de asegurar un sistema de gobernanza de las aguas a través de la gestión integrada de cuencas, cuya distribución de usos corresponderá a los Consejos Plurinacionales de Cuencas, sin perjuicio de las atribuciones de la Autoridad Nacional de las Aguas.
ICC 954-5	Artículo 5.- De la planificación en materia de aguas. Todo instrumento de ordenamiento territorial deberá considerar como unidad territorial la o las cuencas y acuíferos existentes y evaluar los impactos de los usos de suelo preferentes y/o permitidos o prohibidos en la disponibilidad, calidad y accesibilidad del agua, garantizando la conservación y restauración de los ecosistemas que las conforman. Los instrumentos de ordenamiento territorial deberán fijar objetivos de soberanía alimentaria para el territorio y podrán destinar parte de las aguas disponibles en el territorio, de la calidad adecuada, para ello, y deberá velar por la relación entre las aguas, los suelos y las tierras en las que fluyen. La proyección de los usos del agua, así como los objetivos ambientales de su gestión serán establecidos a nivel de cuenca mediante planes hidrológicos de cuenca. Estos planes serán desarrollados de manera participativa y deliberante por los organismos de cuenca.
ICC 745-5	§ Dominio Público de las Aguas
ICC 745-5	Artículo 6.- El acceso al agua en cantidad y calidad suficientes para consumo humano y saneamiento es un derecho fundamental. Las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes de dominio público esenciales para la vida y el funcionamiento de los ecosistemas. El uso ambiental y social será prioritarios y garantizados a nivel nacional, el cual incluye el uso para la pequeña y mediana producción familiar campesina y usos ancestrales, considerando la seguridad y soberanía alimentaria. Sin perjuicio de la institucionalidad que esta Constitución y las leyes definan para la gestión estatal de las aguas, ésta deberá tener como unidad mínima de gestión cada cuenca hidrográfica. Dicha gestión, a su vez, deberá realizarse de forma participativa e integrada y definir la prioridad de los demás usos locales y productivos una vez cubiertos los usos ambientales y sociales. Es deber del Estado cuidar y preservar las aguas, asegurando para ello el manejo integrado de cuencas, la generación y disponibilidad pública de información y monitoreo de estas, así como propender a la reducción de la brecha entre los requerimientos y la disponibilidad de agua. Toda concesión, permiso o título sobre las aguas será otorgada por la autoridad en su calidad de custodio, de manera temporal y en principio onerosa; y estarán sujetas a causales de caducidad y revocación, con obligaciones específicas de protección, uso racional y eficiente y otras limitaciones o restricciones justificadas en el interés público y el beneficio colectivo de las generaciones presentes y futuras. Toda persona tendrá un derecho irrenunciable de exigir judicialmente el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
ICC 390-5	§ Consagra el estatuto constitucional del agua
ICC 390-5	Artículo 7. De las aguas en general El agua en todas sus formas es un bien natural común esencial para el desarrollo de la vida y para la preservación de ecosistemas, indisolublemente vinculado al

	territorio donde se encuentran y la supervivencia cultural de los pueblos que ahí habitan. En tal carácter, no puede ser objeto de apropiación privada ni de acción alguna que importe una alteración significativa de su ciclo hidrológico o que ponga en riesgo la supervivencia de los ecosistemas y de las comunidades que de ella dependen. El Estado reconoce, respeta y garantiza la especial interrelación que tienen los pueblos y naciones preexistentes con el agua en diferentes formas y manifestaciones, en cuanto se concibe a ésta, como un elemento vital de su existencia, desarrollo propio, espiritualidad y el buen vivir de estos. El uso y administración de las aguas estará regulado por esta constitución y las leyes, y en los territorios indígenas, por sus sistemas jurídicos propios.
ICC 390-5	Artículo 8. El Estado garantiza la conservación, recuperación y manejo integral de las aguas, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Las cuencas hidrográficas son las unidades biofísicas ecosistémicas que deben ser conservadas con el objeto de preservar la vida humana y la biodiversidad natural de todas las demás formas de vida que coexisten en ellas. El estado garantizará la preservación y sustentabilidad de las cuencas hidrográficas para uso, goce y beneficio de las actuales y de las futuras generaciones de habitantes del país.
ICC 390-5	Artículo 9. Sobre las aguas que el Estado administra Toda actividad susceptible de afectar la calidad y disponibilidad del agua, y el equilibrio de los ecosistemas, requiere especial autorización por parte de la autoridad a cargo de la gestión del agua. Esta autoridad es responsable de su planificación, regulación y control, y debiendo garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. La gestión debe en todo caso observar el principio de la responsabilidad o justicia intergeneracional. Se podrán entregar licencias para uso y aprovechamiento racional del agua, siempre que estén asociadas a usos específicos, temporales y que exista siempre un caudal mínimo para mantener los ecosistemas, así como los medios de subsistencia y bienestar de las personas. Estas licencias son esencialmente modificables, revocables o extinguidos por la autoridad respectiva, según la suficiencia del caudal o fuente de donde se extrae, la seguridad hídrica para el consumo humano o cualquier otra razón de interés general. Toda autorización o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores quedará sin efecto sin derecho a indemnización. Los usos específicos que podrán justificar el otorgamiento del permiso referido en el inciso anterior, son los siguientes: - Mantención de ciclos naturales y preservación de ecosistemas; - Consumo humano y saneamiento; - Usos ancestrales y tradicionales; - Ganadería y agricultura local de pequeña escala; - Otras actividades productivas que determine la ley con los límites ya establecidos. Las personas y comunidades; pueblos y naciones preexistentes que habitan cada territorio deben participar en todas las instancias de planificación, gestión y control de las aguas y cuencas hidrográficas.
ICC 390-5	Artículo 10. De la protección de las aguas indígenas. El Estado protege especialmente estas aguas y garantiza el normal abastecimiento y disponibilidad para su consumo y usos tradicionales por parte de las personas y pueblos indígenas, respetando las costumbres y prácticas de las comunidades y organizaciones indígenas sobre la gestión sustentable del agua. Los pueblos y naciones preexistentes podrán consentir previa y libremente en el aprovechamiento sustentable de sus aguas por terceros, bajo los requisitos y

	condiciones que libremente definan, debiendo respetarse la priorización de usos y límites señalados en las normas previas.
ICC 390-5	Artículo 11. Esta Constitución garantiza la existencia de un mecanismo permanente continuado y coordinado entre los servicios públicos encargados de llevar la política indígena, con el objetivo de promover la protección, constitución y restablecimiento de los derechos de aguas de propiedad ancestral de los pueblos y naciones preexistentes al Estado de conformidad a las disposiciones permanentes de esta Constitución.
IPC 77-5	§ Sobre Naturaleza Jurídica del Agua y su institucionalidad, derecho humano al agua y al saneamiento, derechos de la naturaleza y criósfera y glaciares
IPC 77-5	Artículo 12. Son fuentes y cuerpos de agua, entre otros, los glaciares y otras formas de hielo; las aguas con napas sedimentarias o fósiles continentales y de la plataforma marina; las aguas submagmáticas, y subvolcánicas; las aguas subterráneas; las aguas lluvias; los ríos, quebradas, esteros, vertientes, lagos, lagunas, los diversos tipos de humedales, borde costero, maritorio, salares, y la niebla camanchaca.
IPC 77-5	Artículo 13. Usos prioritarios. Es deber del Estado garantizar el uso prioritario de las aguas para la regeneración, recuperación y subsistencia de los ecosistemas y los derechos humanos al agua, sin perjuicio de los derechos al agua de los pueblos indígenas relacionados con su cosmovisión, y del campesinado.
IPC 77-5	Artículo 14. Las licencias de uso de aguas son permisos de carácter temporal otorgados por la autoridad a los particulares en calidad de custodios y de manera temporal; no serán comerciables, y estarán sujetos a revocación y obligaciones asociadas a la función social y ecológica del agua. Toda persona podrá exigir que se haga uso efectivo de esa licencia.
IPC 77-5	Artículo 15.- Deberes del Estado. Es obligación del Estado realizar acciones de protección, preservación, conservación y manejo integral, considerando los roles y funciones del bosque nativo, los humedales, las nacientes y otros ecosistemas importantes en ese ciclo, regulando toda actividad antrópica extractiva e industrial, que pueda alterar el ciclo del agua.
ICC 554-5 (692-5)	§ Protección de las Cuencas Hidrográficas
ICC 554-5	Artículo 16.- El Estado asegurará la gestión integrada de las cuencas hidrográficas. Éstas serán consideradas unidades funcionales para el ordenamiento y administración del territorio, garantizando la conservación y restauración de los ecosistemas que las conforman, así como la sustentabilidad de las actividades humanas con miras a un buen vivir. La ley establecerá la forma en que se materializará esta gestión, la que siempre deberá realizarse de manera participativa, descentralizada y basándose en el conjunto de conocimientos y saberes disponibles. Para ello se establecerá un órgano del Estado encargado de recopilar información de variables socio-ecológicas y monitorearlas a largo plazo. A falta de información, deberá prevalecer el principio precautorio.
ICC 617-5	§ Establece el Deber del Estado de Garantizar y Proteger la integridad Ecosistémicas de todas las Cuencas Hidrológicas y su manejo a través de un Modelo de Gestión Integrada de Cuencas
ICC 617-5	Título I.- Normas de Protección General de Cuencas y Sistemas Hídricos Artículo 17.- El Estado y sus distintas entidades territoriales deberán garantizar y proteger la integridad ecosistémica de todas las cuencas hidrológicas que se encuentren total o parcialmente en el territorio nacional, con el objeto de asegurar las aguas superficiales y subterráneas en cantidad y calidad suficiente para los ecosistemas, la biodiversidad y las generaciones humanas presentes y

	futuras, de acuerdo a las características, necesidades, debilidades y fortalezas de cada territorio, considerando el agua en sus diferentes formas, sus funciones ecológicas, el ciclo hidrológico, y aspectos jurídicos, socioculturales, espirituales y económicos. El Estado deberá definir, implementar y promover políticas públicas con participación de las comunidades, programas y acciones de educación socioambiental, y emprender toda acción necesaria para la protección de cada cuenca, así como para su conservación.
ICC 617-5	Artículo 18.- El Estado y sus entidades territoriales deberán establecer estatutos especiales de conservación y restauración respecto de aquellas partes altas de las cuencas, subcuencas, glaciares y otros ecosistemas críticos atendiendo a su estado de degradación y vulnerabilidad climática. Su determinación y aplicación estará a cargo de los organismos que determine esta Constitución y la Ley, y permitirán adoptar mayores estándares y exigencias regulatorias, debiendo establecer medidas respaldadas en conocimientos técnicos, científicos y socioculturales y ancestrales que permitan una efectiva tutela de los ecosistemas hídricos señalados.
ICC 617-5	Artículo 19.- La Constitución reconoce que los ríos son entidades vivas, que significan un soporte esencial para los ecosistemas, con funciones ecológicas esenciales para la vida, jugando un papel vital en el funcionamiento del ciclo hidrológico de la Tierra. Es deber del Estado garantizar que todos los ríos fluyan en su cauce natural, puedan mantener su salud e integridad, no ser contaminados ni degradados, no ser sobre utilizados, con capacidad de realizar funciones ecosistémicas esenciales preservando su biodiversidad nativa y endémica. El Estado reconoce el derecho al uso del río como un derecho colectivo de sus pueblos y de la comunidad toda.
ICC 617-5	Artículo 20.- El Estado deberá evaluar técnica y ambientalmente, con preeminencia y aplicación del principio precautorio, la modificación y/o desmantelamiento de obras de infraestructura que signifiquen intervenciones u obstrucciones al flujo de los ríos, que carezcan de un propósito social y ecológico, que estén generando riesgo a la salud y seguridad de la población, y/o acrecentando la vulnerabilidad climática y afectando la funcionalidad e integridad de sus ecosistemas y comunidades. Además el Estado, a través de sus instrumentos de gestión y regulación ambiental, deberá asegurar que toda nueva actividad, proyecto u obra que alteren adversamente los ecosistemas fluviales responda a un propósito social y ecológico y cuente con el consentimiento, libre, previo e informado de las comunidades indígenas y otras comunidades afectadas, proyectando la necesaria transición ecológica de los actuales modelos productivos basados en la intervención significativa de cuencas.
ICC 617-5	Título II.- Gestión Integrada de cuencas y sistemas hídricos para la adaptabilidad climática y gobernanza comunitaria Artículo 21.- La gobernanza hídrica y climática y ordenamiento territorial de nuestro país deberá garantizar el manejo no fragmentado de las cuencas y sus ecosistemas, la articulación, participación y coordinación multiescalar entre todos los actores involucrados y los distintos niveles de gestión y administración, con el fin último de conciliar las diferentes necesidades y metas que permitan mejorar la calidad de vida y supervivencia de todos las y los habitantes de un territorio, minimizar los conflictos entre los intereses privados y el bien común, y prevenir la destrucción de la base ecosistémica natural que sostiene la vida y la sociedad humana, en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

	Esta gobernanza deberá realizarse a través del modelo de Gestión Integrada de Cuencas y Sistemas Hídricos, basada en la unidad geofísica de cuenca hidrológica. Dicha gestión tiene como objetivo analizar, coordinar, planificar e implementar de forma integral las intervenciones de habitabilidad, conservación, restauración y actividades productivas realizadas por los actores en una misma cuenca y subcuencas relacionadas, y regular la competencia por los recursos hídricos y otros bienes y servicios ambientales al interior del territorio. La cuenca hidrológica será una de las unidades territoriales base para el ordenamiento y planificación territorial, y de la definición de toda política pública para la adaptación al cambio climático y la seguridad hídrica y alimentaria. El legislador definirá, el número y límites de las unidades territoriales para la gestión integrada de cuencas y sistemas hídricos, en base a los límites hidrográficos y los asentamientos humanos, a partir de los principales ríos del territorio nacional y sus cuencas y subcuencas asociadas, las que en cualquier caso deberán considerar desde la alta cordillera hasta su máxima incursión mar adentro.
ICC 617-5	Artículo 22. La gestión integrada de cuencas y sistemas hidrológicos, será llevada a cabo a través de una gobernanza participativa, comunitaria, democrática e inclusiva, con presencia equitativa en todas las regiones y basada en la ciencia, los saberes ancestrales y locales, asegurando el debido derecho al acceso a la información y toma de decisiones, respetando los principios de responsabilidad pública, gestión técnica y financiera, y en función de los mejores conocimientos y evidencia científica disponible, incluyendo los escenarios climáticos e hidrológicos presentes y futuros. Así mismo, estará a cargo de la propuesta y ejecución de la Política Hídrica Nacional y los Planes de Gestión de cuencas, y los usos prioritarios del agua, considerando los instrumentos de ordenamiento y planificación del territorio, los planes de desarrollo regional y local, y políticas de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Una ley definirá las instituciones, los organismos sus competencias e instrumentos asociados a su gestión, la que deberá comprender al menos una autoridad administrativa nacional, consejos plurinacionales de cuencas para cada una de ellas y una entidad técnica autónoma que tenga a su cargo la generación, sistematización y actualización de información para la toma de decisiones asociadas a las distintas cuencas hidrológicas.
ICC 617-5	Artículo 23. El Estado, a través de sus instituciones, reconoce, promueve y fomenta el monitoreo de la cuenca, como herramienta de seguimiento y control de las organizaciones que participan de la gobernanza comunitaria. Ello, será mediante la coproducción de conocimiento entre el saber científico y local, el fortalecimiento interno y sistémico de las organizaciones del agua en términos administrativos, presupuestarios, legales, de gestión operativa y de desarrollo de habilidades y capacidades para el cuidado de la cuenca, sus funciones ecosistémicas y la provisión de agua para consumo humano y no humano.
ICC 649-5	§ Regula el derecho humano al agua y gestión participativa en las cuencas
ICC 649-5	Artículo 24. En la gestión del agua, el Estado deberá observar los principios de sustentabilidad, gestión integrada, equidad, solidaridad, descentralización, democracia y participación, garantizando el derecho humano al agua y alimentación. Para posibilitar la gestión sustentable de las cuencas de forma participativa, los recursos hídricos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de

	licencias y autorizaciones conforme a Ley. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando siempre el acceso al agua para la vida a todos sus habitantes.
ICC 649-5	Artículo 25.- Es deber del Estado desarrollar estrategias participativas y planes de uso, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas.
ICC 649-5	Artículo 26.- El Estado garantizará el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos y de las cuencas, para la seguridad alimentaria y servicios básicos, respetando los usos y costumbres de las comunidades indígenas y/o campesinas.
ICC 525-5	§ Derecho al agua y su saneamiento
ICC 525-5	Artículo 27.- El agua es un bien natural común y un componente básico para la vida, por lo cual es de uso público y un derecho Humano y social fundamental. Se entenderá que este derecho es esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Toda persona tiene derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado, garantizar la seguridad hídrica a las futuras generaciones y tutelar el suministro y provisión del mismo, mediante una ley que establezca un sistema sanitario plurinacional estatal además de las indemnizaciones por falta de servicio.
ICC 525-5	Artículo 28.- En virtud de este derecho, se priorizarán los usos del agua de la siguiente manera: - Mantenición de ciclos naturales y preservación de ecosistemas; - Consumo humano y saneamiento; - Usos ancestrales y tradicionales; - Ganadería y agricultura local de pequeña escala; Las personas individual y colectivamente consideradas podrán ocupar las acciones judiciales que esta Constitución establece para la protección y cumplimiento efectivo de este derecho.
ICC 823-5	§ Derecho Humano al Agua y a la alimentación y Estatuto Constitucional de Agua
ICC 823-5	Artículo 29.- Todo habitante de nuestro territorio tiene derecho al agua para consumo humano y saneamiento, y es deber del Estado procurarlo, sin distinción entre ciudades y ruralidad.
IPC 77-5	§ Sobre Naturaleza Jurídica del Agua y su institucionalidad, derecho humano al agua y al saneamiento, derechos de la naturaleza y criósfera y glaciares
IPC 77-5	Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento Artículo 30.- Los derechos humanos al agua y al saneamiento constituyen garantías indispensables para una vida digna. Toda persona, sin discriminación, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico. El Estado deberá velar por la satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos, teniendo especial consideración por quienes habitan en territorios rurales, periurbanos e indígenas. Este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales. Toda persona y comunidad tiene derecho al acceso, desde el punto de vista físico, ecológico, cultural y económico, en todos los ámbitos de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable, que proporcione intimidad y garantice la dignidad, teniendo en consideración la protección de las labores de cuidado, y de las necesidades de

	mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, en situación de discapacidad, migrantes, entre otros. Es deber del Estado garantizar estos derechos para las actuales y futuras generaciones. Toda persona o comunidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos establecidos en este artículo.
ICC 978-5	§ Los deberes del Estado en la provisión de agua y demás servicios sanitarios
ICC 978-5	Artículo 31.- De los deberes del Estado en la provisión del agua y demás servicios sanitarios. Es deber del Estado garantizar el derecho humano al agua potable de calidad y al saneamiento, para las actuales y futuras generaciones. Este deber incluye la preservación, protección y cuidado de las fuentes de agua que sean utilizadas para el abastecimiento de la población, con el fin de no poner en riesgo la vida y salud de las personas. Toda planificación de política sanitaria, de infraestructura, tarifaria y todo otro aspecto relativo deberá ser construida con participación de las comunidades implicadas y trabajadores sanitarios. Es responsabilidad del Estado otorgar servicios de producción y distribución de agua potable, como también servicios de alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas servidas a todas las viviendas e inmuebles conectados a la red. Dicha prestación se realizará directa y exclusivamente por organizaciones comunitarias de agua potable y saneamiento o bien por entidades públicas estatales, establecidas en conformidad a la ley.
ICC 1010-5 (978-5)	§Sobre agua y otros Servicios Sanitarios
ICC 1010-5	Artículo 32.- De los deberes del Estado en la provisión del agua y demás servicios sanitarios. Es deber del Estado garantizar el derecho humano al agua potable de calidad y al saneamiento, para las actuales y futuras generaciones. Este deber incluye la preservación, protección y cuidado de las fuentes de agua que sean utilizadas para el abastecimiento de la población, con el fin de no poner en riesgo la vida y salud de las personas. Toda planificación de política sanitaria, de infraestructura, tarifaria y todo otro aspecto relativo deberá ser construida con participación de las comunidades implicadas y trabajadores sanitarios. Es responsabilidad del Estado otorgar servicios de producción y distribución de agua potable, como también servicios de alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas servidas a todas las viviendas e inmuebles conectados a la red. Dicha prestación se realizará directa y exclusivamente por organizaciones comunitarias de agua potable y saneamiento o bien por entidades públicas estatales, establecidas en conformidad a la ley.
ICC 306-5	§ Otorga reconocimiento constitucional a la gestión comunitaria del agua y al saneamiento rural
ICC 306-5	Artículo 33.- Los derechos humanos al agua y al saneamiento constituyen garantías indispensables para una vida digna, lo que el Estado de Chile asegurará a todas las personas, garantizando agua potable y saneamiento de manera suficiente, segura, salubre, culturalmente adecuada, y de forma física y económicamente accesible. El Estado deberá velar por la satisfacción de este derecho atendiendo a los requerimientos de las personas en sus distintos contextos, teniendo especial consideración por quienes habitan en territorios rurales y zonas extremas. Este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales.

	En el anterior contexto, de deber de satisfacción de derechos humanos; esta Constitución reconoce el rol histórico e insustituible que, en el ámbito de los territorios rurales y sus habitantes, ha cumplido y desempeña la Gestión Comunitaria de Agua y las Organizaciones que la encarnan. La Gestión Comunitaria del Agua en Chile constituye un patrimonio inmaterial de orden bio-cultural, el cual representa un modelo cooperativo e identitario de nuestros mundos rurales, capaz y eficaz al momento de proveer a los habitantes de dichas zonas de agua potable y saneamiento, de un modo culturalmente arraigado y ecológicamente sostenible.
ICC 306-5	Artículo 34. El Estado deberá fortalecer y proteger la gestión comunitaria de las aguas, en áreas y territorios rurales. Dicha gestión comunitaria de las aguas, y las organizaciones y sistemas de agua potable y saneamiento en que se concreta, deberán someterse siempre al interés comunitario y social en que se funda su prestación y operarán sin fines de lucro. Es deber del Estado la inversión en infraestructura, capacitación y equipamiento puesto al servicio de la gestión comunitaria de agua potable y el saneamiento rural y de zonas extremas. Esta inversión, infraestructura y capacitación deberán ser permanentes y oportunas en el tiempo, cubriendo todo el ciclo de vida y funcionamiento de los servicios sanitarios rurales, desde su conformación y durante todo su desarrollo. La indicada inversión y equipamiento deberá ser siempre de la calidad, escala y capacidad adecuada para cumplir con su función hídrica, comunitaria y social; de manera de asegurar en el tiempo el acceso adecuado al bien común del agua y permitir, a las Organizaciones que se desempeñan en la Gestión Comunitaria del Agua en zonas rurales, operar en un plano de equidad frente a los usuarios hídricos más intensivos de la Cuenca hidrográfica que corresponda. El Estado promoverá, en el ámbito del agua potable y saneamiento rural, los principios de participación comunitaria; ayuda mutua; compromiso con la comunidad, no discriminación; responsabilidad respecto de recursos económicos; y construcción de capacidades con consideración de los saberes ancestrales de pueblos originarios y campesinos, y de los conocimientos y experiencias locales y territoriales.
ICC 954-5	§ Establece el estatuto constitucional del agua, sus usos prioritarios y la institucionalidad para su administración
ICC 954-5	Artículo 35.- De la gestión comunitaria de las aguas. El Estado deberá promover, proteger y fortalecer la soberanía hídrica a través de la gestión comunitaria de las aguas, especialmente en áreas y en territorios rurales y extremos. Las organizaciones que participen de esta gestión, deberán someterse siempre al interés público que funda su prestación y operarán sin fines de lucro. Es deber del Estado la inversión directa en infraestructura comunitaria, capacitación y equipamiento puesto al servicio del agua potable y el saneamiento en el ámbito del agua potable y saneamiento rural, especialmente en zonas aisladas y extremas. Esta inversión deberá ser oportuna en tiempo y forma, de calidad, escala y capacidad adecuada para cumplir con su función pública. El Estado promoverá, en el ámbito del agua potable y saneamiento rural, los principios de participación comunitaria; transparencia; equidad de género; ayuda mutua; solidaridad; no discriminación; eficiencia económica; y la construcción de capacidades con consideración de los saberes ancestrales de pueblos originarios y familias campesinas. El Estado autoriza a las organizaciones de gestión comunitaria de aguas a desempeñar labores que garanticen el derecho humano al agua, entre ellas,

	autorizará a explorar y a utilizar aguas destinadas exclusivamente a usos de subsistencia, domésticos y de consumo humano, siempre que ello no afecte el medio ambiente y a los ecosistemas. Es deber de los gobiernos regionales y locales apoyar de manera efectiva el fortalecimiento de la gestión comunitaria de las aguas en los territorios rurales. Es deber de las organizaciones y comunidades de agua potable rural integrar y participar activamente en los concejos plurinacionales de cuenca.
IPC 77-5	§ Sobre Naturaleza Jurídica del Agua y su institucionalidad, derecho humano al agua y al saneamiento, derechos de la naturaleza y criósfera y glaciares
IPC 77-5	Artículo 36.- Gestión comunitaria de las aguas. Es obligación del Estado garantizar la gestión comunitaria de las aguas mediante la generación de mecanismos de participación popular vinculante en su uso, gestión, deliberación y planificación. Esta gestión comunitaria deberá relacionarse con la institucionalidad del agua, de forma colaborativa y deliberante. La gestión comunitaria de las aguas deberá ser de carácter plurinacional, territorial y sostenible, ordenada por cuencas hidrográficas y puede ejercer libre participación en igualdad de condiciones, asimismo deberá garantizar la soberanía alimentaria y las economías territoriales.
ICI 144-5	§ Consagra el derecho ancestral y preferente al uso de las aguas de los pueblos indígenas, y la pre-existencia de sus territorios
ICI 144-5	Artículo 37. El estado de Chile reconoce a los pueblos indígena, el derecho ancestral y preferente al uso de las aguas existentes en sus territorios, de conformidad con su estatuto, estableciendo como único límite el equilibrio del ecosistema.
ICI 144-5	Artículo 38. El Estado plurinacional de Chile reconoce la pre-existencia de los pueblos indígenas, reconociendo las tierras y territorios que actual y ancestralmente han ocupado colectivamente, y el derecho irrenunciable e imprescriptible sobre estas, así como la autonomía en la administración de las mismas y los derechos que de ello emanen, en las formas que estos pueblos definan.
ICC 954-5	§ Establece el estatuto constitucional del agua, sus usos prioritarios y la institucionalidad para su administración
ICC 954-5	Artículo 39.- Del régimen especial aplicable a las aguas existentes en tierras y territorios indígenas y a los usos ancestrales de aguas por parte de los pueblos y naciones preexistentes. Los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado son titulares colectivos de las aguas que existan en sus tierras y territorios, sean superficiales o subterráneas, y serán gestionadas directamente por ellos, de conformidad con su derecho propio y al derecho a la libre determinación de que son titulares, respetando la priorización de usos y demás consideraciones ambientales establecidas en esta Constitución, sin perjuicio de la coordinación que debe existir entre los pueblos indígenas y el Estado encargado de la gestión del agua. El Estado protege especialmente estas aguas y garantiza el normal abastecimiento, disponibilidad y calidad para su consumo y usos tradicionales por parte de los pueblos, comunidades y personas indígenas, respetando las costumbres, prácticas y autoridades propias sobre la gestión sustentable del agua. El Estado reconoce los usos ancestrales de aguas de los pueblos y naciones preexistentes en la forma que determine la ley, debiendo dejar constancia de ellos en el Catastro Público de Aguas. Estos usos ancestrales no podrán ser enajenados, gravados, embargados, ni adquiridos por prescripción. El Estado no podrá constituir o asignar permisos de uso sobre las aguas existentes en tierras y territorios indígenas, en favor de personas naturales o

	jurídicas no indígenas o indígenas pertenecientes a otro pueblo, sin la participación y consulta del pueblo afectado, destinada a obtener el consentimiento.
ICC 390-5	§ Consagra el estatuto constitucional del agua
ICC 390-5	Artículo 40. De la protección de las aguas indígenas El Estado protege especialmente estas aguas y garantiza el normal abastecimiento y disponibilidad para su consumo y usos tradicionales por parte de las personas y pueblos indígenas, respetando las costumbres y prácticas de las comunidades y organizaciones indígenas sobre la gestión sustentable del agua. Los pueblos y naciones preexistentes podrán consentir previa y libremente en el aprovechamiento sustentable de sus aguas por terceros, bajo los requisitos y condiciones que libremente definan, debiendo respetarse la priorización de usos y límites señalados en las normas previas.
ICC 597-5	§ Consagración y Protección de los Humedales
ICC 597-5	Artículo 41.- Del reconocimiento de los humedales. El Estado reconoce la importancia de los humedales como ecosistemas y sus vínculos e interacciones con los ecosistemas altoandinos, lacustres y costeros, incluidas sus riberas; suelos y subsuelos; y bordes lacustres y ribereños, como bien común natural y determinantes para el ejercicio de los derechos humanos y de la Naturaleza.
ICC 597-5	Artículo 42.- De los deberes del Estado. Es deber del Estado y de la sociedad custodiar y preservar los humedales, sus procesos y funciones ecosistémicas, hídricas, biogeoquímicas, sociales y culturales, y su biodiversidad, propendiendo a mantener su régimen hídrico, así como su conectividad ecológica e hídrica. Para ello, establecerá las medidas, acciones y financiamiento para cumplir con este deber y recuperar los procesos y las funciones ecosistémicas de los humedales, especialmente en caso de perturbación o afectación.
ICC 597-5	Artículo 43.- De la preservación y resguardo de los humedales. El Estado garantizará la existencia, protección, conservación y restauración de los humedales según lo establezca la Constitución y la Ley, lo que implica la prohibición de todas aquellas actividades que podrían vulnerar sus funciones ecosistémicas y su biodiversidad. En caso de perturbación, degradación o daño, su área seguirá siendo considerada como tal y se restaurará la mayor posible, sin perjuicio de la responsabilidad de los particulares y del Estado.
ICC 597-5	Artículo 44.- De los conocimientos sobre Humedales. El Estado debe promover la transmisión de conocimientos, saberes ancestrales e investigación científica para el conocimiento, la conservación y restauración de humedales, complementando a esto valores éticos para el Buen vivir.
ICC 597-5	Artículo 45.- Institucionalidad y participación. Para la protección, preservación, conservación y restauración de los humedales, el Estado deberá crear la institucionalidad adecuada, la planificación estratégica, los instrumentos de ordenamiento territorial, el catastro de humedales y la gestión integrada de las cuencas hidrográficas, asegurando la participación, fiscalización y educación de las personas, organizaciones, pueblos originarios y comunidades y relacionadas a ellos.
ICI 217-5	§ Establece como territorios protegidos los salares y humedales andinos
ICI 217-5	Artículo 46.- Son territorios protegidos; todos los salares y humedales andinos que sean de importancia para el desarrollo de comunidades indígenas aledañas a él, así como también aquellos que sean necesarios para la vida no humana. Se entenderán como salares y humedales de importancia para las comunidades indígenas, aquellos que sean declarados por las mismas debiendo realizar un registro nacional de salares y humedales protegidos los pueblos indígenas. Será deber del Estado y de los pueblos indígenas, proteger los salares y humedales andinos.

	El agua contenida en los salares y humedales, se entiende como bien común y no será objeto de explotación y exploraciones, que signifiquen la degradación del salar o humedal. Cualquier acto contrario a lo anterior y que signifique la degradación de los salares y humedales andinos, serán de cargo del Estado y este tendrá que responder frente a su incumplimiento del deber de protección. Una ley determinará las formas de indemnizar el incumplimiento.
ICC 790-5	§ Establece protección especial para los sistemas evaporíticos continentales de Chile
ICC 790-5	Artículo 47.- Reconociendo la relación indisoluble del ser humano con la naturaleza, la vulnerabilidad climática, el deber de respetar los ciclos naturales de la vida y los principios de solidaridad, responsabilidad y justicia ambiental, para con las generaciones presentes y futuras, merecerán especial protección, los sistemas evaporíticos continentales de Chile, incluyendo su biodiversidad y sus usos ancestrales. Esta especial protección implica el deber del Estado, en su calidad de custodio, de protegerlos como ecosistemas y regular sus usos extractivos, que no se regirán por la legislación minera. La ley determinará las instituciones, autorizaciones e instrumentos para cumplir los deberes establecidos en esta norma, incluyendo aquellos que serán declarados refugios climáticos para las futuras generaciones. Toda actividad económica que se ejecute en salares, siempre deberá respetar el ciclo y recarga natural de la cuenca y el borde de vegetación del salar, cuando esta última exista. Así mismo, los modelamientos hídricos de estos sistemas deberán ser públicos y consensuados por todas las partes involucradas en la actividad, y se prohíbe intervenir el sistema evaporítico continental hasta que se establezca un diagnóstico claro y veraz. La evaluación ambiental deberá ser bajo la modalidad más estricta que considere la ley, evaluando la sinergia entre los proyectos existentes y nuevos; exigiendo las mejores técnicas disponibles y deberá exigirse, para las fases de construcción, operación y cierre, una auditoría internacional anual y un seguro para casos de daño ambiental. El Estado deberá elaborar una Política a largo plazo, que considere estrategias, planes y programas que permitan asegurar esta protección de manera progresiva. Esta política deberá elaborarse y actualizarse cada cinco años, de manera participativa y con la evidencia científica disponible, priorizando la protección y restauración de salares que han sido altamente afectados por la minería no metálica en las últimas décadas.
IPC 77-5	§ Sobre Naturaleza Jurídica del Agua y su institucionalidad, derecho humano al agua y al saneamiento, derechos de la naturaleza y criósfera y glaciares
IPC 77-5	Derechos de la Naturaleza Artículo 48. Definiciones. La Constitución reconoce el valor intrínseco de la Naturaleza, Pacha Mama, Ñuke Mapu, y en las denominaciones que correspondan a la cosmovisión de todos los pueblos originarios, la cual se entiende como un conjunto de sistemas interdependientes de seres vivos diversos, y el medio donde interactúan, co-habitan y se reproducen. La Constitución consagra y asegura los derechos de la Naturaleza en tanto sujeta de derechos. La Naturaleza tiene derecho al respeto a su existencia, integridad, regeneración y a la no alteración de sus ciclos, estructura y procesos. Además, se consagra el derecho a la restauración y recuperación.

	ARTICULOS TRANSITORIOS
IPC 77-5	§ Sobre Naturaleza Jurídica del Agua y su institucionalidad, derecho humano al agua y al saneamiento, derechos de la naturaleza y criósfera y glaciares
IPC 77-5	Artículo Transitorio Primero. Deberá iniciarse la Revisión de las Normas de calidad ambiental y de emisión (decretos 38/2013 y Decreto 90/2001 y Decreto 46/2003 para adecuarlas a estas definiciones.
IPC 77-5	Artículo Transitorio Segundo. Los proyectos industriales aprobados o en funcionamiento en la zonas definidas en el artículo 1 previo a la entrada en vigor de la presente Constitución deberán iniciar un plan de cierre progresivo que no exceda 2 años de plazo.
IPC 77-5	Artículo Transitorio Tercero. Se deberá adecuar la Institucionalidad ambiental a este mandato. Por ello se modificará el articulado de la ley 19.300 modificada en la ley 20.417 que rige el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en el artículo 11, letra d) de manera que el glaciostema quede fuera de tramitación; y se modificará el artículo 10, numeral p) de la citada ley 19.300 modificada en la ley 20.417, y el artículo 17, 2° del Código Minero; dejando esos numerales sin efecto, con lo cual no se podrán desafectar las áreas protegidas. Se deberá eliminar el artículo 6, letra g) del Decreto 40/2013.
IPC 77-5	Artículo Transitorio Cuarto. Promulgada la nueva constitución, se entenderán derogadas todas las normas del Código de Aguas y de otros cuerpos legales que sean contrarios al nuevo régimen de aguas. Durante los 3 primeros meses luego de la promulgación, la institucionalidad actual deberá utilizar todas las atribuciones legales, para iniciar procesos de redistribución de aguas, asociados a los decretos de escasez hídrica vigentes a esa fecha. Asimismo, para enfrentar las tareas derivadas de esta decisión, deberá crearse en el plazo de un año, una institucionalidad que tenga las atribuciones para enfrentar los requerimientos de los distintos sectores productivos, los necesarios para la recuperación y la regeneración de ecosistemas hídricos y aquellos derivados del ordenamiento territorial. Esta institucionalidad deberá conformarse de acuerdo a los criterios de plurinacionalidad, participación y descentralización establecidos en la constitución.
IPC 77-5	Artículo Transitorio Quinto. En el plazo de 6 meses de aprobada esta Constitución se nombrará una comisión especial a cargo de realizar un diagnóstico y llevar a cabo un plan de recuperación y redistribución de las aguas. Esta comisión estará integrada por personas con capacidades para construir el conocimiento científico, jurídico, social y cultural sobre la situación de las cuencas en Chile, debiendo ser integrada de forma paritaria, con organizaciones públicas no privadas, con diversidad territorial y con representantes de los pueblos indígenas. Esta comisión tendrá los siguientes objetivos: a.- Realizar un diagnóstico de la situación ecológica, social y jurídica de las cuencas y bordes costeros de Chile. Este diagnóstico debe incluir una caracterización del estado actual de cada cuenca y borde costero, su biodiversidad, un plan de restauración ecológico en caso de ser necesario; la identificación de los actuales titulares de derechos de aprovechamiento de agua; la identificación de los usuarios actuales y potenciales del agua para consumo y saneamiento; la identificación de los pueblos originarios que tengan vínculo consuetudinario con el agua. El diagnóstico deberá considerar todos los cuerpos de agua. Este diagnóstico deberá ser realizado de forma participativa y sus resultados puestos a disposición de todas las personas. La realización de este diagnóstico se generará por etapas, priorizando en cada fase por determinadas

	cuencas definidas con una metodología participativa y deliberante, tomando en cuenta entre otros, los indicadores oficiales del estrés hídrico de las cuencas. Contando con el diagnóstico obtenido en la primera fase, en el plazo de un año y medio la nueva institucionalidad del agua deberá adoptar medidas de redistribución de esos usos de agua para iniciar la regeneración, recuperación y así asegurar la subsistencia de los ecosistemas y los derechos humanos al agua, sin perjuicio de los derechos de los pueblos indígenas al agua. Se entenderá concluida la función de esta comisión una vez finalizadas las tareas de redistribución en base a licencias de uso de aguas de todas las cuencas. b.- A partir del diagnóstico, la comisión deberá presentar un informe que establezca el caudal necesario para el equilibrio ecológico de cada cuenca, el caudal necesario para consumo humano y saneamiento, y el caudal necesario para usos tradicionales de los pueblos indígenas. c. - Según lo establecido en el informe, la comisión procederá a redistribuir los derechos de agua de los grandes propietarios en igual proporción a sus derechos, hasta alcanzar el caudal necesario para satisfacer las funciones sociales y ecológicas del agua definidas en el informe.
ICC 390-5	§ Consagra el estatuto constitucional del agua
ICC 390-5	Artículo Transitorio Sexto. Transitorio. Cadúquense los derechos de aprovechamiento de agua, que fueron entregados bajo la vigencia del Código de Aguas 1981. Este proceso de restitución tendrá una duración máxima de 2 años a contar de la entrada en vigencia de la Constitución. En caso excepcionales, los titulares de los derechos de aprovechamiento de agua que se caducan con la promulgación de esta Constitución serán susceptibles de ser indemnizados, cuando de los antecedentes respectivos se concluya que se ha afectado negativamente el patrimonio de éstos, más allá del uso y utilidades que percibió dicho titular como consecuencia de su dominio sobre los referidos derechos de aprovechamiento de aguas. Una ley de la República indicará los mecanismos en que éstas indemnizaciones se llevarán a cabo, que deberá tener especial consideración a los siguientes criterios: a. Externalidades positivas y negativas que se generaron con ocasión del dominio y uso de los derechos de aprovechamiento de agua del titular. b. Pago realizado por los titulares de los derechos de agua para su adquisición. c. Tiempo durante el cual los titulares gozaron de los derechos de agua. d. Utilización que se hace de los derechos de agua por parte de los titulares. e. Utilidades percibidas por el titular como consecuencia del uso del respectivo derecho de aprovechamiento de aguas. f. En todo caso, no serán indemnizados, los que teniendo derechos de aprovechamiento los hayan utilizado para los siguientes fines: i. Minería. ii. Agroindustria. iii. Forestales. iv. Sanitarias. v. Y cualquier otro uso a escala industrial que involucre el uso intensivo de agua. Excepciónense de la caducidad los derechos de aprovechamiento conferidos a las organizaciones y comunidades creadas bajo la ley 19.253.
ICC 390-5	Artículo Transitorio Séptimo. Transitorio. Ordénese la creación de una Subsecretaría del Agua, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente o quien sea su continuador constitucional y legal. Esta subsecretaría deberá crear una política nacional de recursos hídricos, con énfasis en la gestión integrada de cuencas hidrográfica, el consumo humano y la preservación de los ecosistemas.

ICC 390-5	Artículo Transitorio Octavo. Transitorio. Pierde toda validez y eficacia jurídica el Código de Aguas en todo lo que sea aplicable sobre las normas que las disposiciones permanentes y transitorias de la Constitución han aprobado. En especial la consagración del agua como un bien natural común, en la priorización de los usos del agua y de las aguas indígenas.
ICC 390-5	Artículo Transitorio Noveno. Transitorio. En el plazo perentorio de dos años contados desde la entrada en vigencia de la Constitución, redistribúyase el uso y administración de las aguas conforme a lo establecido en esta Constitución.
ICC 390-5	Artículo Transitorio Décimo. Transitorio. En el plazo perentorio de un año contado desde la entrada en vigencia de la Constitución establézcase el mecanismo permanente continuado y coordinado que hace alusión el artículo x6 de este párrafo.
ICC 954-5	§ Establece el estatuto constitucional del agua, sus usos prioritarios y la institucionalidad para su administración
ICC 954-5	Artículo Transitorio Undécimo. De la transición del régimen de aguas. En un plazo de 2 años el Congreso deberá aprobar un nuevo Código de Aguas basado en los principios de gestión integrada de las cuencas hidrográficas y protección de las aguas del país establecidos en esta Constitución. A partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, toda titularidad, título administrativo, autorización, derecho, licencia o concesión respecto al uso, acceso y aprovechamiento de las aguas; cualquiera sea su clase y momento de otorgamiento, reconocimiento o constitución; no constituirá propiedad privada. Los usos de aguas regulados en el artículo 56 del DFL 1.122 de 1981, y sus sucesivas modificaciones que componen el Código de Aguas, y el artículo 110 de la Ley 18.248, se entenderán caducados, así como sus artículos derogados. Los titulares de estos derechos de aprovechamiento deberán, en el plazo de 1 año desde la publicación de la Constitución, solicitar la autorización de las aguas comprendidas en la mención anterior, las que estarán sujetas a las normas generales del estatuto de las aguas. A partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, todo derecho de aprovechamiento de aguas devendrá de pleno derecho en autorización de uso de aguas en los términos establecidos en esta Constitución. Todo particular que use aguas con otro título o sin título deberá, en el plazo de dos años desde aprobada esta Constitución, concurrir a la autoridad pública correspondiente para solicitar que su uso sea autorizado en los términos establecidos en el artículo 3°. Toda autorización estará sujeta a las normas de esta Constitución. Se conformará la Autoridad Nacional del Agua, por medio de la concentración de competencias, presupuestos, bienes fiscales y personal de la Dirección General de Aguas, Dirección de Obras Hidráulicas y Superintendencia de Servicios Sanitarios. Asumirá, especialmente, el rol de coordinador de las atribuciones y funciones para la garantía del derecho de acceso al agua y al saneamiento, así como el equilibrio dinámico y socio ecosistémico de la gestión integrada de las cuencas. El Ministerio del Medio Ambiente designará por medio de un decreto con fuerza de ley, la distribución de estas competencias en los distintos niveles de la Administración del Estado. Entiéndase derogadas todas las normas que contemplan la inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas en los registros de competencia de los Conservadores de Bienes Raíces. Se entenderá al Catastro Público de Aguas como el instrumento oficial que determine los derechos de aprovechamiento constituidos al momento de la entrada en vigencia de la Constitución, para efectos de su modificación de estatuto jurídico.
ICC 954-5	Artículo Transitorio Duodécimo. De la reasignación de aguas. En el plazo de 6 meses de aprobada esta Constitución se nombrará una comisión especial a cargo de realizar un diagnóstico y evaluación para la planificación de la

	recuperación y reasignación de las aguas. Esta comisión estará integrada, de forma paritaria, por personas aptas para la representación del conocimiento científico, jurídico, social y ancestral sobre las aguas y la disponibilidad de las cuencas. Será coordinada por la Autoridad Nacional del Agua, contemplando la participación de representantes del Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, Pueblos y Naciones Preexistentes, Gobiernos Regionales y de la sociedad civil organizada en materia de aguas. Esta comisión tendrá los siguientes objetivos: 1. Realizar un diagnóstico y evaluación de la situación ecológica, social y jurídica de las cuencas y acuíferos y zonas costeras de Chile, priorizando aquellas cuencas en crisis hídrica y con sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas. La realización de este diagnóstico se generará por etapas, priorizando por las cuencas con mayor estrés hídrico de las cuencas. Este diagnóstico debe incluir una caracterización del estado actual de cada cuenca, acuíferos y zonas costeras del país, su biodiversidad, un plan de restauración ecológico en caso de ser necesario, la identificación de los actuales titulares de derechos de aprovechamiento de agua, los usuarios irregulares y obras de captación, la identificación de los usuarios actuales y potenciales del agua para consumo y saneamiento, y la identificación de los pueblos originarios que tengan vínculo consuetudinario con el agua. El diagnóstico y evaluación deberá considerar de forma íntegra todas las aguas el cual deberá ser realizado de forma participativa y sus resultados puestos a disposición de todas las personas en un Catastro Público de Aguas. Toda autoridad pública deberá facilitar a la comisión especial la información que esta le requiera y colaborar en lo que le solicite. 2. A partir del diagnóstico y evaluación establecido en el numeral anterior, la comisión debe presentar un informe que establezca el caudal necesario para el equilibrio ecológico de cada cuenca, el caudal necesario para consumo humano y saneamiento, y el caudal necesario para usos tradicionales de los pueblos indígenas. 3. Según lo establecido en el informe, la comisión procederá a reasignar las autorizaciones de aguas mediante la reducción del litraje de los usuarios de mayor caudal en igual proporción a sus usos autorizados, hasta alcanzar el caudal necesario para satisfacer las funciones sociales y ecológicas del agua definidas en el informe. Los usuarios de menos de 100 litros por segundo no quedarán afectos a esta reasignación. La comisión podrá levantar el velo societario para el solo efecto de establecer quiénes son los efectivos titulares de las aguas. El valor y plazo del pago en compensación producto de la reasignación señalada en este numeral se fijará en atención al valor libro de dichos derechos al momento de la dictación de la Ley N° 21.200, al interés social y ecológico asociado a la reasignación, y al carácter gratuito de los derechos de aprovechamiento de aguas otorgadas a partir de entrada en vigencia del Código de Aguas de 1981. Para el desarrollo de sus funciones, la comisión especial podrá conformar distintos comités para abordar de forma progresiva, y en el menor tiempo posible, el diagnóstico, evaluación y reasignación de las aguas en las distintas cuencas. Considerará en sus decisiones, la evidencia de los diversos sistemas de conocimientos pertinentes.
ICC 954-5	Artículo Transitorio Décimo Tercero. Reconocimiento de los derechos de aguas de los pueblos y naciones preexistentes. Las aguas en tierras y territorios indígenas sobre las que, a la entrada en vigencia de esta Constitución, comunidades o asociaciones indígenas, y personas naturales indígenas que hayan sido beneficiarias de la Ley 19.253, tengan constituidos o reconocidos derechos de aprovechamiento de aguas, permanecerán en titularidad colectiva del respectivo pueblo indígena en calidad de usos ancestrales de aguas, siendo

	gestionados conforme a su identidad cultural y sus usos tradicionales, de acuerdo a lo establecido por esta Constitución. Estos títulos no podrán ser enajenados, gravados, embargados, ni adquiridos por prescripción. Los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos en favor de personas naturales o jurídicas no indígenas sobre aguas existentes en tierras o territorios indígenas, o en espacios de relevancia cultural indígena, cualquiera sea la época de su constitución, en cuyo otorgamiento no hubiesen consentido los pueblos indígenas afectados, quedarán sin efecto y las aguas sobre las que recaen deberán restituirse a sus titulares ancestrales, conforme al mecanismo general de restitución de derechos de los pueblos indígenas consagrado en esta Constitución.
ICC 1010-5 (978-5)	§Sobre agua y otros Servicios Sanitarios
ICC 1010-5	Artículo Transitorio Décimo Cuarto. Una comisión especial interministerial y de coordinación de todos los servicios estatales pertinentes, que será liderada por el Ministerio de Obras Públicas, elaborará dentro de los 6 primeros meses contados desde la entrada en vigencia de esta Constitución, un Plan de Transición con el objetivo de lograr el control del Estado de al menos un porcentaje de 51 % de participación de toda sociedad o empresa concesionarias de servicios sanitarios en las que el Estado, directamente o indirectamente fuese participante minoritario o de aquellas en que no tenga participación alguna. Dicho plan considerará las modificaciones legales pertinentes para materializar los objetivos del plan de Transición.

TEXTO SISTEMATIZADO TEMÁTICA 8

Estatuto constitucional de la tierra y el territorio

ICC 983-3	§ Caracteriza el territorio del país y así como los suelos y aguas
ICC 983-3	Artículo 49. Los suelos y los subsuelos deberán ser ordenados, destinados, protegidos y compatibilizados en cuanto a su uso actual y futuro, tomando especialmente en consideración los patrimonios indígenas, culturales, de valor arqueológico e histórico, la Naturaleza y bienes comunes que en ellos se encuentran, la integridad ecosistémica y las aguas. Es deber del Estado limitar el acaparamiento y la concentración de los suelos y las aguas según las disposiciones legales. Se considerará a las cuencas hidrográficas como unidades funcionales de gestión y gobernanza. Dichas unidades deberán conducir sus actuaciones siguiendo todos los criterios pertinentes para su labor y se entenderán como complementarias a las distintas unidades administrativas y políticas que las contengan o que atraviesen.
ICI 163-5	§ Consagra la Protección y Regeneración de la Biodiversidad, Transición socioecológica por una economía para el Buen vivir, limitaciones a la Industrial Forestal, Regulación del uso de suelo y de la propiedad, Planificación y Gobernanza local
ICI 163-5	Título IV. Regulación del uso de suelo y de la propiedad. Artículo 50.- El Estado puede subordinar el ejercicio del derecho de propiedad a las demás garantías constitucionales expresadas en la presente Constitución. El derecho de las personas y de la naturaleza a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; el derecho humano al agua y el derecho a la vivienda no se subordinan al derecho de propiedad. El Estado establece una clasificación única de tipos de usos de suelo que distingue los siguientes: zona residencial urbana, zona residencial semi urbana, zona residencial rural, zona industrial, zona de uso agrícola y ganadero, zona de uso forestal, zona de bosques nativos, zona de formaciones áridas o xerofíticas, área de protección de ecosistemas y patrimonios naturales, puertos y aeropuertos, y espacios públicos y/o comunitarios. La propiedad sobre la superficie del suelo en Chile podrá ser pública, privada o mixta. La propiedad pública podrá ser de administración nacional, regional o local. La propiedad pública local podrá ser de administración de los gobiernos locales o de administración comunitaria. La propiedad mixta es aquella propiedad privada que contiene bienes comunes naturales inapropiables o bienes públicos. La propiedad privada puede serlo de personas naturales o jurídicas. La propiedad privada puede ser unipersonal o colectiva. Dos o más personas naturales y/o jurídicas pueden ser titulares de una propiedad privada colectiva. La propiedad privada colectiva puede ser comunitaria, cooperativa o propiedad de pueblo originario. Las propiedades públicas, privadas o mixtas, unipersonales o colectivas, pueden destinarse a la conservación o a la regeneración ecológica. La concentración abusiva y especulativa de la propiedad de suelos, infraestructuras, rubros productivos, organizaciones y/o empresas, por personas naturales o jurídicas, será sancionada bajo los parámetros establecidos por leyes específicas contra la monopolización y la colusión.

ICI 163-5	Título V. Planificación y Gobernanza local. Artículo 51.- El Estado garantiza que los gobiernos locales, provinciales y regionales cuenten con los recursos financieros, de conocimiento, tecnológicos y humanos, para la planificación y gestión territorial integral. Los instrumentos de planificación territorial serán diseñados para el total de la superficie geográfica de la respectiva unidad geopolítica, con participación vinculante de la población local. Los instrumentos de planificación territorial (IPT) son monitoreados y actualizados periódicamente, en forma íntegra o parcial, y de acuerdo a las normas establecidas en esta constitución, las leyes y otros cuerpos normativos. Los IPT deben explicitar la proporción de la superficie comunal que puede ser destinada a procesos productivos forestales, agrícolas, industriales e inmobiliarios, los que no podrán incluir o afectar áreas protegidas, ni superar el máximo establecido en esta constitución, las leyes u otras normativas vigentes. Los IPT deben contemplar, al menos: bosques nativos, áreas protegidas, formaciones áridas o xerofíticas, humedales, turberas, bofedales, llaretales, cursos de agua permanentes y discontinuos, nacientes y cabeceras de cuencas, napas freáticas y otras cuencas naturales o artificiales de agua, además de los vínculos socioculturales que confluyen en el área geopolítica delimitada por dicho instrumento de planificación. Los instrumentos de planificación territorial deben ser difundidos pública y gratuitamente por los gobiernos locales, quienes garantizarán el acceso a éstos en formato físico y digital. El Estado garantiza la existencia de un registro único nacional, accesible en formato digital y actualizado, de todos los instrumentos de planificación territorial vigentes. Los Organismos de Gobernanza Local contribuirán a la transición socioecológica de los hábitats humanos, promoviendo la gestión participativa, comunitaria y sostenible de los espacios públicos, privados y mixtos y de los procesos económicamente productivos llevados a cabo en el espacio local. Todos los órganos del Estado, centralizados y descentralizados, así como sus funcionarios (as), tendrán la obligación de fiscalizar y monitorear las actividades productivas desarrolladas en sus territorios y denunciar aquellas que incumplan las normas establecidas en la Constitución y la Ley. La comunidad local, sus miembros y sus organizaciones también podrán fiscalizar el cumplimiento de las condiciones impuestas a todos los sectores productivos para garantizar la protección de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, aportando antecedentes de incumplimientos a los Organismos de Gobernanza Local o generando denuncias al Tribunal competente. Las nacientes, cabeceras de cuenca, cursos y cuerpos de agua, humedales, pomponales, turberas, bosque nativo y, en general, todos los bienes comunes naturales inapropiables de una cuenca o subcuenca hidrográfica podrán afectar el estatus jurídico de una propiedad privada, convirtiéndola en mixta por el solo imperio de la ley. Los instrumentos y estructuras de gobernanza propuestos reconocen los derechos de las naciones originarias a la autodeterminación. Todas las normas descritas no deben entrar en conflicto con los derechos fundamentales y territoriales que la presente constitución reconoce a las naciones originarias de Chile.
ICI 164-5	§ Consagra un estatuto constitucional de la tierra y el territorio
ICI 164-5	Artículo 52.- En Chile existen pueblos originarios cuya supervivencia y cultura se fundamenta en la relación de interdependencia con ecosistemas insulares. El Estado deberá respetar los derechos colectivos que los pueblos originarios tienen sobre los ecosistemas insulares en los que habitan, garantizando su uso ancestral.

ICI 210-7	§ Restituir por parte del Estado las Tierras quitadas durante el periodo de dictadura y protección del medio ambiente y del maritorio
ICI 210-7	Artículo 53.- El estado de Chile se compromete a restituir los territorios ancestrales kawésqar quitados durante el periodo de dictadura en Chile a sus respectivas familias.
ICI 210-7	Artículo 54.- El estado de Chile te obligará a generar políticas en defensa del territorio kawésqar y de los otros pueblos con identidad marítima.
ICI 210-7	Artículo 55.- ES DEBER DEL ESTADO GENERAR Políticas de restauración de la flora y fauna nativa.
ICI 70-4	§ Reconoce y protege la especial relación de los pueblos naciones preexistentes con el territorio y su entorno
ICI 70-4	Artículo 56.- De la relación de los pueblos naciones preexistentes con su entorno. El Estado reconoce la especial interrelación ancestral que tienen los pueblos y naciones preexistentes con su entorno natural y concebido como la razón de su subsistencia, desarrollo, espiritualidad y bienestar colectivo. El Estado establecerá mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación física y espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares, costas y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras.
ICI 70-4	Artículo 57.- De las concesiones Las concesiones y permisos otorgados para permanencia, estudio, exploración y explotación de tierras, aguas u otros recursos dentro de los territorios indígenas serán revisadas por las comunidades, para alcanzar acuerdos en torno a su permanencia. La continuidad de dicha concesión y/o permiso será definida entre el titular de dichos derechos y la comunidad afectada por dicha concesión o permiso. Si no se alcanza un acuerdo, prevalecerá la determinación del pueblo afectado y la concesión o permiso deberá cesar.
ICI 70-4	Artículo 58.- De los pasivos medioambientales. Respecto a los pasivos medioambientales dejados a su paso, los plazos de cierre se reducirán a la mitad en el caso de los territorios indígenas ocupados. Cuando justificadamente el plan de cierre de una determinada obra o faena no pueda ser ejecutado en los tiempos definidos por este criterio, la adecuación del mismo no podrá ser aprobada sin el consentimiento del pueblo o comunidad respectiva. El Estado será garante del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, y acudirá subsidiariamente ante su incumplimiento. Cuando no exista normativa de medición suficiente en Chile, será un derecho irrenunciable a los pueblos indígenas afectados, elegir la normativa de medición internacional que mejor les represente.
ICI 76-5	§ Preexistencia de los pueblos indígenas y protección de su relación con el territorio ancestral, su flora y fauna local
ICI 76-5	Artículo 59.- La Constitución reconoce la existencia de los Pueblos y Naciones indígenas preexistentes al Estado de Chile. Así como la relevancia del territorio como fuente de desarrollo político, económico, social y cultural para las mismas: El Estado garantizará su libre determinación estableciendo las condiciones que les permitan determinar su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. El Estado proporcionará políticas de protección medioambiental para los pueblos, los cuales se reservarán su derecho e importancia en la toma de decisiones en las que los territorios ancestrales se vean amenazadas.

	En virtud de lo anterior, los Pueblos y Naciones Indígenas tendrán derecho a que el Estado reconozca y garantice su especial vínculo con el territorio como base fundamental para su desarrollo político, económico, social, cultural, espiritual. Así como garantizar el cuidado y prevalencia de su flora y fauna como identidad local, promoviendo y delegando su protección a los pueblos y comunidades de la lickana.
ICI 96-5	§ Protección y desarrollo de áreas semi-rurales indígenas
ICI 96-5	Artículo 60.- Los pueblos y naciones indígenas tienen la titularidad de los bienes naturales ubicados en territorios ancestrales indígenas, que son parte de buen vivir. Tienen derecho a reivindicación territorial para conservar, administrar, resguardar, usar, gozar y disponer exclusivamente de acuerdo a su derecho propio, respetando los derechos de la naturaleza y sus ecosistemas. Es deber del Estado garantizar su aprovechamiento responsable junto al desarrollo sostenible, sustentable y ecológicamente equilibrado.
ICI 96-5	Artículo 61.- El estado reconoce la relación intrínseca que tiene la identidad de los pueblos y naciones indígenas con la naturaleza y sus ecosistemas presente en sus territorios indígenas, resguardando su espiritualidad, instituciones tradicionales y su derecho propio. El estado en consulta con los pueblo y naciones indígenas garantizan la incidencia en todo instrumento de planificación y desarrollo territorial rural indígena.
ICI 96-5	Artículo 62.- No se aplicarán los impuestos a personas indígenas a que se refiere los artículos xx y xx; en el mismo sentido lo estipulado en el artículo xx, respecto a las actividades económicas que se realicen en territorios indígenas reconocidos conforme a la legislación vigente.
ICI 205-1	§ Reconocimiento constitucional del estado plurinacional, autonomía y libre determinación, derecho de educación, derechos culturales y lingüísticos, derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales y a la salud.
ICI 205-1	Artículo 63.- DERECHO DE LA ÑUKE-MAPU Se reconoce por el Estado de Chile la naturaleza como sujeto de derechos. La naturaleza, Ñuke Mapu, Pachamama o sus equivalentes en las cosmovisiones de cada pueblo y nación preexistente, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, hábitat, bienestar, restauración, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
ICI 205-1	Artículo 64.- DERECHO A LA TIERRA, EL TERRITORIO Y LOS RECURSOS NATURALES: El Estado reconoce, respeta y garantiza la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos y naciones preexistentes reviste su relación con las tierras, territorios, aguas, lugares sagrados, mares costeros, que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado, y en particular, los aspectos colectivos de esa relación. Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a acceder, mantener, proteger y reivindicar los sitios sagrados. El Estado adoptará las medidas eficaces junto con los pueblos para asegurar que accedan, mantengan, respeten y protejan tales espacios. Se debe reconocer y garantizar el DERECHO AL TERRITORIO, se entenderá como territorio la amplitud del espacio en su conjunto, con todos sus elementos porque para la nación mapuche se comprende como un todo, y cada elemento es también parte de nuestra espiritualidad, comprendiéndose la tierra, el suelo, el subsuelo, las aguas y el aire, y cada ser vivo que habita en ella. Los pueblos y naciones preexistentes usaran su territorio que es el lugar determinado por sus usos y costumbres, y antecedente históricos ancestrales, donde se ejercerán los derechos colectivos de los pueblos y naciones en base a mecanismos de administración propios, donde la Consulta vinculante, previa,

	libre e informado es irrenunciable en cualquier aspecto que afecte a los pueblos y naciones.
ICC 737-5	§ Territorios Rurales
ICC 737-5	Artículo 65.- La tierra, los territorios, el agua, la biodiversidad y los ecosistemas, poseen una función social, cultural y ecológica fundamental e irremplazable y serán protegidos por el Estado, que deberá regular su uso, prohibir su deterioro, fomentar su restauración, así como limitar, prohibir y revertir su concentración.
ICC 737-5	Artículo 66.- Las personas y comunidades que habitan territorios rurales, aislados e insulares tienen el derecho a decidir colectivamente sobre la gestión de bienes naturales comunes, sin perjuicio de las autonomías de los territorios indígenas, los derechos humanos y de la Naturaleza.
ICC 737-5	Artículo 67.- Un estatuto especial protegerá la pequeña propiedad rural. Este estatuto debe permitir la pervivencia de las economías rurales, limitar el acaparamiento y la concentración de erras y aguas, evitar la fragmentación de hábitats, cautelar y recuperar los equilibrios socio ecológicos, sitios de memoria, patrimonios ancestrales, culturales y de valor arqueológico e histórico, así como protegerlas ante el riesgo de desastres.
ICC 776-4	§ Agriculturas campesinas de base agroecológica, sistemas de salud in situ y cuidado integrales para los territorios rurales
ICC 776-4	Artículo 68.- Se reconoce el derecho de los animales de crianza a una atención en salud integral mediante infraestructura in situ, que además garantice la educación comunitaria en bienestar animal, promueva la prevención de enfermedades; y protocolos que permitan otorgar asistencia oportuna en condiciones de emergencias o desastres.
ICC 776-4	Artículo 69.- El Estado fomenta, protege y garantiza el desarrollo de una agricultura basada en técnicas tradicionales, ancestrales y de base agroecológica que prevea, se adapte y revierta los efectos de la crisis climática, con el fin de resguardar la soberanía alimentaria y el derecho a una alimentación y nutrición adecuada, los ecosistemas y los sistemas de vida; y que contribuya a la conservación y restauración ecológica.
ICC 776-4	Artículo 70.- Se reconoce la importancia de todos los suelos como ecosistemas complejos y dinámicos que sostienen el desarrollo de la vida, siendo deber del Estado promover y otorgar recursos para su cuidado, protección, conservación y regeneración con base agroecológica. El Estado, mediante la ley de ordenamiento territorial, promoverá el uso, destinación y regeneración de los suelos de manera racional y equitativa; teniendo especial consideración con la mantención de sus funciones ecosistémicas y productivas.
ICC776-4	Artículo 71.- El Estado reconoce a las tierras con suelos de uso productivo como bienes naturales estratégicos para la reconstrucción agroecológica, cuya importancia vital reside en su función ecológica y social, al ser parte de los diversos agroecosistemas que garantizan los derechos políticos, ambientales, el derecho a una alimentación y nutrición adecuada, y la soberanía alimentaria de los pueblos.
ICC 776-4	Artículo 72.- Es deber del Estado proteger las ruralidades de todo proyecto o cualquier tipo de intervención que deteriore los territorios, mediante instrumentos de ordenamiento territorial, estableciendo para ello mecanismos participativos vinculantes para determinar los usos del suelo, las aguas y la biodiversidad, que respete los límites ecológicos, la soberanía alimentaria y el Buen Vivir.
ICC 115-5	Sobre protección del bosque nativo
ICC 115-5	Artículo 73. Deber de protección del bosque nativo Los bosques conforman ecosistemas complejos compuestos por distintos dominios de la vida, los cuales, sostienen un conjunto de procesos ecológicos,

	y biogeoquímicos, reflejo de componentes funcionales irremplazables, donde predominan las especies arbóreas y toda su biodiversidad asociada. Los bosques nativos y sus funciones son insustituibles. Es deber del Estado proteger, preservar, conservar, regenerar y monitorear los bosques nativos, su biodiversidad y el conjunto de funciones ecosistémicas, especialmente de los más amenazados, degradados y aquellos en etapas sucesionales tempranas. Para el cumplimiento de este deber, se diseñarán, establecerán y ejecutarán instrumentos para la protección, preservación, conservación, regeneración y monitoreo del bosque nativo, asegurando la participación de las comunidades, reconociendo y promoviendo conocimientos y saberes campesinos, ancestrales y comunitarios. El Estado destinará recursos para la ejecución de estas acciones, priorizando la ejecución de estas por sobre otras formas de subsidio que promuevan otros usos. Toda intervención del bosque nativo debe respetar criterios ecológicos y con pertinencia cultural, excluyendo el uso del fuego. Las acciones que puedan generar un impacto deberán someterse a las consultas, los permisos y evaluaciones ambientales que establezca la ley y los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile. Es deber del Estado y todas las personas la prevención de incendios forestales.
ICC 826-5	§ La Protección, recuperación y fomento de los árboles endémicos y el bosque nativo
ICC 826-5	Artículo 74.- De la Protección especial a bosques nativos y humedales. El Estado se obliga a corregir toda violación al itrofillmongen que comprende también ecosistemas y bienes naturales comunes, promovida, amparada o permitida bajo el imperio de la Constitución precedente; y a reparar el daño ambiental, considerando y reconociendo el valor fundamental del bosque nativo y humedales en la captura de carbono y disponibilidad de agua. Por permitir directamente la mitigación de efectos adversos del cambio climático, los bosques nativos y humedales gozarán de especial protección, siendo los suelos de aptitud forestal bienes de carácter estratégicos tanto para el país como para los pueblos y naciones preexistentes al estado; obligando a todos los órganos del Estado a lograr el objetivo de cero deforestación de bosques nativos, e impulsar la reparación de éste ejerciendo la nacionalización de la actividad forestal y empresas forestales por exigirlo así la equidad y solidaridad intergeneracional. Los terrenos que hayan estado sometidos a sustitución de bosque nativo por monocultivos por parte de empresas forestales y que corresponda a tierras o territorio ancestral de pueblos y naciones indígenas serán transferidos a título gratuito a éstos para la recuperación y protección conjunta del bosque nativo.
ICC 826-5	Artículo 75.- Prohibición. Se prohíbe autorizar planes de manejo de corta de bosque nativo para recuperación de terrenos con fines agrícolas, urbanísticos, inmobiliarios, energéticos o extractivos, por cuanto dicho permiso no cumple con el objeto de proteger, recuperar y mejorar el bosque nativo para asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental. Se prohíbe de autorización de actividades que promuevan la creación de núcleos urbanos fuera del radio del plan regulador comunal respectiva.
ICC 826-5	Artículo 76.- Se prohíbe la tala de árboles endémicos, o de lento crecimiento que son utilizados con fines alimenticios, medicinales, curativos y espirituales para los pueblos y naciones indígenas. La tala, comercialización y transporte de estos tendrán sanciones penales que determine la ley. El Estado debe proteger, mantener, recuperar y fomentar estas especies.

ICC 984-5	§ Regula los usos de los suelos, y en particular de la actividad forestal y frutícola
ICC 984-5	Artículo 77.- Consideraciones para el desarrollo de actividades productivas forestales y frutícolas. Las actividades productivas basadas en monocultivos forestales y frutícolas, deben realizarse incorporando el análisis socioecológico de los territorios y la planificación estratégica participativa para la gestión responsable de los suelos y las aguas. Todo su encadenamiento productivo y la ejecución de sus proyectos debe considerar sus externalidades negativas sociales y ambientales de la misma forma que sus utilidades económicas, teniendo en cuenta las cuencas hidrográficas como unidad de gestión funcional y otras unidades administrativas del Estado.
ICC 984-5	Artículo 78.- Medidas de adaptación. Como medida de adaptación prioritaria a la crisis climática y ecológica, tales actividades deberán garantizar un manejo y gestión de su producción, teniendo en consideración la función social y ecológica de la propiedad. En el desarrollo de sus actividades tienen el deber de alcanzar progresivamente la carbono neutralidad y la tasa de deforestación neta cero en sus procesos productivos. Quienes desarrollen actividades forestales y frutícolas deberán cumplir con la implementación de prácticas de manejo para la conservación de los suelos y sus funciones ecosistémicas, evitando su degradación y manteniendo la integridad ecosistémica de la cuenca donde se realizan, con pleno respeto a las prácticas culturales de las comunidades indígenas, promoviendo el cuidado y restauración de ecosistemas nativos y la soberanía alimentaria.
ICC 984-5	Artículo 79.- Obligaciones del Estado. Es deber del Estado garantizar la transición socioecológica de la actividad forestal y frutícola para el cuidado de los suelos, correspondiendo a este: 1. Impulsar y guiar una transición de estas actividades hacia la diversificación productiva, desde una perspectiva de escala local, basada en la protección, regeneración y manejo de bosque nativo; considerando técnicas silviculturales adaptativas que contribuyan a generar bosques resilientes a la crisis climática y ecológica, a la seguridad hídrica y al no desplazamiento de las comunidades locales. 2. Prevenir y monitorear estas actividades para evitar la degradación, sustitución, fragmentación y perturbación de los bosques nativos, promoviendo una gestión eficaz que proteja y conserve permanentemente la superficie de suelos no degradados, mediante la creación de leyes, organismos estatales, políticas, instrumentos, mecanismos públicos y sanciones. 3. Regular, a través de una ley, impuestos u otro tipo de compensaciones patrimoniales que percibirá el Estado por la explotación de los suelos y los impactos de la actividad en la calidad de vida de las personas. Los montos recaudados se utilizarán para la restauración de la Naturaleza y el bienestar social, generando un impacto positivo permanente que permita a las actuales y futuras generaciones percibir los beneficios de dicha actividad. 4. Evaluar y autorizar el uso y aprovechamiento del suelo para estas actividades, siempre que estos territorios no presenten escasez hídrica ni un elevado nivel de degradación de los suelos, y cuyas actividades se realicen a través de una silvicultura climáticamente inteligente, la cual consiste en generar bosques biodiversos, productivos y resilientes, capaces de colaborar con el equilibrio de los ciclos y procesos naturales, y otorgarlas prioritariamente a pequeños y medianos propietarios forestales y pueblos originarios, lo que deberá ser fiscalizado para su cumplimiento.
ICC 984-5	Artículo 80.- Nueva regulación de las actividades forestales y frutícolas. El monitoreo, fiscalización, autorización y sanciones del sector forestal se realizará a través de un órgano estatal, cuya regulación se hará por ley. Este órgano será descentralizado, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente o la institución que lo reemplace, el que tendrá un estatuto especial, con recursos financieros y

	técnicos y las atribuciones y competencias suficientes para el cumplimiento de las obligaciones ya señaladas, debiendo además implementar políticas de protección ecológica. La ley deberá regular estas actividades, limitando todos los métodos y sustancias que pongan en riesgo la salud de las personas, los equilibrios ecosistémicos, la sostenibilidad del ciclo hidrológico y la calidad de los suelos. Además, debe establecer obligaciones para quienes desarrollen estas actividades, integrando una perspectiva de protección y reparación de los derechos humanos ambientales y de la Naturaleza establecidas en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre esta materia.
ICC 984-5	Artículo 81.- Gobernanza representativa de las Cuencas. La protección y el cuidado de las aguas y suelos se complementará por medio de los instrumentos y mecanismos de gobernanza que esta Constitución y la ley determinen, los cuales considerarán una diversidad representativa de quienes habitan las cuencas en la toma de decisiones. Dicha gobernanza integrará a los organismos del Estado, los co-habitantes y usuarios públicos y privados del territorio, los pueblos originarios, las organizaciones de la sociedad civil y representantes de la academia, teniendo en cuenta entre otros objetivos: velar por un manejo con criterios ecológicos de las plantaciones forestales, educar a los habitantes y usuarios en el manejo integrado con criterios ecológicos y mantener una superficie representativa de ecosistemas naturales prístinos o con baja perturbación humana.
ICC 984-5	Artículo 82.- De la priorización de la función social y ecológica de los suelos. En todos aquellos casos en que privados, mediante sus actividades productivas forestales y frutícolas limiten con la función ecológica y social de la propiedad o aquellas que deban restituir tierras a comunidades indígenas o campesinas afectadas o desplazadas por dichas actividades, serán susceptibles de expropiación. Las controversias que surjan de estas instancias darán derecho al afectado a reclamar ante los tribunales competentes.
ICI 163-5	§ Consagra la Protección y Regeneración de la Biodiversidad, Transición socioecológica por una economía para el Buen vivir, limitaciones a la Industrial Forestal, Regulación del uso de suelo y de la propiedad, Planificación y Gobernanza local
ICI 163-5	Título I. Protección y Regeneración de la Biodiversidad. Artículo 83.- El Estado reconoce y garantiza el derecho al Buen Vivir y a habitar en ecosistemas sanos, como Derechos Humanos fundamentales. El Estado reconoce a la Naturaleza como sujeta de derechos, y la relación indisoluble de interdependencia de los seres humanos, la naturaleza y su biodiversidad. El Estado de Chile reconoce y protege, como bienes comunes naturales inapropiables, el subsuelo, el agua, la geodiversidad, los ecosistemas naturales, la biodiversidad endémica y su información genética. El Sistema Nacional de Áreas y Ecosistemas Protegidos del Estado (SNAEPE) protege y conserva Parques, Reservas, Corredores Biológicos y Monumentos Naturales, terrestres y marinos, de propiedad y administración pública, en los niveles nacional, regional, provincial y/o local. Es deber del Estado administrar las áreas protegidas con enfoque plurinacional, intercultural y participación vinculante de las comunidades. Las áreas protegidas por el SNAEPE no son licitables ni comercializables. Las atribuciones del SNAEPE se subordinan a las normas constitucionales y legales específicas de las naciones originarias. Las atribuciones del SNAEPE también contemplan, financian y administran: - La Estrategia de Monitoreo de Ecosistemas y Biodiversidades Endémicas, y

	- El Inventario Nacional de Ecosistemas, Biodiversidades Endémicas y patrimonio genético, con sus respectivos registros de propiedad de suelos y patrimonio genético. Las áreas protegidas de propiedad y gestión local, son administradas por Organismos de Gobernanza Local; entidad integrada por representantes de organizaciones sociales, pueblos originarios, instituciones públicas y empresas, todas con residencia o acción local. Su composición debe ser paritaria, plurinacional y equitativa. Su funcionamiento será regulado por las normas dispuestas en esta constitución, las leyes nacionales y reglamentos locales, y para quienes sean beneficiarios(as) de programas sociales. Las personas que habitan el territorio de Chile tienen derecho al acceso gratuito y cercano a ecosistemas y biodiversidades endémicas sanas. Las áreas protegidas serán de acceso gratuito para los habitantes de la comuna en la cual se sitúan Toda actividad extractiva en áreas protegidas está prohibida. Un órgano estatal responsable determina principios, lineamientos y estándares de planes de prevención, protección y regeneración de: ecosistemas, cuerpos y áreas productoras de agua, viviendas o comunidades humanas y patrimonios naturales y culturales, ante eventuales catástrofes de origen natural o artificial. Esta entidad regula y fiscaliza directamente el cumplimiento de los planes de prevención, protección y regeneración. Toda actividad que atenta gravemente contra la integridad de los ecosistemas naturales o daña los equilibrios ecológicos necesarios para la vida humana, queda prohibida. El incumplimiento de esta prohibición constituye delito, será tipificado como delito de Ecocidio y será sancionado por un tribunal competente.
ICI 163-5	Título II. Transición socioecológica por una economía para el Buen Vivir. Artículo 84.- Toda actividad productiva, desarrollada por organizaciones nacionales o extranjeras, en el territorio de Chile, debe supeditarse a las normas constitucionales, la normativa ambiental vigente y ser socioecológicamente sostenible. La actividad productiva socioecológicamente sostenible es aquella que preserva y restaura la integridad y permanencia de ecosistemas naturales y la biodiversidad. Actividades productivas socioecológicamente sostenibles son también aquellas que coexiste de manera armónica con otras prácticas económicas y hábitats humanos. Las actividades productivas socioecológicamente sostenibles son administradas con participación periódica y vinculante de las personas y organizaciones que comparten los territorios donde se lleva a cabo su labor. El Estado de Chile, a través de sus instituciones públicas, puede ejercer la propiedad y administración de actividades productivas socioecológicamente sostenibles. Todos los procesos productivos y de comercialización, llevados a cabo en Chile, están supeditados al sistema normativo ambiental. El sistema normativo ambiental supervisa y sanciona la continuidad de cada rubro con la participación representativa y vinculante de organizaciones y personas asentadas en las localidades donde se ejecutan los procesos productivos y de comercialización. En un plazo no mayor a 10 años desde la promulgación de la presente constitución, las actividades productivas y de comercialización llevadas a cabo por organizaciones nacionales o extranjeras en Chile, deben sustituir los procesos productivos extractivistas y/o contaminantes por procesos productivos socioecológicamente sostenibles.

	El Estado de Chile promueve y fomenta la diversificación productiva con énfasis en la economía local; incentivando la agricultura ecológica, agricultura de conservación, agricultura familiar, el ecoturismo y otras actividades basadas en economías solidarias, circulares y heterogéneas. El Estado crea y financia las instancias de educación, apoyo técnico y financiamiento para esta diversificación productiva. Todos los procesos productivos y de comercialización deben tributar en la o las comunas en las que desarrolla sus operaciones productivas. La prevención, contención y reparación de los efectos para las personas, los hábitats humanos y la naturaleza, de las catástrofes originadas o acontecidas en áreas de producción industrial, agrícola, forestal, minera o de cualquier otra índole, son responsabilidad penal, civil y administrativa de las empresas y organizaciones a cargo de dichos procesos productivos. Un órgano estatal responsable regula, norma y fiscaliza que los procesos productivos sean socioecológicamente sostenibles. Las personas naturales o jurídicas; privadas, públicas o mixtas; nacionales y extranjeras; que desarrollen procesos productivos en Chile, deberán generar planes específicos de prevención, contención y reparación, en base a los lineamientos establecidos por el órgano estatal responsable.
ICI 163-5	Título III. De la Industria Forestal Artículo 85.- Todas las empresas y cooperativas del rubro forestal deberán garantizar el manejo socioecológicamente sostenible de las áreas, recursos y procesos involucrados en su cadena de producción. El funcionamiento productivo socioecológicamente sostenible de la industria forestal contempla el respeto y conservación de áreas de protección de la biodiversidad entre las de producción, la protección de ecosistemas frágiles, especies protegidas, quebradas, cursos naturales, caudales ecológicos mínimos de agua y ecosistemas que rodean las cuencas y subcuencas naturales hidrológicas. Los terrenos afectados por incendios forestales no pueden emplearse para cultivos productivos y su uso se restringe a la restauración de ecosistemas socioecológicamente sostenible. Las prácticas de cultivo que dañan gravemente la calidad del suelo y del caudal hidrológico, tales como el monocultivo y la tala rasa, quedan explícitamente prohibidas por medio de la presente constitución. El Estado de Chile no permite el uso de sustancias que alteran o dañan los equilibrios ecosistémicos de la naturaleza y los hábitats humanos, la calidad del suelo, la calidad del agua y la salud de las personas. Los herbicidas, pesticidas, fertilizantes u otras sustancias orgánicas e inorgánicas que demuestran ser nocivas quedan explícitamente prohibidas. Someterse al nuevo sistema normativo y de evaluación ambiental será también obligatorio para todos los procesos productivos de las empresas forestales ya en operaciones desde antes de la entrada en ejercicio del presente cuerpo normativo.
ICC 680-5	§ Propone un Sistema Nacional de Áreas Protegidas
ICC 680-5	Artículo 86 Preámbulo. - Las áreas protegidas del Estado corresponden a porciones de mar o terreno de excepción, delimitados y reconocidos formalmente por acto de autoridad pública, que deben ser gestionadas con estricto apego a su objeto de creación y a las limitaciones y finalidades que establecen las leyes y sus respectivos instrumentos de gestión para asegurar la preservación y conservación de la diversidad biológica y cultural del país.
ICC 680-5	Artículo 87.- El Estado de Chile creará el Sistema Nacional de Áreas Protegidas el cual garantizará la protección, restauración y conservación de la diversidad biológica y cultural del país presente en las áreas protegidas. Este Sistema contará con la correspondiente capacidad institucional pública y financiamiento,

	estará integrado por sistemas y subsistemas de carácter nacional, regional y comunal. Su gestión y planificación, integrará en la toma de decisiones a las comunidades locales, pueblos originarios y otros grupos civiles interesados en la gestión de la conservación y restauración de los territorios, ecosistemas y corredores que sean de alta importancia ecológica o cultural. Estará sujeto a regulación por las leyes y normas que para ello se dicten. La afectación, modificación y desafectación de un área protegida deberá ser realizada mediante una ley.
ICC 680-5	Artículo 88.- Las Áreas Protegidas del Estado serán consideradas un tesoro vivo de la nación y la humanidad, el Estado tendrá la misión de preservar, proteger, conservar y administrar con presupuestos esenciales los sistemas y subsistemas de las áreas protegidas y para la mantención de la vida.
ICC 680-5	Artículo 89.- Los ecosistemas y especies contenidos en las áreas bajo protección oficial en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas se consideran sistemas claves para la soberanía y el desarrollo, constituyendo bienes estratégicos de la Nación y en esa calidad son inalienables, inembargables, inenajenables e imprescriptibles; y esenciales para la mantención de la vida.
ICC 680-5	Artículo 90.- Se declaran inviolables e inconcesionables los elementos naturales que componen las áreas bajo protección oficial, quedando prohibida toda actividad productiva e industrial perjudicial dentro de las áreas protegidas. De igual manera, quedarán prohibidas aquellas actividades que desarrollándose fuera de estas áreas puedan poner en riesgo dichas áreas. Formarán parte del área protegida las cuencas, subcuencas y microcuencas o partes de ellas, el suelo, subsuelo, espacio aéreo, genes, las porciones de mar, terrenos de playa, playas de mar, glaciares, embalses, ríos o tramos de éstos, lagos, lagunas, estuarios, humedales, corredores biológicos y todos aquellos componentes bióticos o geológicos situados dentro de su perímetro.
ICC 680-5	Artículo 91.- Las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país deberán contar con un instrumento de gestión, cuya planificación, implementación, monitoreo, presupuesto y capacidad para su gestión serán definidos por el Servicio público encargado de su administración.
ICC 680-5	Artículo 92.- Para proteger y conservar las áreas protegidas, el Estado creará formal y estructuralmente el cuerpo nacional de guardaparques, como órgano del Estado, que será considerado la autoridad competente en la preservación, protección, conservación y administración de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado de Chile. Contará con estatuto y escalafón propio, infraestructura y equipamiento. El estado otorgará el financiamiento suficiente para cumplir sus funciones. El Cuerpo Nacional de Guardaparques, tendrá la función de velar por la correcta aplicación de las leyes, normas y reglamentos que se dicten para el funcionamiento del Sistema Nacional y los correspondientes subsistemas de áreas protegidas. Quienes lo integren actuarán como ministros de fe, ante cualquier evento que requiera de su comparecencia frente a actos que provoquen daño o menoscabo a la biodiversidad, así como a elementos culturales, geofísicos o a la infraestructura de un área protegida.
ICC 811-5	§ Estatuto de los Ecosistemas
ICC 811-5	Artículo 93.- De la importancia de los ecosistemas de Chile. El Estado reconoce que todos los ecosistemas dentro del territorio y maritorio del país, son una reserva de la diversidad biológica y parte de su patrimonio natural, los cuales son esenciales para el desarrollo de la vida y las sociedades.
ICC 811-5	Artículo 94.- Del Ámbito de aplicación del Estatuto de los ecosistemas. El presente Estatuto aplicará en todo el territorio y maritorio, basado en los principios promulgados en la constitución y las Leyes, con fin de establecer un equilibrio entre el desarrollo de la sociedad y la Naturaleza.

ICC 811-5	Artículo 95.- De la Institucionalidad de los ecosistemas y la Naturaleza. La institucionalidad y órganos del Estado que velarán por la protección de los ecosistemas serán regulados por la Constitución y las Leyes
ICC 811-5	Artículo 96.- De los deberes del Estado con los ecosistemas y la Naturaleza. Es deber del Estado proteger y conservar los ecosistemas y su biodiversidad, promoviendo la investigación científica, la educación ambiental y la participación para su preservación, regeneración y restauración.
	ARTICULOS TRANSITORIOS
ICC 115-5	Sobre protección del bosque nativo
ICC 115-5	Artículo Transitorio Décimo Quinto. El Estado reconocerá y deberá mantener la superficie total de los bosques nativos existentes en Chile al entrar en vigencia esta Constitución, como patrimonio cultural y natural del país, inalienable, imprescriptible e irrenunciable, definido por medio de un catastro nacional con plazo máximo de un año, desde la entrada en vigencia de la presente Constitución.
ICC 826-5	§ La Protección, recuperación y fomento de los árboles endémicos y el bosque nativo
ICC 826-5	Artículo Transitorio Décimo Sexto. Deróguese el DFL 701.
ICC 826-5	Artículo Transitorio Décimo Séptimo. En el plazo de un año, contado desde la entrada en vigencia la Constitución, el Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente impulsará una política de protección, recuperación, y fomento del bosque nativo en los territorios degradados. Prohíbese subsidiar con fondos estatales la reconversión a bosque nativo de plantaciones como pino y eucaliptus igual o superior a 5 hectáreas, exceptuándose en territorios indígenas
ICC 732-5	§ Artículo transitorio de nueva institucionalidad estatal para una efectiva fiscalización del sector forestal y artículo de expropiabilidad de tierras forestadas con especies exóticas
ICC 732-5	Artículo Transitorio Décimo Octavo. Creación del Servicio Nacional de Protección de los Bienes Comunes Vegetales y de Fiscalización del Sector Forestal. El Estado instituye una entidad pública denominada “Servicio Nacional de Protección de los Bienes Comunes Vegetales y de Fiscalización del Sector Forestal”, que reemplazará a la actual CONAF, que tendrá las atribuciones y competencias de un servicio público descentralizado, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente o el organismo que lo reemplace y que tendrá una ley que lo regulará. El Estado deberá asignar los recursos financieros y técnicos para implementar las políticas de protección ecológica en el país, así como implementar una Ley de Restauración Ecológica y fiscalizar al sector forestal.
ICC 732-5	Artículo Transitorio Décimo Noveno. Expropiación de tierras forestadas en propiedad de privados. Las tierras forestadas en propiedad de privados, podrán ser expropiadas por el Gobierno bajo las siguientes condiciones: a) Para el desarrollo de Planes Estratégicos de protección contra incendios, que busquen salvaguardar poblaciones humanas, patrimonios ecológicos, contrarrestar la pérdida de cuerpos de agua y otros lineamientos establecidos en los Planes Estratégicos. Estas gestiones serán diseñadas en armonía con la planificación territorial, a nivel local, regional y nacional. b) Para obtener nuevos terrenos para la edificación de viviendas y el desarrollo de proyectos habitacionales de acuerdo con los principios establecidos por la Constitución, de manera adecuada y suficiente. c) Para la restauración y recuperación de zonas, con un alto valor y significación ecológica, cultural, social e histórica, con especial énfasis en zonas degradadas, en riesgo ecológico y aquellas sujetas a protección institucional.

	d) Para la devolución y restitución de tierras y territorios indígenas históricos y espacios sagrados, en todas las regiones del país, a través de planes anuales.
ICC 732-5	Artículo Transitorio Vigésimo. El Congreso deberá legislar una ley sobre subvención forestal, que se denominará Ley de Restauración Ecológica, la cual incluye la rehabilitación de territorios con especies endémicas, así como para la gestión y protección de corredores ecológicos, de recuperación y protección de cursos de agua, lo que establece la coherencia y armonía con los principios y objetivos de un país plurinacional, a partir de la consolidación de las prácticas del Buen Vivir, como filosofía y valores de las culturas y naciones preexistentes al Estado.
ICC 776-4	§ Agriculturas campesinas de base agroecológica, sistemas de salud in situ y cuidado integrales para los territorios rurales
ICC 776-4	Artículo Transitorio Vigésimo Primero. El Congreso deberá dictar en el plazo de un año desde la entrada en vigencia del presente texto constitucional, una ley que fijará los mecanismos necesarios para garantizar la eliminación gradual, dentro de plazos establecidos, de los agentes agroquímicos, biotecnológicos y nanotecnológicos que afecten la salud humana y los ecosistemas, sin detrimento de la soberanía alimentaria de los pueblos. Dicha ley deberá incorporar las necesidades de investigación, financiamiento y acompañamiento técnico para garantizar una adecuada transición hacia la agroecología. Se aplicará el principio precautorio frente a cualquier elemento de discusión que pueda poner en riesgo los conceptos antes mencionados.
ICC 74-4	§ Sobre derechos de los pueblos y naciones preexistentes a la tierra, territorio, recursos y bienes naturales (Artículos Transitorios)
ICC 74-4	Artículo Transitorio Vigésimo Segundo. Dentro de los cinco primeros meses posteriores a la entrada en vigencia de la Constitución, el Gobierno de Chile deberá constituir y financiar una comisión especial, plurinacional y paritaria, encargada de desarrollar e impulsar las bases de una política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados. En la Comisión deberán tener representación proporcional todos los pueblos y naciones preexistentes al Estado. Las bases de la política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas y territorios indígenas históricos y de la recuperación de la propiedad comunitaria de los bienes naturales, deberá dar preferencia y urgencia a la restitución de tierras que cuenten con espacios sagrados o de significación cultural. Dentro de los primeros tres meses de funcionamiento, la Comisión informará al Gobierno de Chile respecto a las demandas de restitución de tierras que cuenten con informe de factibilidad aprobado por la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena pendiente de ejecución, para que en el plazo de 8 meses se concluya su adquisición. Aquellas tierras indígenas históricas catastradas que estén en posesión del Fisco, serán transferidas a título gratuito a las comunidades indígenas respectivas dentro de un plazo máximo de dos años, una vez que presenten solicitud ante el organismo correspondiente designado por la Comisión a que hace referencia este artículo. La Comisión deberá evacuar su trabajo dentro de un plazo máximo de dos años contados desde el momento de su constitución, prorrogables por igual período previo requerimiento de la propia Comisión.
ICC 74-4	Artículo Transitorio Vigésimo Tercero. Decrétese la nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, mega proyectos de generación eléctrica y cualesquiera otros del mismo tipo que recayeren sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas, cuando estos permisos, autorizaciones o concesiones hayan sido otorgados o implementadas sin el

	consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas del territorio o la debida consulta, por tratarse de actos vulneratorios de los derechos a la integridad de las tierras y territorios indígenas, de los derechos culturales y de supervivencia, y de la libre determinación y autonomía de los Pueblos y Naciones Preexistentes al Estado. Se evaluará un nuevo otorgamiento de estos permisos, autorizaciones o concesiones en un plazo no mayor a 2 años, después de los correspondientes procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, de acuerdo a las normas en la materia y estándares internacionales aplicables, velando, en cualquier caso, en conjunto con las comunidades, por la preservación del territorio bajo los principios de solidaridad y equidad intergeneracional.
ICC 984-5	§ Regula los usos de los suelos, y en particular de la actividad forestal y frutícola
ICC 984-5	Artículo Transitorio Vigésimo Cuarto. A 5 años desde la entrada en vigencia de esta Constitución, la transición mencionada en los artículos precedentes deberá estar completada. A su vez, al año 2030, el estado deberá haber dictado las leyes y elaborado las políticas, planes y programas necesarios para la integración y adecuación de técnicas y tecnologías tanto para el manejo de los cultivos, como para los procesos de manufactura y distribución, y el manejo adecuado de bosques nativos, quedando prohibido en todo el territorio las prácticas de monocultivo intensivo de especies exóticas, y todos los métodos y técnicas de cultivo y cosecha que pongan en riesgo la seguridad, el bienestar de las comunidades humanas, que afecten la biodiversidad, y la conservación de los ecosistemas y la soberanía alimentaria.
ICC 984-5	Artículo Transitorio Vigésimo Quinto. Al año segundo desde la entrada en vigencia de esta Constitución la entidad pertinente elaborará un diagnóstico de los usos de suelo a nivel de cuencas actual y proyectado, poniendo énfasis en la cobertura de bosques nativos y plantaciones forestales, evaluando el estado de la vegetación de los cauces de aguas, y determinando la superficie máxima de siembra y cultivo de especies exóticas en cada cuenca hidrográfica, a fin de mantener el equilibrio de los ecosistemas, evitar la escasez hídrica, la erosión de los suelos, entre otros objetivos que atienden a lo dispuesto en esta norma.
ICC 984-5	Artículo Transitorio Vigésimo Sexto. Todo título de uso, acceso y aprovechamiento de estas actividades pasarán a tener el carácter de temporales, caducables, revocables, y deberán sujetarse a las reglas de la Constitución, las leyes y la institucionalidad competente.
ICC 984-5	Artículo Transitorio Vigésimo Séptimo. Las plantaciones de especies forestales y frutícolas existentes deberán entregar un plan de manejo actualizado, y planes de evaluación y contingencia para prevenir los incendios forestales y elaborar planes de gestión de incendios, que considere medidas efectivas que minimicen el riesgo de centros poblados y lugares de alto valor para la biodiversidad.
ICC 984-5	Artículo Transitorio Vigésimo Octavo. Para el año 2040, será deber de cada región determinar un porcentaje mínimo de superficie con vegetación nativa conectada a otros parches de vegetación nativa y con accesos a cursos de agua, reforestadas con especies nativas con el fin de lograr paisajes heterogéneos a nivel de cuenca que contribuya a la recarga de los acuíferos.
ICC 984-5	Artículo Transitorio Vigésimo Noveno. La nueva institucionalidad referida en el artículo 4 reemplazará a la actual Corporación Nacional Forestal (CONAF).
ICC 984-5	Artículo Transitorio Trigésimo. Con la entrada en vigencia de esta Constitución, se entenderá derogado el DL 701.
ICI 93-4	§ Derecho de los pueblos y naciones preexistentes a la tierra, territorio, recursos y bienes naturales
ICI 93-4	Artículo Transitorio Trigésimo Primero. Dentro de los 3 primeros meses posteriores a la entrada en vigencia de la Constitución, el Gobierno de Chile

	deberá constituir y financiar una comisión especial, plurinacional y paritaria, encargada de desarrollar e impulsar las bases de una política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados. En la Comisión deberán tener representación proporcional todos los pueblos y naciones preexistentes al Estado. Las bases de la política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas y territorios indígenas históricos y de la recuperación de la propiedad comunitaria de los bienes naturales, deberá dar preferencia y urgencia a la restitución de tierras que cuenten con espacios sagrados o de significación cultural. Dentro de los primeros tres meses de funcionamiento, la Comisión informará al Gobierno de Chile respecto a las demandas de restitución de tierras que cuenten con informe de factibilidad aprobado por la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena pendiente de ejecución o la institución pública que sea encargada para dicha finalidad, para que en el plazo de 1 año se concluya su adquisición. Aquellas tierras indígenas históricas catastradas que estén en posesión del Fisco, serán transferidas a título gratuito a las comunidades indígenas respectivas dentro de un plazo máximo de 1 año, una vez que presenten solicitud ante el organismo correspondiente designado por la Comisión a que hace referencia este artículo. La Comisión deberá evacuar su trabajo dentro de un plazo máximo de 1 años contados desde el momento de su constitución, prorrogables por igual periodo previo requerimiento de la propia Comisión.
ICI 93-4	Artículo Transitorio Trigésimo Segundo. Decrétese la nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, mega proyectos de generación eléctrica y cualesquiera otros del mismo tipo que recayeren sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas, cuando estos permisos, autorizaciones o concesiones hayan sido otorgados o implementadas sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas del territorio o la debida consulta, por tratarse de actos vulneratorios de los derechos a la integridad de las tierras y territorios indígenas, de los derechos culturales y de supervivencia, y de la libre determinación y autonomía de los Pueblos y Naciones Preexistentes al Estado.

TEXTO SISTEMATIZADO TEMÁTICA 9

Soberanía alimentaria y resguardo de la semilla ancestral y campesina

ICC 639-5 (ICC 595-5)	§ Establece capítulo sobre el mundo rural en la nueva constitución
ICC 639-5	Artículo 97.- La Constitución reconoce y valora el Mundo Rural, como un espacio territorial de vida, de hábitat, de producción, recolección y renovación de los bienes comunes de la tierra y de las aguas marítimas, lacustres y de los ríos y demás cuerpos de agua, con una amplia generación cultural, en que viven y se desenvuelve, una parte significativa de la población. Se reconoce su aporte en la generación y expresión cultural de los pueblos originarios y en el conjunto del país.
ICC 639-5	Artículo 98.- Los campesinos, pueblos originarios, pescadores artesanales, recolectores artesanales y otras personas que trabajan en zonas rurales son sujetos históricos portadores de una cultura y cosmovisión propias, con diversos conocimientos, prácticas e innovaciones, incluidos los sistemas tradicionales de agricultura, pastoreo, silvicultura, pesca, apicultura, ganadería, recolección, cultivo y cuidado de semillas y animales domésticos, alimentación, medicina tradicional y artesanías rurales.
ICC 639-5	Artículo 99.- El Estado reconoce la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a determinar libremente y poner en práctica sus propios sistemas de producción, procesamiento y distribución de alimentos. La alimentación y la soberanía alimentaria son derechos fundamentales e inalienables. La realización de estos derechos son principios ordenadores de las políticas agrícolas y alimentarias del país. La producción de alimentos para el consumo interno, deberá ordenar el conjunto de la producción agrícola.
ICC 639-5	Artículo 100.- El Estado garantizará el derecho de campesinas, campesinos y pueblos originarios, pescadores artesanales, recolectores rurales y otras personas que trabajan en zonas rurales, a la tierra, al agua, al libre manejo e intercambio de semillas y animales de cría, a los conocimientos y a los recursos económicos necesarios para la producción. No se permitirá la privatización de la capacidad reproductiva de plantas y animales, como tampoco de sus procesos vitales, componentes y estructuras celulares, genéticas y químicas. Asimismo, no se permitirá la producción, uso, consumo e importación de cultivos y alimentos transgénicos en el país, incluida la prohibición de producción de semillas transgénicas.
ICC 639-5	Artículo 101.- La tierra, los territorios, el agua, la biodiversidad y los ecosistemas, poseen una función social, cultural y ecológica fundamental e irremplazable y serán protegidos por el Estado, que deberá regular su uso, prohibir su deterioro, fomentar su restauración, así como limitar, prohibir y revertir su concentración. Las leyes reconocerán distintas formas de propiedad y usufructo de la tierra, como la propiedad individual, privada, colectiva, comunitaria, estatal, pública, cooperativa, consuetudinarias y otras.
ICC 639-5	Artículo 102.- El Estado protegerá la salud humana, los ecosistemas y la soberanía alimentaria, velando por alimentos sanos y libres de contaminación y su producción, regulando el uso de agroquímicos, plaguicidas, agentes biológicos nocivos. Será su deber proteger las semillas contra la homogeneización, la destrucción y la contaminación genética. Una Ley especial hará dicha regulación.
ICC 639-5	Artículo 103.- El Estado debe fomentar el desarrollo de tecnologías y conocimientos para la agricultura campesina e indígena de base agroecológica. Incluyendo la investigación científica y los saberes tradicionales. Asimismo, debe

	garantizar los servicios tecnológicos, velando por la transparencia sobre las innovaciones tecnológicas, sus impactos y alternativas. Deberá además, asegurar el financiamiento de procesos de cambio hacia métodos agroecológicos.
ICC 639-5	Artículo 104.- El Estado fomentará y protegerá los mercados locales y circuitos cortos de comercialización de alimentos, incluidas las compras y ventas directas, como asimismo emprendimientos mayores, que este sector pueda realizar en forma individual o colectiva.
ICC 639-5	Artículo 105.- Las políticas agrícolas deben desarrollarse de manera participativa y el Estado debe garantizar la existencia de instancias de participación efectiva para todos y todas quienes habiten y trabajen en los territorios rurales.
ICC 639-5	Artículo 106.- El trabajo en la agricultura, silvicultura, agroindustria, pesca y extracción de productos del Mar y otras actividades afines, requerirán una regulación específica, atendida la naturaleza de estas faenas, en una Ley especial que proteja los derechos de las y los trabajadores. Lo mismo vale para los trabajos de temporada o esporádicos, sean ejecutados por mano de obra nacional o migrante. Una Ley especial regulará también las Condiciones de Higiene y Seguridad Laboral en las faenas rurales, protegiendo de los efectos del uso de agrotóxicos y en prevención de las enfermedades profesionales.
ICC 639-5	Artículo 107.- Las y los campesinos, pueblos indígenas, pescadores artesanales, recolectores artesanales y otras personas que trabajan en zonas rurales, tienen derecho a formar e integrar asociaciones, sindicatos, cooperativas u otras organizaciones gremiales, para proteger sus intereses y negociar colectivamente, cuando ello proceda. Una Ley especial de Sindicalización Campesina y Organizaciones Rurales, regulará el proceso de constitución, sus finalidades, participación, capacitación y extensión, como sobre su financiamiento.
ICC 639-5	Artículo 108.- Los tratados internacionales, que Chile suscriba o adhiera, deberán respetar con integridad la soberanía alimentaria, la biodiversidad y el bienestar o buen vivir de las campesinas, campesinos, pueblos indígenas, pescadores, recolectores y otras personas que trabajan en las zonas rurales.
ICC 639-5	Artículo 109.- Se otorga rango constitucional a la Declaración Internacional sobre los Derechos Campesinos y de Otras Personas que trabajan en las Zonas Rurales, adoptada durante la sesión 73, con fecha 17 de Diciembre de 2018, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por el mismo Organismo de las Naciones Unidas, en la sesión 107ª, con anterioridad, el 13 de Septiembre de 2007.
ICC 639-5	Artículo 110.- Los territorios rurales serán gobernados y administrados por los entes de administración que esta Constitución establece, con especial atención a las necesidades ecológicas, sociales, económicas y culturales de cada territorio y sus habitantes.
ICC 639-5	Artículo 111.- El Estado reconoce la ciudadanía rural- como una expresión legítima de la ciudadanía general- en cuanto se consideran factores propios de la vida rural, como su presencia en los territorios, incluso en los más apartados, ejerciendo la totalidad de los derechos y deberes que esta Constitución consagra, como expresión de igualdad de todos sus ciudadanos.
ICC 673-5	§ Sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria

ICC 673-5	Artículo 112.- de la importancia de la seguridad y soberanía alimentaria. El Estado reconoce a la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria como interés público para garantizar el derecho a la alimentación suficiente y saludable en el marco del cumplimiento de los derechos fundamentales, en contexto de crisis climática y ecológica.
ICC 673-5	Artículo 113.- del reconocimiento de los actores para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria El Estado reconocerá, por intermedio de la Ley, como actores relevantes para la soberanía y seguridad alimentaria a los pequeños y medianos productores de alimentos que abastecen al país.
ICC 673-5	Artículo 114.- de las prácticas para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria El Estado, a través de sus instituciones y la legislación, es responsable del resguardo de los sistemas de conocimientos y saberes para la producción alimentaria, la protección de las semillas, conservación de los suelos y su uso racional, la eficiencia hídrica, la sustentabilidad en las prácticas silvoagropecuarias y la necesidad de establecer medidas y acciones para la transición agroecológica.
ICC 673-5	Artículo 115.- de los deberes para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria Es deber del Estado generar políticas, planes y programas que aseguren la soberanía y seguridad alimentaria con criterio país y pertinencia cultural, local y regional, fomentando la investigación, prácticas y acciones que promuevan la adaptación continua de la institucionalidad para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. El Estado debe conservar los suelos agrícolas y productivos, evitando la degradación de estos y la contaminación del agua, tomando todas las medidas y acciones para evitar la concentración de suelos productivos u otros bienes empleados en la producción de alimentos en manos de entes privados, para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de las actuales y futuras generaciones.
ICI 64-5	§ Establece la soberanía alimentaria de los pueblos originarios
ICI 64-5	Artículo 116. Es deber del Estado reconocer, promover y amparar a los pueblos en sus políticas y estrategias de producción alimentaria, junto a la distribución y consumo de alimentos. Además, se prohíbe la patentación sobre cualquier otro ser vivo ya sea animal, fungí o vegetal incluidas las modificaciones genéticas. Se debe garantizar además el conocimiento del origen de los alimentos, al igual que el acceso a las tierras cultivables, agua y semillas.
ICI 123-5	§ Consagra el reconocimiento de las semillas ancestrales y sus mecanismos de protección para el uso inadecuado de ellas.
ICI 123-5	Artículo 117. Las naciones originarias que habitan forman parte del país, tienen derecho a administrar las semillas y sus variados usos, por lo que, en el ejercicio de la autonomía y libre determinación, una ley deberá regular los procedimientos para el reconocimiento de las semillas ancestrales y sus mecanismos de protección para el uso inadecuado de ellas.
ICI 250-4	§ Reconocimiento constitucional de la agricultura, ganadería y silvicultura indígena en los bienes naturales, aguas, tierras y territorios indígenas.
ICI 250-4	Artículo 118. La constitución reconoce, protege y respeta bienes naturales, aguas, tierras y territorios indígenas. El estado de acuerdo con los pueblos y naciones indígenas garantizará el fomento y producción agrícola, ganadera y silvícola rural, resguardando su identidad espiritual, biocultural, patrimonial, social, económica y política, conforme a sus instituciones tradicionales y a su derecho propio.

	Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a establecer, gestionar, resguardar y mantener sus propios sistemas de producción, administración y desarrollo ecosistémico de su agricultura.
IPC 67-4	§ Garantiza el derecho a la alimentación y soberanía alimentaria, y proteger la agricultura campesina e indígena, la pesca artesanal y la recolección artesanal.
IPC 67-4	Artículo 119. A fin de asegurar alimentos saludables, la orientación de la agricultura debe ser hacia las formas de manejo, producción y procesamiento agroecológicos, diversificados y desconcentrados. El Estado debe proveer los recursos y formas de apoyo necesarios para garantizar procesos de cambio hacia métodos agroecológicos de producción y procesamiento.
IPC 67-4	Artículo 120. Las y los campesinos, los pueblos originarios, las y los recolectores artesanales y los pescadores artesanales y sus organizaciones tienen derecho a participar en la definición de políticas agrícolas y alimentarias. El Estado deberá facilitar y apoyar esta participación.
ICC 113-5	Reconoce el derecho a la soberanía alimentaria
ICC 113-5	Artículo 121. La soberanía alimentaria es el derecho fundamental e inalienable de los pueblos a determinar libremente y poner en práctica sus propios sistemas alimentarios, así como a participar en los procesos de adopción de decisiones sobre la política alimentaria y el derecho a la alimentación, con el fin de proporcionar alimentos sanos, libres de contaminantes, diversos, nutritivos, culturalmente apropiados, suficientes, abundantes, accesibles y asequibles para todas y todos quienes habitan el país. La soberanía alimentaria es indispensable para el buen vivir y es el principio ordenador de las políticas agrícolas y alimentarias del país, cuyo objetivo será la producción de alimentos para el consumo interno.
ICC 113-5	Artículo 122. El Estado reconoce como actores esenciales para garantizar la soberanía alimentaria a campesinas y campesinos, pescadoras y pescadores, recolectoras y recolectores artesanales, crianceras y crianceros, apicultoras y apicultores, pueblos indígenas y otras personas y comunidades que trabajan en la producción y recolección artesanal y tradicional de alimentos. El Estados las y los reconoce como sujetos históricos portadores de una cultura y cosmovisión propias, con diversos saberes y conocimientos, prácticas e innovaciones, entre las que se consideran los sistemas tradicionales de agricultura, pastoreo, silvicultura, pesca artesanal, apicultura, ganadería, recolección, cuidado de semillas, crianza de animales, producción y recolección de medicinas tradicionales, con formas de manejo, producción y procesamiento agroecológicos, diversificados y desconcentrados, que permiten conservar la naturaleza, y mejorar progresivamente la base productiva del país.
ICC 113-5	Artículo 123. El Estado reconoce y garantiza a los actores esenciales de la soberanía alimentaria, su derecho a acceder y a hacer usufructo individual o colectivo de la tierra, agua y mar, al libre uso, manejo e intercambio de semillas y animales de cría, a los conocimientos, a los recursos económicos y a la biodiversidad. El Estado desarrollará normativas y políticas públicas destinadas a garantizar su acceso preferente a estos bienes. En tales políticas se brindará prioridad a mujeres y jóvenes rurales.
ICC 113-5	Artículo 124. La tierra, el agua y el mar, cumplen una función social y ecológica irremplazables que deben ser protegidas por el Estado y no pueden quedar al arbitrio del mercado. El Estado deberá regular su uso a través de diferentes instrumentos, prohibir su deterioro, fomentar su restauración, regeneración, limitar o prohibir la concentración de su propiedad y reconocer los usos consuetudinarios campesinos y de los pueblos originarios. Todo instrumento de ordenamiento territorial deberá fijar objetivos de soberanía alimentaria para el territorio.

	El Estado generará normativas y políticas para combatir la concentración y extranjerización de su propiedad, cumpliendo con las normas de regulación económica, social y medioambiental que la Constitución y la ley determine. El Estado reconoce la legitimidad de las distintas formas de propiedad y aprovechamiento de la tierra.
ICC 113-5	Artículo 125. El Estado debe contar con políticas e instituciones orientadas específicamente al apoyo técnico y financiero de los actores esenciales reconocidos en el artículo 2, poniendo a su disposición las herramientas y recursos necesarios para fortalecer procesos productivos y emprender la transición agroecológica, facilitando su acceso a capacitación, información y participación temprana y vinculante en el diseño e implementación de tales políticas e instituciones. El Estado reconoce la legitimidad de las distintas formas de propiedad y aprovechamiento de la tierra.
ICC 113-5	Artículo 126. El Estado debe fomentar el desarrollo del conocimiento y tecnología en función del resguardo y fortalecimiento de las formas de vida y de producción señaladas en el artículo 2, lo cual debe incluir la promoción de los saberes tradicionales, la investigación científica y la agroecología. El Estado debe garantizar a las y los actores esenciales reconocidos en el artículo 2 su derecho a información y participación vinculante sobre innovaciones tecnológicas que les afecten, sus posibles impactos y alternativas. El Estado no subsidiará investigaciones ni infraestructura para proyectos que contravengan la soberanía alimentaria y los principios agroecológicos.
ICC 113-5	Artículo 127. El Estado debe fomentar los mercados locales y circuitos cortos de comercialización de alimentos, garantizando el acceso a infraestructura necesaria y favoreciendo relaciones comerciales justas entre consumidores y productores. Los circuitos medios y largos de distribución deben minimizar las emisiones de gases de efectos invernadero y reducir la intermediación. El Estado priorizará en su adquisición de alimentos las compras a las y los actores esenciales reconocidos en el art. 2, a través de circuitos cortos de distribución. El Estado adoptará las medidas necesarias para regular los precios de los alimentos a modo de permitir un ingreso digno a las y los productores, y una adecuada disponibilidad y acceso equitativo a alimentos saludables para toda la población.
ICC 113-5	Artículo 128. Es deber del Estado asegurar los medios y medidas necesarias para resguardar a los actores esenciales reconocidos en el artículo 2 de abusos, destrucción, contaminación y prácticas monopólicas, oligopólicas, extractivistas, especulativas y delictuales que atenten contra su bienestar, formas de vida y de producción. El Estado protegerá a las comunidades rurales de todo desplazamiento forzoso que los aleje de su tierra y/o medios de vida.
ICC 113-5	Artículo 129. Se reconoce el derecho de los actores esenciales indicados en el artículo 2 a fundar e integrar asociaciones, sindicatos, cooperativas, u otras organizaciones para proteger sus intereses y negociar colectivamente. Es deber del Estado promover su formación y garantizarles acceso a mecanismos de participación directa y vinculante en la preparación y aplicación de planes, políticas, programas y normas en materias que les afecten. Para ello, se creará una institucionalidad y legislación específica que considere las particularidades propias del sector, como sus patrones de dispersión, estacionalidad y dinámicas locales.
ICC 113-5	Artículo 130. Las y los trabajadores rurales, por sus condiciones de informalidad, estacionalidad y precariedad, son considerados como grupo especial en lo que refiere a mecanismos garantes de sus derechos laborales, a la salud y de seguridad social contenidos en esta Constitución, por lo que el

	Estado debe contar con instituciones y legislación orientadas específicamente a su cumplimiento. Para estos efectos, se aplicarán preferentemente las normas de la legislación nacional e internacional que más favorezcan el ejercicio de estos derechos. Las y los trabajadores rurales enfrentan condiciones especiales de dispersión y estacionalidad, por lo que podrán optar a distintas formas de sindicalización.
ICC 113-5	Artículo 131. El Estado protegerá y reconocerá como patrimonio inapropiable de los pueblos, las semillas y todo material vegetal de propagación, ya que su existencia y diversidad son la base de la alimentación del país. Queda prohibida cualquier forma de privatización de semillas, material vegetal de propagación, animales y otras formas de vida, incluidos los procesos vitales, los componentes y estructuras celulares, genéticas y químicas de ellas. El Estado garantizará los recursos necesarios para la existencia de sistemas públicos de mejoramiento genético, cuyos avances y resultados serán de dominio público. Queda prohibida la producción, uso, consumo e importación de semillas, cultivos, alimentos y aditivos transgénicos en el país.
ICC 113-5	Artículo 132. El Estado asegura a sus agricultores, pueblos y comunidades el derecho a la semilla, que incluye el derecho de guardar, almacenar, transportar, intercambiar, dar, vender, reutilizar, conservar, mejorar y recuperar las semillas como parte del resguardo y conservación de la biodiversidad y del patrimonio genético del país, dando apoyo y fomentando los saberes campesinos y ancestrales que hacen eso posible. El Estado protegerá a quienes cumplen la función de conservar este patrimonio, disponiendo de medios y medidas necesarias para resguardarlos de prácticas que atenten contra su labor e integridad. Se prohíbe cualquier política, legislación, reglamentación o medida que limite el derecho a la semilla. Es deber del Estado proteger las semillas contra la homogeneización, la destrucción y la contaminación genética. Las semillas transgénicas no están incluidas en esta protección ni reconocimiento.
ICC 113-5	Artículo 133. El Estado protegerá la salud humana, los ecosistemas y la soberanía alimentaria. Por ello, se prohíbe el uso, desarrollo, comercialización e importación de plaguicidas definidos como altamente peligrosos según el Sistema Global Armonizado; así como de agentes biológicos experimentales nocivos; y de organismos vivos como semillas, peces o animales modificados genéticamente. Las regulaciones respecto a otros plaguicidas y agroquímicos serán sometidas a análisis bajo el principio precautorio definido en esta Constitución.
ICC 113-5	Artículo 134. La suscripción y ratificación de tratados internacionales no pueden perjudicar la conservación y bienestar de las y los actores esenciales reconocidos en el artículo 2, la soberanía alimentaria y la biodiversidad del país.
ICC 348-5 (439-5 / 521-5)	Reconoce a la semilla como patrimonio cultural vivo e incorpora la figura del defensor de la naturaleza
ICC 348-5	Artículo 135. El Estado de Chile reconoce la Semilla libre de intervención como patrimonio cultural vivo. Perteneciente a los pueblos, campesinos y personas naturales rurales y urbanas que las utilicen con cualquier finalidad no relacionada con intervenciones y privatización o patentaciones. La presente Constitución y las leyes entenderán “semilla” como todo sistema que permita la renovación y reproducción de la vida vegetal, en cualquiera de sus formas y manifestaciones.
ICC 348-5	Artículo 136. Es deber del Estado reconocer asegurar y proteger las prácticas y saberes asociados al cultivo tradicional de semillas, incluyendo las técnicas de cultivo en todas sus fases, uso de tierras y aguas, cuidados relacionados a guarderías y curadurías e intercambios.

	Son formas de cultivo tradicional de semillas todas aquellas que contemplan la aplicación de técnicas tradicionales en todas sus formas. Es deber del Estado además establecer políticas concretas y efectivas para proteger las semillas establecidas en los términos del artículo 1, los territorios donde éstas se reproduzcan y las aguas necesarias para su desarrollo y evitar su alteración, hibridación industrial y en general cualquier peligro para su existencia.
ICC 348-5	Artículo 137. Las sustancias utilizadas para el cultivo industrial de semillas como agroquímicos, abonos, repelentes, fungicidas, plaguicidas y herbicidas de carácter sintética serán regulados por ley. Dicha ley deberá siempre ajustarse a los estándares máximos de protección de la salud humana y no humana además de los ecosistemas que rodean al espacio donde se apliquen, para poder otorgar aprobación para su aplicación en Chile. Se establecerá un mínimo de al menos cinco kilómetros de distancia entre un cultivo que utilice sustancias químicas sintéticas y una población humana o un cultivo de semillas limpias.
ICC 348-5	Artículo 138. La semilla establecida en los términos del artículo 1 sólo podrán ser comercializadas en los términos que señale una ley especial. Esta ley establecerá criterios preferentes para los productores de pequeña y mediana escala que utilicen técnicas tradicionales y con tratamiento agroecológico limpias de sustancias sintéticas y penalizará toda modificación molecular de sus estructuras genéticas e hibridación que las dejen estériles o causen modificaciones que altere su fisonomía o calidad nutricional.
ICC 348-5	Artículo 139. El Estado reconoce y valora como intercambio de semillas y saberes, la práctica comunitaria de intercambiar semillas entre personas autoconvocadas, de manera libre y autónoma, sin que sea considerada una actividad comercial y/o ilegal. Estas prácticas quedan bajo protección especial y no podrán ser condicionadas, limitadas, perseguidas ni prohibidas bajo ninguna circunstancia.
ICC 348-5	Artículo 140. El estado deberá asegurar en sus planes y programas educacionales contenidos directamente relacionados con el reconocimiento de semillas y la soberanía alimentaria. Una ley fijará los contenidos educacionales incluyendo éstos temas.
ICC 348-5	Artículo 141. El Estado asegura la vida e integridad física y psíquica especialmente a las personas reconocidas bajo la figura de activistas, defensores, guardadoras, custodios, curadores y curadoras de semillas y o elementos de la naturaleza. Esta protección se activará inmediatamente ante cualquier denuncia de hostigamiento, acoso, amenaza o persecución que las personas señaladas informen a la autoridad pública.
ICC 388-5	Establece el derecho a la alimentación adecuada y la soberanía alimentaria de los pueblos
ICC 388-5	Artículo 142. Todas las personas tienen el derecho a la alimentación adecuada, suficiente y nutritiva, y a la soberanía alimentaria de sus pueblos, que cubra sus necesidades biológicas, sociales y culturales, en condiciones de dignidad, sostenibilidad y respeto por el medio ambiente, los recursos socioambientales y territoriales, promoviendo el uso de los recursos naturales alimenticios sostenibles del territorio nacional. El Estado vela por el respeto y la protección del derecho a la alimentación adecuada y saludable, la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y nutricional, promoviendo sistemas y políticas alimentarias sostenibles y entornos alimentarios saludables, realizando, resguardando, facilitando y haciendo efectivo los mecanismos para la acción constitucional de protección o tutela de este derecho. El Estado reconoce el derecho a la Soberanía Alimentaria de los pueblos originarios y el valor de la relación ancestral entre los recursos ambientales y la

	cosmovisión de las comunidades indígenas, deberá establecer leyes, con enfoque de género, que permitan el reconocimiento de la vulnerabilidad de los sistemas naturales, el resguardo, la conservación, la biodiversidad y la calidad de los recursos del mar y la tierra que sustentan la alimentación saludable y la cultura de los pueblos originarios, sean estos hidrobiológicos o agropecuarios. El Estado vela y garantiza la disponibilidad y acceso continuo y permanente, físico y económico de los alimentos, elaborando políticas que permitan ejercer mecanismos de control y acceso a información pública sobre trazabilidad, composición y calidad nutricional de los alimentos.
	ARTICULOS TRANSITORIOS
ICC 388-5	Establece el derecho a la alimentación adecuada y la soberanía alimentaria de los pueblos
ICC 348-5	Artículo Transitorio Trigésimo Tercero. Se declara una suspensión de 1 año desde la entrada en vigencia de esta Constitución para la tramitación de cualquier proyecto de ley, acuerdo o tratado internacional relacionado con semillas.

TEXTO SISTEMATIZADO TEMÁTICA 10 Estatuto Antártico y estatuto de glaciares y criósfera	
ICC 875-5	§ Propone un estatuto de la criósfera y glaciares
ICC 875-5	Artículo 143.- El Estado garantizará y promoverá la protección de la criósfera entendida como los componentes de agua en estado sólido, en su diversidad de formas (crioformas), tales como mantos y casquetes de hielo, permafrost con contenido de hielo, nieves, nevizas y todos los tipos de glaciares, entre otras. El Estado reconoce el rol de la criósfera como reserva fundamental y fuente hídrica que desempeña un papel central en la regulación del clima global y local, sobre todo en contexto de emergencia climática. La criósfera es un bien común natural inapropiable. El Estado entiende a los glaciares como aquel volumen de hielo generado principalmente por la recrystalización de la nieve, que puede presentarse con distintas formas, tipos, contenidos de hielo y detritos, ubicación, volumen o tamaños, sin exclusión. El Estado reconoce que los glaciares proveen agua de manera constante, estacional y/o eventual, además de otras funciones a los ecosistemas y los pueblos, reconociéndolos como una de las crioformas más importantes del territorio plurinacional, y entiende que su prevalencia depende del bienestar de la cuenca criosférica que los contiene, la que a su vez puede contener otras crioformas. Dada la escasez de precipitación y los procesos de desertificación, estas crioformas tienen un aporte protagónico en los caudales superficiales y en la recarga de los acuíferos en gran parte del territorio, sobre todo en época de sequía. Los glaciares, así como la cubierta de nieve y el permafrost, son sistemas dinámicos interrelacionados con otros sistemas biogeográficos como los humedales alto andinos, lagunas, acuíferos, entre otros, conformando lo que se entenderá por cuenca criosférica. La cuenca criosférica se entiende como el área delimitada en su parte superior por la divisoria de aguas, y en el límite inferior estará definido por la cota altitudinal más baja determinado por alguna de las siguientes expresiones de la criósfera: 1) el glaciar que se encuentre en la cota más baja 2) la ocurrencia de permafrost o 3) la zona de captación de nieve estratégica para los ecosistemas y/o los pueblos y comunidades. Se entenderá al entorno de las cuencas criosféricas, como ambientes dinámicos dependientes del clima que incluyen los procesos, condiciones y formaciones terrestres que, no siendo parte de la cuenca criosférica, posibilitan su mantención y equilibrio. El entorno comprende el suelo, subsuelo, aguas superficiales y subterráneas, así como el espacio aéreo del ecosistema que rodea a la cuenca criosférica y que posibilita la mantención de las funciones ecosistémicas de aquella. El Estado, en el marco de sus compromisos para hacer frente a la emergencia climática, reconocerá a la criósfera por sus múltiples e irremplazables funciones, entre ellas su rol imprescindible para salvaguardar el equilibrio ecosistémico y de la biodiversidad, y constituir una garantía de derechos humanos, derechos sociales y de la Naturaleza, para el presente y el futuro. El Estado garantizará la

	protección de la Antártica y las cuencas criosféricas prohibiendo en ésta todo tipo de actividad industrial, y la reconocerá como una zona libre de intervención tanto directa como indirecta, incluso subterránea, un bien común natural inapropiable, intransferible, e insustituible. Los proyectos que se desarrollen en el entorno de las cuencas criosféricas deberán demostrar previo a someterse a cualquier proceso de evaluación ambiental, vía Estudio-Informe que no afecta las funciones ecosistémicas de la cuenca criosférica, lo que será evaluado y visado por la autoridad ambiental y los pueblos y comunidades que habitan el territorio a donde corresponde la cuenca. El Estado reconocerá como sujeto/a de derecho todos los elementos naturales aquí mencionados en tanto son Naturaleza.
ICC 875-5	Artículo 144.- El Estado deberá procurar el establecimiento de políticas de protección considerando la característica internacional que estos elementos puedan presentar. Para ello debe impulsar la creación de instrumentos vinculantes que busquen la protección de los sistemas compartidos transfronterizos.
ICC 875-5	Artículo 145.- La protección de todos los elementos anteriormente mencionados, debe considerar los usos tradicionales y ancestrales de los pueblos, respetando y reconociendo su vínculo ancestral, tradicional y de costumbres con la criósfera, asegurando y garantizando su libre acceso a la alta montaña, fiordos y lugares donde estén ubicados estos elementos, así como garantizando la continuidad de sus prácticas como la crianza de animales, conexión cosmogónica, mantención de relaciones interculturales, y transfronterizas, entre otras expresiones culturales y espirituales de los pueblos. En el marco de los Derechos de la Naturaleza, excepcionalmente, se permitirán actividades compatibles con las disposiciones ya mencionadas ciertas actividades como el turismo de intereses especiales, deportes no motorizados, actividades científicas a favor de los pueblos y orientadas al bienestar social y de los ecosistemas, sin fines de lucro y de carácter público, así como labores de rescate, en las que será posible hacer uso de vehículos motorizados. Todas estas actividades no podrán ser masivas ni invasivas y deben realizarse de acuerdo al respeto por los ciclos naturales.
ICC 875-5	Artículo 146.- El Estado debe generar un inventario de la criósfera, que contendrá un inventario de glaciares y permafrost con contenido de hielo, un modelo de distribución de permafrost y un inventario de zonas de captación de nieve estratégica para los ecosistemas y/o los pueblos. Estos inventarios y modelos deberán ser actualizados y deben ser de carácter público. Se deberá incluir un adecuado monitoreo de las componentes de la cuenca criosférica. Este trabajo deberá basarse en los principios establecidos en esta Constitución, especialmente: plurinacionalidad, autonomía territorial y participación vinculante. El límite de la cuenca criosférica se determinará por una única vez con la información del primer Inventario y Modelo entregados posterior a la entrada en vigencia de esta Constitución. Se entenderá por zona de captación de nieve estratégica, aquella que defina la autoridad correspondiente con participación de los pueblos del territorio al cual pertenece la cuenca criosférica. El límite inferior de las zonas de captación de nieve deberá ser definido en base al porcentaje de permanencia histórica de la nieve. Dicho cálculo se deberá realizar con la información de las dos últimas décadas del siglo XX.

ICC 875-5	Artículo 147.- Las crioformas y glaciares que aún no estén inventariadas igualmente son sujetos de protección. Toda persona podrá dar cuenta del hallazgo de una crioforma, la cual deberá ser estudiada e ingresada al Inventario por la autoridad competente.
ICC 875-5	Artículo 148.- El Estado puede realizar o permitir una gestión o intervención de la cuenca criosférica sólo con el fin de mitigar o eliminar el riesgo de desastre en el caso de que se vean comprometidas vidas humanas o infraestructura crítica para los pueblos y/o los ecosistemas
ICC 875-5	Artículo 149.- El Estado a través de la Defensoría de la Naturaleza deberá garantizar y velar por el cumplimiento de las disposiciones ya mencionadas en los artículos antecesores. Corresponderá a los ministerios, subsecretarías, gobiernos regionales, municipalidades, y demás órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, asegurar la protección de todas las cuencas criosféricas. El Estado deberá implementar medidas de prevención y promoción en sus órganos y agentes mediante capacitación y formación respecto de estos ecosistemas imprescindibles.
ICC 875-5	Artículo 150.- La infracción de las normas de protección de la criósfera, la cuenca criosférica y su entorno serán materia de ley. Las instituciones de justicia y administrativas deberán velar por una fiscalización, investigación eficaz, y oportuna, así como sanciones penales y administrativas a quienes resulten responsables, impidiendo la impunidad en esta materia, entendiendo que tal acción vulnera gravemente los Derechos de la Naturaleza y Humanos ambientales, así como la posibilidad de vida de las próximas generaciones. La afectación y daño ambiental se determinará conforme a un régimen de responsabilidad objetiva y en los casos graves se deberá sancionar penalmente.
ICC 875-5	Artículo 151.- El Estado promoverá la educación en todas las instituciones públicas y sistema educativo en torno a la criósfera, de los cuales depende el pleno goce de los derechos humanos como el derecho humano al agua, entre otros, y el sustento de los ecosistemas, el equilibrio climático y la biodiversidad.
ICC 875-5	Artículo 151.- El Estado promoverá acciones concretas para mitigar la afectación en la criósfera generada por el cambio climático antrópico.
ICC 819-5	Territorio Antártico
ICC 819-5	Artículo 152. Territorio chileno antártico. El Estado ejerce soberanía sobre el territorio chileno antártico, incluyendo sus espacios marítimos y su plataforma continental, con pleno respeto a los compromisos internacionales sobre la materia y que se encuentren vigentes, especialmente aquellos pertenecientes al Sistema del Tratado Antártico. El Territorio Chileno Antártico es un territorio especial y zona fronteriza en el cual Chile ejerce soberanía a través de la conservación, protección y cuidado de su medio ambiente, así como mediante el fomento de la actividad antártica, promoviendo su desarrollo científico, social, cultural, tecnológico y económico. El Estado reconoce la vinculación histórica, cultural, geográfica y ambiental del Territorio Antártico Chileno con la Región de Magallanes y Antártica Chilena, obligándose a resguardarla, proyectarla e impulsarla. De la misma manera refuerza el valor de la ciencia como herramienta para, en la sociedad del conocimiento, promover la toma de decisiones informada y consciente de la influencia que Antártica puede tener en cualquier modelo de desarrollo.

	La ley regulará la institucionalidad, el gobierno, la administración y las actividades que se realicen en el Territorio Chileno Antártico, garantizando su debido financiamiento.
ICC 810-5	§ Estatuto Antártico Chileno
ICC 810-5	Artículo 153.- Estatuto Antártico. Chile se reconoce como un país Antártico, ejerce soberanía y derechos antárticos en base a claros fundamentos geográficos, históricos, diplomáticos y jurídicos, con pleno respeto a los compromisos internacionales sobre la materia y que se encuentren vigentes, especialmente aquellos pertenecientes al Sistema del Tratado Antártico. El Estado reconoce la Antártica como una reserva natural conformada por un conjunto de ecosistemas que regulan el clima planetario, dedicada a la paz y la investigación científica. La Antártica está formada por las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares y otros, conocidos y por conocer. Forman la Antártica Chilena la plataforma continental, la plataforma continental extendida, las barreras de hielo, el mar territorial y todos los espacios marítimos que le correspondan de conformidad con el Derecho Internacional y los límites dispuestos en la Constitución y la Ley. El territorio de la Antártica Chilena corresponde a una zona fronteriza para todos los efectos legales, sin perjuicio de la aplicación del Tratado Antártico. Con efecto de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por Chile en el marco del Sistema del Tratado Antártico, la Constitución y la Ley. El Estado debe promover la protección y el cuidado de la Antártica, su biodiversidad y sus ecosistemas dependientes y asociados, así como su condición de reserva natural, a través de una Política Antártica y de la cooperación con otros países, especialmente aquellos pertenecientes al Sistema del Tratado Antártico. El Estado financiará y fortalecerá la institucionalidad Antártica, la que ejecutará la Política Antártica y planes estratégicos antárticos de acuerdo a la Ley. Existirá un representante del Estado en el territorio de la Antártica Chilena que velará por el cumplimiento de la normativa internacional y del país, la protección y conservación e investigación científica de la Naturaleza Antártica, llevando a cabo su cometido de forma coordinada con los órganos pertinentes de la Administración del Estado. Su designación, atribuciones y ejercicio de sus funciones serán regulados por la Ley.
IPC 77-5	Por el Agua, los Derechos de la Naturaleza y los Glaciares
IPC 77-5	Artículo 154.- El Estado garantizará y promoverá la preservación y protección de la criósfera entendida como los componentes de agua en estado sólido, en su diversidad de formas (crioformas), tales como mantos y casquetes de hielo, permafrost o suelo congelado (continuo y discontinuo), nieves y nevizas, todos los tipos de glaciares, entre otras. Es una fuente hídrica y desempeña un papel central en el clima global y local, sobre todo en contexto de emergencia climática, y es un bien común natural inapropiable. El Estado entiende a los glaciares como masas de hielo de distintas formas, tipos, volumen y tamaños, sin exclusión, que proveen de agua de manera constante, además de otras funciones, a los ecosistemas y los pueblos, reconociéndolos como una de las crioformas más importantes del territorio

	nacional, y entiende que su prevalencia depende del bienestar de su entorno (o ambiente periglacial), el que a su vez puede contener otras crioformas. Junto a los glaciares y dadas la ausencia de lluvias, los procesos de desertificación y escasez, estas crioformas tienen un aporte protagónico en los caudales superficiales y en la recarga de los acuíferos en gran parte del territorio, sobre todo en época de sequía. Los glaciares y sus entornos o ambientes periglaciales así como el permafrost continuo son sistemas dinámicos interrelacionados con otros sistemas biogeográficos como los humedales alto andinos, lagunas, entre otros, conformando lo que se entenderá por glaciosistema. El Estado, en el marco de sus compromisos para hacer frente a la emergencia climática, reconocerá que el glaciosistema, por sus múltiples e irremplazables funciones, es imprescindible para salvaguardar el equilibrio ecosistémico y de la biodiversidad y una garantía de derechos humanos, derechos sociales y de la Naturaleza, para el presente y el futuro. El Estado garantizará la preservación y protección del glaciosistema prohibiendo en este todo tipo de actividad industrial y extractivista, y lo reconocerá como una zona libre de intervención directa e indirecta, un bien común natural inapropiable, intransferible, ingestible e insustituible. El Estado reconocerá como sujeto/a de derecho todos los elementos naturales aquí mencionados que conforman la Naturaleza.
IPC 77-5	Artículo 155.- El Estado deberá procurar el establecimiento de políticas de protección considerando la característica binacional que estos elementos puedan presentar. Para ello debe impulsar la creación de instrumentos binacionales vinculantes que busquen la protección de los sistemas compartidos transfronterizos.
IPC 77-5	Artículo 156.- La protección y preservación de todos los elementos anteriormente mencionados, debe considerar los usos tradicionales y ancestrales de los pueblos respetando y reconociendo su vínculo ancestral, tradicional y de costumbres con el glaciosistema, asegurando y garantizando su libre acceso a la alta montaña, fiordos y lugares donde estén ubicados esos elementos, así como garantizando la continuidad de sus prácticas como la crianza de animales, conexión cosmogónica, mantención de relaciones interculturales, y transfronterizas, entre otras expresiones culturales y espirituales de los pueblos. En el marco de los Derechos de la Naturaleza, excepcionalmente se permitirán actividades compatibles con las disposiciones ya mencionadas, podrán realizarse ciertas actividades como el turismo de intereses especiales, deportes (no motorizado), ciencias a favor de los pueblos y orientadas al bienestar social y de los ecosistemas, sin fines de lucro y de carácter público, y contemplando labores de rescate. Todas estas actividades no podrán ser masivas ni invasivas y deben realizarse de acuerdo al respeto por los ciclos naturales.
IPC 77-5	Artículo 157.- Además, las instituciones del Estado deben asegurar la realización, actualización y socialización del inventario y monitoreo de glaciares y criósfera, en tanto indicadores del cambio climático antrópico. Este trabajo deberá basarse en los principios establecidos en esta Constitución respecto de plurinacionalidad, autonomía territorial y participación vinculante, y deberá realizarse por instituciones estatales y su objetivo será el carácter público de

	contribución al bienestar social y común. Las crioformas y glaciares que aún no estén inventariadas igualmente son sujetos de protección.
IPC 77-5	Artículo 158.- El Estado a través de la Defensoría de la Naturaleza deberá garantizar y velar por el cumplimiento de las disposiciones ya mencionadas en los artículos antecesores.
IPC 77-5	Artículo 159.- El Estado incluirá en el sistema educativo el fomento por el conocimiento de estos importantes elementos naturales de los cuales depende el pleno goce de los derechos humanos como el derecho humano al agua, entre otros, y el sustento de los ecosistemas, el equilibrio climático y la biodiversidad.
	ARTICULOS TRANSITORIOS
ICC 875-5	§ Propone un estatuto de la criósfera y glaciares
ICC 875-5	Artículo Transitorio Trigésimo Cuarto. En un plazo de dos años una vez promulgada la constitución, se deberá dictar una ley de protección de criósfera que adopte todas las medidas necesarias para la eficacia de lo aquí prescrito, respetando especialmente el mandato explícito de no intervención de la cuenca criosférica y su entorno que se debe implementar de facto desde la puesta en marcha de esta constitución. Mientras no se realice el Inventario y Modelación mandatado por esta Constitución, el límite de la cuenca criosférica se determinará a partir de la información del último Inventario, para permafrost se ocupará Modelo de probabilidad de ocurrencia de permafrost de Gruber 2012 en cuanto a la zona de captación estratégica nival se determinará por un modelo de distribución de nieve definidas por el porcentaje de permanencia histórica de acuerdo a las zona glaciológicas de Chile (norte, centro, sur y austral) identificadas previo a la puesta en marcha de esta Constitución.
ICC 875-5	Artículo Transitorio Trigésimo Quinto. Los proyectos industriales aprobados o en funcionamiento en las zonas definidas en el artículo 1 previo a la entrada en vigor de la presente Constitución deberán iniciar un plan de cierre progresivo que no exceda 2 años de plazo.
ICC 875-5	Artículo Transitorio Trigésimo Sexto. Se deberá adecuar la Institucionalidad ambiental a este mandato. Por ello se modificará el articulado de la ley 19.300 modificada en la ley 20.417 que rige el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en el artículo 11, letra d) de manera que la cuenca criosférica quede fuera de tramitación; y se modificará el artículo 10, numeral p) de la citada ley 19.300 modificada en la ley 20.417, y el artículo 17, 2° del Código Minero; dejando esos numerales sin efecto, con lo cual no se podrán desafectar las áreas protegidas. Se deberá eliminar el artículo 6, letra g) del Decreto 40/2013.

TEXTO SISTEMATIZADO TEMÁTICA 11 Estatuto constitucional del Territorio Marítimo	
ICC 647-5	Garantiza y ampara el derecho a la salud, conservación y restauración del Océano, ecosistemas marinos y el litoral costero
ICC 647-5	Artículo 160.- El Estado tiene el deber de garantizar la plena conservación del océano, su litoral, suelo oceánico y otros ecosistemas marinos bajo su soberanía. Para esto desarrollará políticas públicas generales y locales, involucrando a comunidades de la zona, pueblos indígenas y expertos.
ICC 647-5	Artículo 161.- La ley penal señalará las circunstancias y penas para quienes atenten contra el Océano y los elementos señalados en el artículo anterior, lo cual deberá considerarse Ecocidio Marino.
ICC 647-5	Artículo 162.- La conservación, el manejo y restauración de las especies y ecosistemas que habitan el océano serán una política de Estado. Para ello, se crearán las instituciones con las facultades necesarias para cumplir con estos objetivos y sancionar todo daño que se les infrinja.
ICC 710-5 (891-5)	Declara a Chile como un País Oceánico, define el maritorio y los espacios marinos y establece su gobernanza
ICC 710-5	I. Del carácter oceánico de Chile (delimitación ecosistémica y espacial) Artículo 163.- Chile es un país oceánico conformado por ecosistemas marinos y marino-costeros continentales, insulares y antárticos, así como por las aguas, el lecho y el subsuelo existentes en el maritorio, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y su extensión. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre tales espacios en los términos, extensión y condiciones que determinan esta Constitución, la ley y el derecho internacional. El maritorio chileno, está integrado por el mar territorial, las aguas interiores y la zona costera. El Estado reconoce y protege las diferentes formas de relación de los pueblos originarios, comunidades costeras y la cultura de la pesca artesanal con el maritorio, garantizando que se respete y promuevan los usos consuetudinarios y locales.
ICC 710-5	II. De la naturaleza jurídica de los bienes que componen los espacios marinos y el maritorio, y su administración ecológicamente responsable. Artículo 164.- El Estado garantizará que los bienes comunes, bienes públicos, bienes de propiedad colectiva y de propiedad privada que componen los espacios marinos y el maritorio sean gestionados de manera ecológicamente responsable.
ICC 710-5	III. De la gobernanza de los espacios marinos y del maritorio Artículo 165.- La gobernanza de los espacios marinos y el maritorio, será ejercida por las entidades territoriales de acuerdo a las competencias que establezcan la Constitución, la ley y el derecho internacional según corresponda. Los procesos de toma de decisiones en materia de políticas, planes, programas y normas deberán contemplar participación efectiva y vinculante de las comunidades costeras y deberá promoverse la integración de actores con arraigo en el maritorio en todos los niveles.
ICC 710-5	Artículo 166.- Es deber del Estado establecer la ordenación espacial y gestión integrada de los espacios marinos y del maritorio, así como de las especies hidrobiológicas, mediante un trato diferenciado, autónomo y descentralizado,

	según corresponda, basado en la justicia ambiental, ecológica, territorial y distributiva. La ley definirá estas materias.
ICC 710-5	IV. Del régimen de acceso, uso y aprovechamiento de los espacios marinos, el maritorio y sus bienes. Artículo 167.- El Estado tiene el deber de proteger, conservar, preservar y restaurar los espacios marinos, del maritorio, sus ecosistemas, así como las especies hidrobiológicas. El Estado garantizará que el acceso, uso y aprovechamiento de los mismos se defina y ejerza de conformidad al principio preventivo y precautorio y los demás principios reconocidos en la Constitución, protegiendo especialmente los accesos, usos y aprovechamientos locales y consuetudinarios asociados a ellos.
ICC 710-5	V. Protección del patrimonio biocultural del maritorio Artículo 168.- El Estado deberá garantizar, proteger y promover el patrimonio biocultural, los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de pueblos originarios, de las comunidades costeras locales y de la cultura de la pesca artesanal que entrañen técnicas, artes y aparejos tradicionales. El estado reconoce la importancia de los sistemas de vida y la cultura de la pesca artesanal para la soberanía alimentaria y para la protección de los ecosistemas del maritorio.
ICC 799 - 5	Estatuto del Océano y Maritorio Chileno
ICC 799 - 5	Artículo 169.- Del reconocimiento del océano. El Estado reconoce el Océano Chileno como una reserva natural de carbono y de la biodiversidad, conformada por conjuntos de ecosistemas marinos que regulan el clima del planeta. El Océano Chileno está conformado por los mares y sus ecosistemas intrínsecos, las zonas contiguas a los mares y el fondo marino.
ICC 799 - 5	Artículo 170.- Del maritorio asociado al Océano Chileno. Forman el maritorio chileno el mar territorial, el fondo marino y todos los espacios marítimos que le correspondan de conformidad con el Derecho Internacional, la Constitución y la Ley.
ICC 799 - 5	Artículo 171.- Del Ámbito de aplicación del Estatuto Oceánico. El presente Estatuto aplicará en todo el maritorio chileno. Con efecto de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por Chile en el marco de la protección y conservación de los océanos.
ICC 799 - 5	Artículo 172.- De la Institucionalidad del Océano Chileno. La política Oceánica Chilena, sus planes, programas y funciones de los ministerios e instituciones pertinentes serán regulados por la Constitución y la Ley. El Ministerio pertinente deberá desarrollar políticas de conservación del océano, planificar, coordinar, autorizar y realizar la investigación científica necesaria para proteger y conservar el océano, el mar territorial y otros definidos por la Ley.
ICC 799 - 5	Artículo 173.- De la protección y conservación de la Naturaleza Oceánica. El Estado regulará por medio de la Institucionalidad Oceánica todas las actividades que se planifiquen y ejecuten en el mar territorial y el océano chileno, ejerciendo su rol custodio en la protección y conservación de la Naturaleza oceánica, sus ecosistemas inherentes y asociados. Tales actividades deberán prevenir la afectación de los ecosistemas y reparar las alteraciones que eventualmente en ellos produzcan, de conformidad con lo previsto en la Constitución y las Leyes.

ICC 799 - 5	Artículo 174.- De los deberes del Estado con el Océano Chileno. Es deber del Estado proteger los océanos y su fondo marino, conservar el mar territorial, sus ecosistemas y la biodiversidad, restaurar los mares degradados y promover la investigación científica, las acciones socioecológicas, las prácticas sustentables y la coordinación internacional.
ICC 852-5	Derecho a la pesca artesanal
ICC 852-5	Artículo 175.- La Constitución debe reconocer el desarrollo en igualdad de condiciones de la pesca artesanal, siendo además sustentable y responsable con el ecosistema.
ICC 852-5	Artículo 176.- El Estado reconoce, respeta y promueve el derecho a la pesca artesanal a pequeña escala y el ejercicio profesional en las distintas áreas del desarrollo y producción sustentable. El Estado garantiza el igual desarrollo digno de las mujeres en actividades productivas y extractivas de la economía.
ICC 852-5	Artículo 177.- Todas las personas podrán interponer acciones de exigibilidad y protección de este reconocimiento constitucional ante los tribunales de justicia. El Instituto Nacional de Desarrollo de la Pesca Artesanal deberá tener un rol fiscalizador y sancionador del cumplimiento de las normativas. Además, ostenta de la facultad para impulsar políticas públicas que tributen al ejercicio pleno de este mandato constitucional.
ICC 976-5	§ Los puertos, la actividad marítima portuaria y el borde costero
ICC 976-5	Artículo 178.- La actividad e infraestructura marítimo portuaria es fundamental para el abastecimiento y reproducción de la vida de pueblos y comunidades, por tanto, es una actividad de relevancia estratégica para su bienestar. El diseño, planificación, construcción, administración, operación y mecanismos de vinculación con el territorio y las comunidades de la infraestructura y actividad marítimo portuaria, son un asunto de interés público.
ICC 976-5	Artículo 179.- El Estado tendrá el deber de fijar un Plan Nacional de desarrollo de la actividad marítimo-portuaria vinculada a la transferencia de carga, el cual se organizará en torno a los principios de eficiencia en el uso del borde costero; sostenibilidad ambiental, poniendo especial énfasis en el cuidado de la naturaleza y bienes comunes naturales, abordando de esta forma los efectos del cambio climático; la participación pública de los recursos que genere la actividad; la vinculación con territorios y comunidades donde se emplacen, siendo la actividad marítimo portuaria factor de mejoramiento de las condiciones de vida de quienes habitan dichos territorios; la carrera profesional portuaria, reconociéndose como Trabajo de Importancia Estratégica y de Alto Riesgo; y la colaboración entre recintos portuarios que integran la Red Nacional Portuaria y Logística para asegurar el oportuno abastecimiento de las comunidades.
ICC 985-5	Regulación de la actividad pesquera y su impacto en el medio ambiente
ICC 985-5	Artículo 180. Reconocimiento. Los y las pescadores artesanales, buzos, algueros y quienes realizan actividades conexas a la pesca y extracción y cultivo de mariscos, son parte de los actores estratégicos esenciales para garantizar la soberanía alimentaria. El Estado establecerá conjuntamente con ellos una política nacional coordinada de gestión de los bordes costeros, de modo de integrar de la mejor manera las diversas actividades relacionadas al mar, incluyendo la formación de todos los tipos de áreas marinas que se requieran, donde corresponda. Se reconoce en especial los derechos históricos de los pescadores de la región de Los Lagos respecto de su labor en la macrozona austral. La ley al momento de establecer

	las regulaciones relacionadas con dicha macrozona, establecerá criterios relacionadas con este reconocimiento.
ICC 985-5	Artículo 181. Conservación de áreas El Estado en materia de instalación de infraestructuras marinas, deberá asegurar la conservación de las áreas que benefician a las comunidades costeras y a la actividad de la pesca artesanal. Será obligación del Estado en la forma que determine la ley evaluar el impacto ambiental de los proyectos en estas áreas con altos estándares de exigencia y con consulta vinculante e información previa de los proyectos a las comunidades potencialmente afectadas. El Estado antes de celebrar Tratados internacionales que involucren la intervención del borde costero y/o actividades de la pesca artesanal deberá hacer la consulta a las organizaciones de pescadores su aprobación o rechazo, con los mecanismos de participación establecidos en esta constitución. En la protección de Espacios Marinos Protegidos o Parques Marinos, del maritorio nacional, se deberá siempre ofrecer la posibilidad a las comunidades de pescadores artesanales la reserva de espacios específicos para la pesca artesanal, o bien coadministrar la totalidad de dichas áreas en conjunto, cumpliendo todas las obligaciones que se establezcan en dichos tratados y la leyes, para la mejor conservación y reproducción de las especies marinas y la continuidad de las actividades tradicionales de la pesca artesanal, a fin de que su aplicación no afecte sus modos de producción y vida.
ICC 985-5	Artículo 182. Contaminación marina Será responsabilidad el Estado establecer políticas claras y concretas para evaluar, controlar, mitigar e ir reduciendo en forma progresiva la contaminación de los océanos y mares interiores, de químicos, minerales, metales pesados y contaminaciones biológicas, como los efectos de la Marea Roja en las áreas contaminadas, así como, los efectos en los seres humanos, producto del consumo de productos marinos contaminados. Una ley determinará los elementos contaminantes del espacio marino a que se hace mención en el inciso precedente, así como los máximos criterios para que el Estado genere las políticas de protección a los ecosistemas marinos.
ICC 985-5	Artículo 183. Libertad de traslado Se asegura a las y los pescadores artesanales su desplazamiento por todo el maritorio chileno, sin excepción. Podrán realizar sus actividades en otras zonas, distintas a las asignadas por la ley, cuando por fuerza mayor o razones relacionadas con sus actividades, no puedan acceder al borde costero en sus territorios. Se incluye dentro de esta libertad la de acceder a las costas de playas en islas privadas cuando así lo requieran para resguardar su seguridad física y material.
ICC 985-5	Artículo 184. Ministerio del Mar Para garantizar el cumplimiento de estas normas se creará un Ministerio del Mar, el que se regulará de acuerdo a las leyes, con el fin de resguardar la soberanía marítima, la protección, cuidado y conservación de los bordes costeros, todo el fondo marino, la soberanía alimentaria y otras que la ley determine.
ICI 176 –5	Consagra la protección del patrimonio material e inmaterial de los pueblos
ICI 176 –5	Artículo 185. Serán los propios pueblos quienes deban deliberar sobre sus territorios/maritorios, sitios de significación espiritual, sanación, formas de organización, determinando a través de un proceso democrático y participativo,

	los mecanismos de apropiación y recuperación de los bienes materiales y simbólicos que constituyen su patrimonio identitario.
	ARTICULOS TRANSITORIOS
ICC 710-5 (891-5)	Declara a Chile como un País Oceánico, define el maritorio y los espacios marinos y establece su gobernanza
ICC 710-5	Artículo Transitorio Trigésimo Séptimo. La ley establecerá, mediante un organismo de rango ministerial, una institucionalidad que coordine, integre y sistematice las actuales competencias públicas vinculadas a los espacios marinos, al maritorio, así como a las especies hidrobiológicas. Tal institucionalidad se basará en una perspectiva socioecológica y en los conocimientos consuetudinarios, locales, tradicionales y científicos.
ICC 710-5	Artículo Transitorio Trigésimo Octavo.- El Ministerio del Medioambiente en coordinación con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y las demás instituciones competentes en la materia, elaborarán en el plazo de un año desde la entrada en vigencia de esta constitución un informe de la situación actual de los ecosistemas marinos y del maritorio referido a los términos ambientales y de derechos otorgados.
ICC 710-5	Artículo Transitorio Trigésimo Noveno.- Todo título de uso, derecho de aprovechamiento y concesión, subasta, entre otros de similar naturaleza ya otorgados de manera previa a la entrada en vigencia de esta Constitución, serán sometidos a una revisión por la autoridad temática correspondiente, debiendo conformarse en su contenido y ejecución a los principios y derechos aprobados por esta Constitución.
ICC 985-5	Regulación de la actividad pesquera y su impacto en el medio ambiente
ICC 985-5	Artículo Transitorio Cuadragésimo.- Dada la condición geográfica esencial de Chile y la complejidad e importancia en la economía nacional de la pesca/acuicultura y el transporte marítimo/puertos, se creara dentro del primer año después de aprobada la presente constitución, un Ministerio del Mar con la potestad de elaborar y dictar las políticas públicas referidas al cumplimiento de los artículos propuestos con el fin de optimizar su gestión e introducir criterios de eficiencia y racionalidad en materias de pesquerías, borde costero, transporte marítimo y puerto.

TEXTO SISTEMATIZADO TEMÁTICA 12
Estatuto constitucional de la energía

ICC 516-4	§ Establece un Estatuto de Energía
ICC 516-4	Artículo 186.- El Estado reconoce que la Energía se genera en base a Bienes Comunes Naturales y como tal, las actividades de Producción, Transporte, Distribución, Almacenamiento y Consumo de Energía deben sujetarse, a las condiciones de gestión, que de estos Bienes se establece en la presente Constitución. Sin perjuicio de lo anterior el Estado debe restringir el uso de Fuentes Fósiles y limitará el uso de las fuentes de agua para generación eléctrica de uso productivo e industrial de manera coherente con las definiciones del Bien Natural Común "agua" que en esta Constitución se establece.
ICC 516-4	Artículo 187.- Es deber del Estado: a) Planificar y Ejecutar una Matriz Energética Descentralizada, Distribuida y basada en Energías Renovables y de Bajas Emisiones. b) Regular y Fiscalizar los Mercados de Energía. c) Planificar, Promover y Exigir sin distinción del sector público o privado la implementación de medidas de Eficiencia Energética con el objetivo de lograr en todo el territorio nacional Sistemas Energéticos, Soberanos, Autónomos, Resilientes Energéticamente, que contribuyan a los objetivos de reducción de emisiones de GEI y a la Satisfacción del Derecho Humano de Acceso a la Energía. Para este fin, se declara que la infraestructura energética es de interés público.
ICC 516-4	Artículo 188.- La Seguridad, Soberanía, Autonomía y Resiliencia Energética se alcanzará con el respeto irrestricto de los derechos sociales, ambientales, de la naturaleza y de los pueblos indígenas.
ICC 516-4	Artículo 189.- El Estado, en su deber de Planificar y Ejecutar el desarrollo de la Matriz de Energía: a) Establecerá y mantendrá actualizada una Estrategia Nacional Energética participativa e inclusiva en base a Estrategias Comunales, Regionales y en particular de todas las comunidades indígenas del territorio nacional. b) Establecerá y mantendrá actualizado un Plan de Ordenamiento Territorial que considere aspectos ecológicos, sociales y técnicos, que asegure con base científica el desarrollo de la Matriz Energética. c) Garantizará que la producción, transporte, almacenamiento, consumo de energía y suministro de recursos energéticos tenga impactos mínimos en los ecosistemas, considerando los derechos de la Naturaleza a fin de asegurar su disponibilidad a las futuras generaciones. d) Garantizará la desconcentración y autonomía energética territorial considerando como elemento basal la autogeneración domiciliaria y el impulso a la conformación de cooperativas locales de producción, transporte, almacenamiento y distribución de energía que garanticen la participación de las personas y comunidades en la propiedad, gestión y operación de la energía. e) Garantizará la participación democrática e inclusiva de todas y todos los habitantes de un territorio, basada en información oportuna, fidedigna, temprana, simétrica y adecuada en el establecimiento y actualización de las Estrategias Energéticas y en el desarrollo de los proyectos de energía en sus territorios. Esta participación será por medio de mecanismos institucionales y el

	acceso a instancias judiciales y administrativas para recurrir ante definiciones, acciones u omisiones en la toma de decisiones sobre proyectos que tengan impacto en un territorio.
ICC 516-4	Artículo 190.- El Estado, los Estados Regionales y las Municipalidades tendrán la facultad de participar del desarrollo de iniciativas de Energía, por medio de empresas Públicas o Mixtas en los ámbitos de generación, transmisión, distribución de Energía cumpliendo las mismas exigencias que las demás empresas que son parte del mercado.
ICC 516-4	Artículo 191.- El Estado invertirá para fomentar la investigación y desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de energía a fin de cumplir y evaluar el progreso del mandato establecido en esta constitución.
ICC 516-4	Artículo 192.- El Estado desarrollará capacidades educacionales, técnicas y vitales de adaptación en todos los niveles educacionales que permitan construir comunidades y territorios energéticos resilientes.
ICC 516-4	§ Energía como Derecho Fundamental
ICC 516-4	Artículo 193.- La Constitución reconoce el Derecho a la Energía como un Derecho Humano, esencial y condición necesaria para el ejercicio de los demás derechos y garantías fundamentales.
ICC 516-4	Artículo 194.- Es deber del Estado garantizar a todas las personas y comunidades el derecho al acceso económico, físico, equitativo y no discriminatorio a energía limpia, no contaminante, baja en emisiones, segura y de alta calidad, para satisfacer con ello las necesidades de subsistencia y las actividades domésticas que resguardan la salud y el bienestar general de todas las personas como son la conservación y preparación de alimentos, la higiene y el confort térmico, el acceso a la educación y la inclusión social, entre otros.
ICC 516-4	Artículo 195.- Es deber del Estado garantizar la cobertura, acceso, provisión y asequibilidad de servicios energéticos seguros, limpios y de alta calidad y sostenibles a toda la población y el acceso universal a un Mínimo Vital de Energía, para la satisfacción de este Derecho Humano. Será responsabilidad del legislador establecer los mecanismos idóneos, justos y eficientes que aseguren este derecho considerando aspectos territoriales, culturales y técnicos y la participación ciudadana.
ICC 645-5	§ Propone un estatuto constitucional de la energía
ICC 645-5	Artículo 196.- Deberes del Estado en materia energética Es deber del Estado garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades de subsistencia, así como desarrollar actividades domésticas que resguarden la salud, seguridad y su buen vivir. El Estado debe asegurar la sostenibilidad, provisión y asequibilidad de los servicios energéticos a toda la población, promoviendo el uso de tecnologías limpias y eficientes, en concordancia con los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. El Estado debe fomentar una matriz energética segura, asequible económicamente para las personas, de bajo impacto ambiental, que incorpore progresivamente un mayor porcentaje de energías renovables. Para el cumplimiento de estos deberes, se declara que la infraestructura energética es de interés público.

	El Estado cumplirá un rol de agente activo en el sector energético a través de sus instituciones públicas, como fiscalizador y regulador del mercado energético, desarrollando o concesionando obras de generación, almacenamiento, transporte y distribución de energía, así como promotor y planificador de políticas y planes que resguarden la seguridad energética y el uso eficiente de la energía en todos los sectores de consumo energético, reconociendo el rol del sector energético en la crisis climática y ecológica. Es deber del Estado educar y difundir materias de matriz energética, eficiencia energética, energías renovables, fuentes de energía en los territorios y bienes energéticos, así como fomentar la investigación científica, tecnológica y la innovación, por medio de estrategias educativas cuya determinación le corresponderá al legislador. Es deber del Estado implementar programas que impulsen la disminución del consumo y el aumento de la eficiencia energética.
ICC 645-5	Artículo 197.- De la institucionalidad El Estado, por medio de la Ley, debe establecer la institucionalidad necesaria para cumplir con los deberes del Estado en materia energética, disponiendo de información actualizada y transparente, así como velar por la participación abierta e inclusiva de la ciudadanía en la toma de decisiones, entre otras que la Ley determine.

TEXTO SISTEMATIZADO TEMÁTICA 13

Estatuto constitucional sobre minerales

ICC 430-5	§ Establece el dominio público minero, y establece condiciones para el desarrollo de la actividad minera
ICC 430-5	Artículo 198. – Dominio público minero. Son bienes de dominio público de carácter absoluto, exclusivo, inalienables e imprescriptibles todas las sustancias minerales metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos. Corresponderá a la ley determinar qué sustancias de aquellas mencionadas en el inciso primero, además de otras que pudieran descubrirse, serán objeto de concesiones, exceptuados el litio, los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos y aquellas sustancias situadas en zonas que la Constitución y la ley establezcan como de importancia para el interés nacional o la preservación de la Naturaleza. Las concesiones mineras se otorgarán de forma temporal, mediante un procedimiento administrativo transparente e informado a la ciudadanía y en los términos y condiciones que establezca la ley, con el fin de satisfacer el interés público y local que justifica su otorgamiento. Será de competencia exclusiva de un órgano estatal la evaluación, otorgamiento, revisión, caducidad y extinción de las concesiones mineras, así como el seguimiento del cumplimiento de las concesiones otorgadas, tomando para ello los resguardos que sean necesarios. Las controversias que surjan de estas instancias darán derecho al afectado a reclamar ante los tribunales competentes. La ley regulará las regalías u otro tipo de compensaciones patrimoniales que percibirá el Estado por la explotación de las sustancias minerales. Los montos recaudados se distribuirán para el Fisco y un aporte a los territorios en que la actividad se desarrolle, de manera de generar un impacto positivo permanente que permita a las actuales y futuras generaciones percibir los beneficios de dicha actividad, además de contribuir a la restauración de la Naturaleza.
ICC 430-5	Artículo 199. Sustancias no concesibles. La exploración, prospección o explotación de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, con los requisitos y bajo las condiciones que la Constitución y la ley establezca, considerando altos estándares internacionales en cuidado del medioambiente, condiciones laborales, de seguridad, control y otros.
ICC 430-5	Artículo 200.- Los deberes del Estado y las zonas excluidas de la actividad minera. El Estado deberá asegurar la evaluación previa de los impactos que pueda generar el desarrollo de la actividad minera y su encadenamiento productivo durante todas las etapas de los proyectos, incluyendo la etapa de cierre. Será también deber del Estado resguardar, cuidar y proteger la Naturaleza y sus ciclos vitales basado en la capacidad de carga del ecosistema afectado, rigiéndose por los principios preventivo, precautorio y otros que la ley establezca. Asimismo, asegurará la participación de las comunidades, el respeto a las disposiciones de ordenamiento territorial y la integridad de los ecosistemas involucrados.

	Además, el Estado deberá garantizar la generación de información integrada y monitoreo respecto de la actividad minera y sus efectos. Toda actividad minera debe restaurar los impactos y daños ambientales y sociales provenientes de la minería y su encadenamiento productivo que afecten a la población o sus generaciones futuras y la Naturaleza. Para ello, se deberán llevar a cabo acciones y medidas tendientes a la restauración y rehabilitación del área afectada. Corresponde al Estado impulsar y guiar la política de desarrollo de toda la actividad minera y su encadenamiento productivo, introduciendo criterios democráticos, socioecológicos y de equilibrio ecosistémico a la toma de decisiones, estimulando el impacto positivo en los territorios, la disminución de emisiones y residuos, la diversificación productiva de esta actividad y la generación de valor agregado, a través de la innovación y el conocimiento, velando por el interés público en los aportes que de la actividad se genere. Quedarán excluidas de toda actividad minera aquellas zonas que la Constitución y la ley defina como áreas protegidas, los glaciares, las turberas y pomponales, las zonas en que se interfiera con las aguas que dan nacimiento a una cuenca hidrográfica y aquellas en que la actividad requiera un traslado forzoso de la población.
ICC 527-5 (ICC 606-4)	§ Renacionalización del Cobre y otros Bienes Públicos Estratégicos
ICC 527-5	Artículo 201.- Dominio público. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todos los bienes públicos que sean establecidos por ley y, en particular, de las aguas y las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, explotación y el beneficio de dichas minas.
ICC 527-5	Artículo 202. Socialización. Con fines de socialización y según el interés general, el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva o de otras formas de gestión colectiva. La ley que establezca la socialización de los bienes, deberá establecer el modo y el monto de la indemnización, para lo que tendrá en cuenta tanto los intereses de la comunidad como de los afectados.
ICC 628-5	§Establece el estatuto de la minería
ICC 628-5	Artículo 203.- Se podrán establecer exenciones y fomento de actividades para la pequeña minería de acuerdo con lo que establezca la ley. La gran minería deberá, en aquellos lugares en los cuales tenga concesión a gran escala y no desarrolle explotación de los yacimientos, establecer los convenios necesarios con la pequeña minería y pirquineros para el desarrollo de estos, con las correspondientes obligaciones y responsabilidades para los explotadores que se establezcan en la ley.
ICC 721-6	§Normas transitorias del Dominio Público Minero
ICC 721-6	Artículo 204. Sobre la adaptación del nuevo régimen de concesión minera A la entrada en vigor de la presente Constitución se extinguirá la propiedad de las concesiones mineras.

	Los titulares de las concesiones mineras vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente Constitución deben adecuarse al nuevo régimen jurídico en un plazo no mayor a cinco años, prorrogables por dos más a discreción de la Comisión que a continuación se establece. Dentro del plazo máximo de 180 días, el Poder Ejecutivo deberá constituir una “Comisión de Transición Minera” integrado por instituciones con competencias sectoriales para evaluar y monitorear el proceso de adecuación regulatoria. Para su implementación, y mientras no entre en funciones el órgano estatal establecido en el articulado permanente, le corresponderá, dentro de los plazos aquí establecidos, caducar las concesiones mineras. Para determinar el plazo de transición de cada concesión a la nueva regulación, la Comisión deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios: 1. Será prioritaria la revisión y transición de aquellas concesiones mineras otorgadas a personas naturales o jurídicas que hayan provocado un daño ambiental significativo o no se hayan sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental. 2. El tamaño de la concesión, otorgando mayor flexibilidad a la pequeña y mediana minería, según lo establecido por la autoridad competente. 3. La recuperación total o parcial de las inversiones realizadas. La Comisión, a fin de contribuir a la seguridad jurídica, podrá prorrogar el plazo para la adecuación a aquellas empresas que hayan realizado inversiones y no hayan contado con el plazo suficiente para rentabilizarlas. Este nuevo término no podrá exceder el plazo máximo señalado en esta Constitución. 4. La actividad minera realizada por empresas o instituciones públicas. Los titulares de concesiones mineras deberán entregar a la Comisión toda la información y antecedentes necesarios para el cumplimiento de su cometido, según las instrucciones que dicha Comisión imparta. El incumplimiento grave de las obligaciones y exigencias establecidas por la Comisión, así como la extinción del plazo de adecuación normativa, caducarán las concesiones mineras por el sólo ministerio de esta Constitución. Los derechos y obligaciones de los concesionarios al momento de entrar en vigor esta Constitución, subsistirán bajo el imperio de la nueva regulación, pero en cuanto a sus goces, cargas y causales de extinción, prevalecerán las disposiciones de esta Constitución y la nueva ley minera que se dicte. Las concesiones mineras de exploración se extinguirán por el sólo transcurso de su plazo de duración.
ICC 721-6	Artículo 205.- Sobre las modificaciones a otros cuerpos legales El poder ejecutivo tendrá un plazo máximo de un año para presentar un proyecto de ley al Congreso para actualizar todas las normas legales relacionadas a minería pertinentes que estuvieran en contradicción con las disposiciones de la presente Constitución. Luego, el Congreso tendrá un plazo de máximo 2 años para aprobar dichas modificaciones normativas.

	En caso de que el Congreso no apruebe las modificaciones mandatadas en el plazo señalado, las normas jurídicas objeto de modificaciones quedarán sin efecto.
ICC 721-6	Artículo 206. Sobre la gestión de relaves como pasivos ambientales Mientras se dictan las disposiciones que deberán regular, entre otras materias, la forma, condiciones y efectos del reprocesamiento y reutilización de depósitos de relaves, el Estado deberá realizar un levantamiento para reconocer, en un plazo no superior a 1 año, al titular responsable de los depósitos de relaves dentro del territorio nacional, con especial consideración a aquellos previos a la entrada en vigencia del Reglamento para la Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Cierre de los Depósitos de Relaves. Transcurrido 2 años contados desde la publicación de la Constitución, el Estado tendrá el dominio sobre todos los depósitos de relaves que no han sido reconocidos. El titular o el Estado, serán responsables de la reubicación o traslado de los depósitos de relaves que se encuentren cercanos o pongan en riesgo a la población o a ecosistemas valiosos por su biodiversidad. El Estado podrá entregar concesiones mineras para su reubicación o reprocesamiento. El Estado deberá fomentar el reprocesamiento o reutilización de pasivos ambientales pasados, presentes y futuros, creando oportunidades económicas y promover la investigación e implementación de nuevas tecnologías, resguardando los principios preventivo y precautorio, por medio de la creación de normas que deberán publicarse en un plazo de 2 años luego de la entrada en vigencia de la Constitución. Se entenderá derogado todo aquello contrario a lo establecido anteriormente.
ICC 721-6	Artículo 207. – Sobre las zonas excluidas de minería El Estado, previo análisis efectuado por el Ministerio de Medioambiente y el Ministerio de Minería, tendrá un plazo de 1 año desde la publicación de la Constitución para establecer qué áreas geográficas quedarán excluidas de la actividad minera, en atención a los criterios ecológicos y sociales establecidos en el Art. N°3 de las normas permanentes del estatuto minero. En las zonas que existan concesiones mineras de exploración o explotación y que se encuentren emplazados en áreas excluidas del desarrollo de la actividad minera acorde al inciso quinto del artículo N°3, la Comisión de Transición Minera, junto a los órganos competentes, deberá determinar el plazo de cierre de las faenas, considerando, a lo menos, los siguientes criterios: 1. Para el caso de los proyectos que se encuentran con faenas mineras en etapa de operación, estará permitido que continúen operando hasta el plazo que establezca la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) principal del proyecto, previa revisión de estas por parte del Servicio de Evaluación Ambiental junto al Ministerio de Medioambiente con la finalidad de verificar si son ambientalmente tolerables. De todos modos, el plazo máximo de cierre no podrá superar los 8 años. 2. Respecto a proyectos de expansión de yacimientos en operación ingresados al SEIA, su evaluación quedará sin efecto. 3. Los proyectos que cuenten con concesión minera de explotación o RCA favorable, y que no hayan iniciado faenas esenciales, caducará su concesión minera y no podrán operar.

	4. Las concesiones de exploración ya otorgadas en zonas excluidas caducarán de pleno derecho una vez entrada en vigencia la presente Constitución.
ICC 873-5	§Propone un estatuto constitucional de las sustancias minerales e hidrocarburos
ICC 873-5	Estatuto constitucional de las sustancias minerales e hidrocarburos Artículo 208.- Naturaleza jurídica de las sustancias minerales Las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos, las tierras raras, cualquiera que sea su composición, existentes en cualquier parte del territorio del Estado, son Bienes Fiscales, de interés intergeneracional, y el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, excluyente, inalienable e imprescriptible de todos éstos, no obstante la propiedad sobre los terrenos superficiales. El Estado ejercerá su propiedad sobre estos bienes en toda su extensión: uso, goce y disposición. Considerando que las sustancias minerales son finitas y no renovables, integran un ecosistema y su aprovechamiento en gran escala no es sustentable, la ley establecerá un régimen especial para estos, en particular consideración a los derechos de la naturaleza y la crisis climática.
ICC 873-5	Artículo 209.- Gestión o administración de los minerales. El Estado podrá explotar por sí mismo de forma exclusiva las sustancias descritas en el artículo X1 [artículo 17], con previa aprobación de los proyectos mineros respectivos. Para resguardar el principio precautorio, del Buen Vivir y la justicia y solidaridad intergeneracional, el Estado velará por que su uso o aprovechamiento no altere, directa o indirectamente, la calidad de los suelos y subsuelos, aguas, el equilibrio ecológico y los sistemas o calidad de vida de los pueblos o comunidades en cuyos territorios se encuentran, resguardando los derechos humanos ambientales y de la Naturaleza. La justicia y solidaridad intergeneracional comprende también que el Estado al momento de planificar la actividad minera considere los requerimientos de las generaciones futuras evitando una explotación intensiva, determinando cuotas de extracción permitida y resguardando el subsuelo y sus sustancias minerales para usos futuros tanto humanos como ecosistémicos. El Estado, y las comunidades con las herramientas que otorgue la ley, ejercerán control y fiscalización en todas las actividades de la cadena productiva minera, para el resguardo de estos principios y el cumplimiento de la Constitución y las leyes.
ICC 873-5	Artículo 210.- Áreas de exclusión. No se otorgará autorización alguna para explorar o explotar las sustancias descritas en el artículo X1 [artículo 17] que se encuentren en o próximas a parques nacionales, reservas, monumentos naturales, criósfera, glaciares, permafrost, Antártica, fondo marino, turberas, humedales, vegas y bofedales, lagunas altoandinas, zonas en que se interfiera con las aguas que dan nacimiento a una cuenca hidrográfica, sitios sagrados, ceremoniales o de relevancia cultural de pueblos o naciones indígenas, presencia de especies amenazadas o en peligro de extinción, áreas en que la actividad requiera un traslado forzoso de pueblos o poblaciones o que comprometa su supervivencia física y cultural, y otras que establezca la ley.
ICC 873-5	Artículo 211.- Régimen de aguas halladas en faenas mineras.

	Las aguas halladas en las labores mineras se someterán al estatuto general de aguas previsto en esta Constitución y las leyes. Cualquier persona podrá denunciar ante la autoridad respectiva el uso no autorizado de aguas para faenas mineras.
ICC 873-5	Artículo 212.- Evaluación de proyectos mineros. Todo proyecto minero y las actividades asociadas con su operación deberán ser evaluados ambientalmente y de forma permanentemente en todas las etapas del ciclo de vida, desde la formulación del anteproyecto y el otorgamiento del permiso, hasta el cierre y post cierre de faenas e instalaciones. La evaluación deberá contemplar una participación ciudadana ambiental vinculante de las comunidades y ajustarse estrictamente a la institución y principios ambientales que determinen esta Constitución y las leyes, en resguardo de los Derechos de la Naturaleza y humanos ambientales. No podrá ejecutarse proyecto minero alguno, sea por el Estado o sus empresas, o por particulares de la pequeña minería, sin previa evaluación ambiental y social de los distintos impactos que puede causar.
ICC 873-5	Artículo 213.- Relación entre sustancias minerales y terrenos superficiales. Las prohibiciones y limitaciones que afectan al terreno superficial, incluida su función social y ecológica, establecidas en la regulación sobre ordenamiento territorial, afectarán también a la exploración y explotación de las sustancias del artículo X1. [artículo 17] Los titulares de los predios superficiales estarán especialmente facultados para deducir oposición en el procedimiento que habilita la actividad, en resguardo de los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, sin perjuicio de las acciones que terceros puedan ejercer.
ICC 873-5	Artículo 214.- Responsabilidad de los proyectos durante su ejecución. Los titulares de proyectos mineros serán responsables de los impactos negativos ambientales y sociales que su ejecución genere. Esta responsabilidad alcanza todas las etapas del proyecto, incluyendo su cierre o paralización. Serán especialmente responsables de los residuos masivos provenientes de las labores de explotación minera. El Estado deberá promover la inversión en investigación y desarrollo científico y tecnológico en materia de mantenimiento, restauración y recuperación de los pasivos ambientales. La ley establecerá un sistema de reporte para la gran minería considerando, a lo menos, sus emisiones directas e indirectas, su huella hídrica y afectación sobre los ecosistemas y las comunidades. Esta información deberá ser pública y de fácil acceso.
ICC 873-5	Artículo 215. Rol del Estado en la actividad minera. El Estado podrá explotar por sí mismo, a través de empresas públicas, las sustancias descritas en el artículo X1. [artículo 17] Será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera, metalúrgica y de hidrocarburos, así como el fomento, promoción y control de la actividad minera. El Estado debe asegurar la participación vinculante de las comunidades en las etapas de diseño, planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de las actividades mineras.

	El Estado deberá someter a los proyectos mineros, mediante sus empresas, titulares y representantes legales, a un proceso público y transparente de autorización del proyecto y a la legislación e institucionalidad ambiental, dando estricto cumplimiento a dicha normativa y a los deberes establecidos en la Constitución y las leyes. La autorización del proyecto respectivo deberá determinar la cuota de extracción permitida. Créase un Consejo Plurinacional autónomo, de patrimonio propio, con integración, a lo menos, de representantes de la sociedad civil, universidades y comunidades de pueblos originarios, con el objeto de fijar los mecanismos de autorización del proyecto y control de dicha actividad, como determinar cuotas de extracción, resguardo de las zonas de exclusión, tiempo de operación, apoyar en la fiscalización, y las demás atribuciones que determine la ley, en cumplimiento de los principios ecosistémicos, precautorio, de Buen Vivir y de solidaridad intergeneracional. El Consejo Plurinacional autónomo estará a cargo del otorgamiento de la autorización del proyecto podrá dejarla sin efecto en cualquier tiempo en caso de que exista incumplimiento de la normativa ambiental en su ejecución, se afecte un área de exclusión, se supere la cuota de extracción, y se incumpla cualquiera de los demás requisitos esenciales previstos en la ley o en el acto de su otorgamiento. El Estado, mediante los gobiernos locales y respetando las autonomías, deberá destinar recursos a los territorios donde son ejecutados los proyectos para implementar políticas de compensación ambiental, mejoramiento territorial, diversificación de las economías locales y el reemplazo planificado de la economía local cuando se cierran las faenas.
ICC 873-5	Artículo 216. Estatuto especial relativo a sustancias minerales existentes en tierras o territorio indígena. Los pueblos indígenas son titulares colectivos de los minerales existentes en sus tierras o territorios, y su administración le corresponde de manera exclusiva. En ejercicio de esta administración, podrán aprovechar directamente o consentir su aprovechamiento por el Estado, priorizando los derechos de la naturaleza y garantizando su aprovechamiento intergeneracional. No podrá realizarse actividad alguna que de cualquier manera amenace la supervivencia física o cultural de los pueblos indígenas. No se concederá autorización ni se ejecutará proyecto alguno sin que exista consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados, a través de un proceso de consulta indígena ejecutado de buena fe. Cuando los pueblos indígenas consientan su aprovechamiento por terceros, tendrán derecho a percibir una compensación o indemnización, entre otros instrumentos, para distribuir equitativamente las cargas sociales, culturales y ambientales que puedan sufrir como consecuencia del mismo.
ICC 873-5	Artículo 217. De otras sustancias superficiales. El aprovechamiento del material pétreo, arcillas y arenas superficiales quedará sujeto a las normativas ambientales.
ICC 873-5	Artículo 218.- Nacionalización

	Cuando se trate de nacionalización de actividades o empresas que exploten sustancias descritas en el artículo X1 [artículo 17], la nacionalización comprenderá a ellas mismas, a los derechos de los que sea titular, y a la totalidad de sus bienes. Las concesiones mineras de exploración y explotación constituidas a favor de estas empresas cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización. La nacionalización se extenderá a los bienes de terceros, de cualquier clase, directa y necesariamente destinados a la normal explotación de dichas actividades y empresas. El monto de la indemnización o indemnizaciones, según los casos, podrá determinarse sobre la base del costo original de dichos bienes, deducidas las amortizaciones, depreciaciones, castigos y desvalorización por obsolescencia. La indemnización será pagada en dinero, a menos que el afectado acepte otra forma de pago, en un plazo no superior a veinte años. El Estado podrá tomar posesión material de los bienes comprendidos en la nacionalización inmediatamente después de que ésta entre en vigencia.
ICC 882-5	§Propone estatuto constitucional de la minería
ICC 882	Artículo 219.- Los minerales son bienes naturales comunes. Su administración y resguardo está entregado a los pueblos de Chile y en representación de estos al Estado. Los minerales se encuentran en distintos elementos de la naturaleza, siendo estos las sustancias minerales metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles y los hidrocarburos y todos aquellos que en el futuro se determinen como tales. Estos bienes naturales comunes no obstan de la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en donde estuvieren situados o de los derechos que ostenten los pueblos y naciones pre existentes al Estado.
ICC 882	Artículo 220.- La exploración y explotación de los mismos se podrá realizar por el Estado, por sus empresas estatales o regionales, o por el Estado en conjunto con particulares en la forma que determine la ley. En cualquier caso, los procesos mediante los cuales se otorguen permisos, licencias o concesiones temporales de aprovechamiento sobre los minerales, deben ser transparentes y públicos. El uso y aprovechamiento de los minerales deberá estar orientado al buen vivir y deberá respetar los derechos de la naturaleza y la posibilidad de que las futuras generaciones gocen de ella. Una ley regulará el proceso de otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones, obligaciones, restricciones, causales de caducidad, tarifas y demás requisitos. El Estado debe velar por la participación vinculante de las comunidades, la integridad de los ecosistemas, la salud y bienestar de los pueblos y comunidades, evaluando previamente los impactos y considerando la regeneración de los espacios intervenidos durante y después de la explotación. En el caso de pueblos y naciones pre existentes se deberá respetar especialmente el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo libre e informado de conformidad a los estándares internacionales de derechos humanos. Los principios enunciados deberán ser resguardados a lo largo de todo el proceso, incluido el cierre de las faenas.

ICC 882	Artículo 221.- Un servicio público especializado actuará con plazos acotados y de forma eficiente, con el objetivo de mantener el patrimonio común minero del país, y tendrá a su cargo la entrega de los permisos, licencias y/o autorizaciones administrativas a que se refiere el artículo anterior.
ICC 882	Artículo 222.- Los minerales que se encuentren en los territorios indígenas se reputarán como tales, todo basado en la preexistencia de los pueblos y naciones originarias que tienen respecto del Estado. Estarán sujetas a la administración, uso y asignación que les entreguen los pueblos y naciones preexistentes de acuerdo al derecho de la libre determinación y a los territorios de los cuales son titulares. El Estado debe establecer una adecuada coordinación con los pueblos y naciones preexistentes a fin de administrar el patrimonio minero del país.
ICC 882	Artículo 223.- Quedan excluidas de toda actividad minera de exploración y explotación, aquellas zonas que la ley defina como áreas de protección o equivalentes, en especial el suelo marino, los glaciares, las nacientes de aguas que dan nacimiento a una cuenca hidrográfica y aquellas en que la actividad requiera un traslado forzoso de la población.
ICC 270-5	Establece el estatuto constitucional de los bienes naturales estratégicos
ICC 270-5	Artículo 224. Los bienes naturales como el cobre, el litio, el oro, la plata, los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el uranio, el manganeso, el molibdeno, el cobalto, el boro, las tierras raras y otros minerales son bienes de carácter estratégico para el país, sin perjuicio de la consideración que las leyes o esta Constitución realice respecto de otros bienes y sectores de la economía, como bienes estratégicos.
ICC 270-5	Artículo 225. Toda planificación, exploración y explotación de bienes estratégicos se desarrollará considerando su impacto sobre las fuentes hídricas, territorios, comunidades y trabajadores afectados, debiendo la valoración ecosistémica de tales impactos definir los criterios y dimensiones de su ejecución, en cumplimiento de los principios preventivo y precautorio establecidos en esta Constitución. Se deberá proteger especialmente los ecosistemas de los glaciares, entornos peri glaciar o permafrost cordilleranos.
ICC 270-5	Artículo 226. El Estado, en representación de los pueblos de Chile, tienen el dominio absoluto, exclusivo, excluyente, inalienable e imprescriptible de todos los bienes estratégicos, todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos líquidos o gaseosos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas. El Estado ejercerá su propiedad sobre estos bienes en toda su extensión: uso, goce y disposición. Cuando se trate de nacionalización de actividades o empresas de bienes estratégicos, la nacionalización comprenderá a ellas mismas, a los derechos de los que sea titular, y a la totalidad de sus bienes. Las concesiones mineras de exploración y explotación constituidas a favor de estas empresas cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización. La nacionalización se extenderá a los bienes de terceros, de cualquier clase, directa y necesariamente destinados a la normal explotación de dichas actividades y empresas.

	El monto de la indemnización o indemnizaciones, según los casos, podrá determinarse sobre la base del costo original de dichos bienes, deducidas las amortizaciones, depreciaciones, castigos y desvalorización por obsolescencia. También podrá deducirse del monto de la indemnización el todo o parte de las rentabilidades excesivas que hubieren obtenido las empresas nacionalizadas. La indemnización será pagada en dinero, a menos que el afectado acepte otra forma de pago, en un plazo no superior a veinte años. El Estado podrá tomar posesión material de los bienes comprendidos en la nacionalización inmediatamente después de que ésta entre en vigencia.
ICC 270-5	Artículo 227. Será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera, metalúrgica y de hidrocarburos, así como el fomento, promoción y control de la actividad minera. El Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera y demás bienes estratégicos.
ICC 270-5	Artículo 228. Una parte de los beneficios económicos de la minería se destinarán a un Fondo Nacional de Ahorro e Inversión que financie un proceso de industrialización basado en tecnologías limpias para otorgarle valor agregado a las producción de minerales, hidrocarburos y otros, para la diversificación productiva y para la creación de un modelo económico productivo y sustentable para el buen vivir y que no dependa de la extracción de los bienes naturales no renovables.
ICC 270-5	Artículo 229. Toda explotación de los bienes estratégicos deberá realizarse en estricto cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y naciones preexistentes, en particular, el derecho al consentimiento previo, libre e informado respecto de decisiones que afecten sus territorios o su supervivencia como pueblos. Igualmente, deberá protegerse el derecho de los pueblos indígenas y naciones preexistentes a participar en la utilización, administración y conservación de dichos bienes. Los pueblos indígenas participarán de los beneficios de tales actividades, y percibirán una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. Estos derechos se ejercerán en el marco de los principios de solidaridad entre los pueblos indígenas y de justicia intergeneracional.
ICC 992-5	§Fomento productivo de la pequeña Minería
ICC 992-5	Artículo 230.- El Estado generará contratos directos acotados a la pequeña, mediana minería y pirquineros para el fomento productivo y acceso al uso de tecnologías. Dichos contratos directos contemplarán mecanismos adecuados para la garantía de la salud de los trabajadores mineros mediante la atención oportuna y por medio del fomento de la seguridad laboral para la prevención de enfermedades crónicas como la silicosis, el cáncer y otras. El Estado fomentará el rescate de la sabiduría ancestral en torno a dichos procesos productivos. El Estado deberá considerar el subsidio estatal para el fomento de las tecnologías limpias que contribuirá en el cuidado del ecosistema y el cuidado de los trabajadores que operan en las minas.
IPC 7 – 5	§ Establece condiciones para nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro
IPC 7 – 5	Artículo 231.- Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación, por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.

	El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión. Cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá nacionalizar o reservar al Estado el dominio exclusivo de bienes naturales, bienes públicos, bienes de producción u otros, que declare de importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país. Cuando se trate de nacionalización de actividades o empresas mineras de la Gran Minería, consideradas como tal las que produzcan más de treinta y seis mil toneladas de mineral en cualquiera de sus formas, la nacionalización podrá comprender a ellas mismas, a derechos en ellas o a la totalidad o parte de sus bienes. La nacionalización podrá también extenderse a bienes de terceros, de cualquier clase, directa y necesariamente destinados a la normal explotación de dichas actividades o empresas. El monto de la indemnización o indemnizaciones, según los casos, podrá determinarse sobre la base del costo original de dichos bienes, deducidas las amortizaciones, depreciaciones, castigos y desvalorización por obsolescencia. También podrá deducirse del monto de la indemnización el todo o parte de las rentabilidades excesivas que hubieren obtenido las empresas nacionalizadas. La indemnización será pagada en dinero, a menos que el afectado acepte otra forma de pago, en un plazo no superior a veinte años. El Estado podrá tomar posesión material de los bienes comprendidos en la nacionalización inmediatamente después que ésta entre en vigencia. El Estado, en representación de los pueblos de Chile, tienen el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas. Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el cobre, el litio, el oro, el molibdeno, el cobalto, y las tierras raras, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que el Código de Minería exprese. La concesión minera obliga al concesionario a compensar el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo consistirá en el pago de una patente minera de una UTM por hectárea y la que la ley establezca para la pequeña minería, en beneficio exclusivo de las Municipalidades, Provincia y
--	--

	Regiones donde se ubiquen dichas concesiones, en la proporción que establezca el Código de Minería. Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia, declarar la extinción de tales concesiones y Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos; y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la declaración de subsistencia de su derecho. El derecho de dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este número. La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas. En el caso de la pequeña minería (hasta 36.000 toneladas/año), el Estado podrá otorgar concesiones administrativas al sector privado, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo. Tendrán una duración no superior a 20 años. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional. El Presidente de la República podrá poner término, en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas. Toda explotación de bienes minerales deberá realizarse en estricto cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y naciones preexistentes, en particular, el derecho al consentimiento previo, libre e informado respecto de decisiones que afecten sus territorios o su supervivencia como pueblos. Igualmente, deberá protegerse el derecho de los pueblos indígenas y naciones preexistentes a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Los pueblos interesados deberán participar, siempre que sea posible, en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. Estos derechos se ejercerán en el marco de los principios de solidaridad entre los pueblos indígenas y de justicia intergeneracional. Toda exploración y explotación de bienes minerales se desarrollará considerando su impacto sobre los territorios afectados, debiendo la valoración ecosistémica de tales impactos incidir sobre los criterios y dimensiones de su ejecución, en cumplimiento de los principios preventivo y precautorio en materia ambiental. En el caso de la Gran Minería, será obligación del titular de la exploración o explotación la protección, restauración y recuperación de los territorios y fuentes hídricas afectados por su actividad. No se podrá explotar minas a rajo abierto en zonas cercanas a los glaciares o peri glaciares cordilleranos.
IPC 43-5	§ Dominio público de las aguas y minas, socialización, propiedad privada y su función social.
IPC 43-5	Artículo 232.- Dominio Público El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todos los bienes públicos que sean establecidos por ley y, en particular, de las

	aguas y las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, explotación y el beneficio de dichas minas. La exploración, la explotación o el beneficio de los recursos naturales o bienes estratégicos tales como la gran minería del cobre, los hidrocarburos, el litio y todos aquellos definidos por ley, sólo podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas en las que tenga una participación como controlador. Por su parte, la exploración, explotación o el beneficio de los recursos naturales o bienes que no sean estratégicos podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo.
	ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ICC 873-5	§Propone un estatuto constitucional de las sustancias minerales e hidrocarburos
ICC 873-5	Artículo Transitorio Cuadragésimo Primero. - Proyectos vigentes. Dentro de tres años desde la entrada en vigencia de esta Constitución se someterán completamente a evaluación ambiental todos los proyectos y actividades mineras en ejecución, incluidos los proyectos de explotación minera, exploración minera, refinerías, fundiciones y canales de distribución, cuya operación comenzó antes del año 1993. Se extenderá este plazo por dos años más para someter a reevaluación a todos aquellos proyectos mineros cuya operación comenzó entre los años 1993 y 2014.
ICC 873-5	Artículo Transitorio Cuadragésimo Segundo.- Aguas del minero. Los usos de aguas regulados en el artículo 56 del DFL 1.122 de 1981, y sus sucesivas modificaciones que componen el Código de Aguas, y el artículo 110 de la Ley 18.248, se entenderán caducados, así como sus artículos derogados. Los titulares de estos derechos de aprovechamiento deberán, en el plazo de 1 año desde la publicación de la Constitución, solicitar la autorización de las aguas comprendidas en el inciso anterior, las que estarán sujetas a las normas del estatuto de las aguas.
ICC 873-5	Artículo Transitorio Cuadragésimo Tercero. - Políticas públicas en trámite. Se declaran suspendidas las políticas públicas relacionadas al incentivo, generación y promoción de la actividad minera hasta la total conformación de la nueva normativa e institucionalidad establecida por esta Constitución y su entrada en vigencia.
ICC 873-5	Artículo Transitorio Cuadragésimo Cuarto. - Áreas de exclusión. Declárense caducadas todas las concesiones otorgadas y revocadas las autorizaciones a proyectos mineros vigente al momento de la promulgación de la actual Constitución en áreas de exclusión minera. La ley establecerá el cierre seguro y responsable de estas faenas mineras, dichas empresas concesionarias deberán cumplir estrictamente la normativa de cierre seguro y

	responsable y compensar ambientalmente y socialmente los daños generados por la actividad minera durante su operación.
ICC 873-5	Artículo Transitorio Cuadragésimo Quinto. Tierras indígenas. Quedan sin efecto las concesiones de exploración o explotación sobre sustancias minerales existentes en tierras o territorios indígenas, cualquiera sea la época de su otorgamiento, en cuyo otorgamiento no hubiesen consentido los pueblos indígenas afectados, conforme al mecanismo general de restitución territorial previsto en esta Constitución.
ICC 873-5	Artículo Transitorio Cuadragésimo Sexto. - Nacionalización. Nacionalícense y declárense incorporados al pleno y exclusivo dominio del Estado las empresas de explotación y exploración de las sustancias referidas en el artículo X1, pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en territorio nacional. El Estado tomará posesión inmediata de estos bienes en la oportunidad que determine el presidente de Chile, quien tendrá como plazo máximo de 1 año desde la promulgación de la nueva constitución para implementar dicha disposición. En conformidad al dominio patrimonial del Estado sobre todas las sustancias minerales no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre sustancias minerales y de hidrocarburos ya que por mandato Constitucional pertenecen al Estado de Chile. Dichos derechos serán inscritos sin otro trámite a nombre del Estado. Para la nacionalización y la determinación de la adecuada indemnización se considerarán las siguientes normas: a) Corresponderá al Contralor General de la República de Chile determinar el monto de la indemnización que deba pagarse a las empresas nacionalizadas y a sus filiales, conforme a las reglas que se expresan a continuación. El Contralor General de la República de Chile reunirá todos los antecedentes que estime oportunos, pudiendo recabar de las empresas nacionalizadas y de toda autoridad, oficina o repartición del Estado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, todas las informaciones y datos que estime necesarios o convenientes. El Contralor General de la República de Chile deberá cumplir su cometido en el plazo de 120 días contados desde que la Constitución entre en vigencia. Por resolución fundada, el Contralor podrá ampliar este plazo hasta por otros noventa días. Las empresas afectadas por la nacionalización tendrán como único derecho una indemnización cuyo monto será el valor libro al 31 de diciembre de 2021, según las normas del IFRS. Podrá deducirse del monto de la indemnización el todo o parte de las rentas excesivas que hubieren obtenido las empresas nacionalizadas. b) Dentro del plazo de cinco días, desde que quede ejecutoriada la resolución que determine el monto de la indemnización, se remitirá copia de ella al presidente de Chile, quien fijará por decreto supremo su monto definitivo, de acuerdo con lo señalado en esa resolución. El presidente de Chile fijará, además, en dicho decreto supremo, el plazo, interés y forma de pago de la indemnización, no pudiendo ser el plazo superior a treinta años ni ser el interés

	inferior al tres por ciento anual. La indemnización será pagadera en dinero, a menos que las empresas nacionalizadas acepten otra forma de pago. c) Será causal suficiente para suspender el pago de la indemnización la negativa a entregar los estudios, prospecciones, planos, informes, títulos, datos y otros bienes necesarios para la normal explotación y para el cumplimiento de los planes previstos, y cualquier conducta tendiente a alterar la marcha normal de la explotación o de los planes mencionados, mediante su obstaculización o interrupción, que sea imputable directa o indirectamente a los afectados o sus socios. Sobre la procedencia de esta suspensión decidirá el presidente de Chile. d) El monto de las cuotas de la indemnización podrá ser compensado con las deudas que las empresas nacionalizadas tuvieran con el Fisco, con organismos del Sector Público o con instituciones de Previsión, que fueren liquidadas y exigibles a la fecha del pago de las respectivas cuotas. e) Los socios o accionistas de las empresas nacionalizadas no tendrán otros derechos que hacer valer, sea en contra del Estado, sea recíprocamente entre ellos, que el de percibir la cuota o parte proporcional que les corresponda dentro de la indemnización que reciban las respectivas empresas. f) Para todos los efectos legales, los trabajadores de las empresas nacionalizadas conservarán su antigüedad, la que se seguirá contando desde la fecha de su contratación por la respectiva empresa nacionalizada.
ICC 873-5	Artículo Transitorio Cuadragésimo Séptimo. Derogación. Derógase la Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y todas las disposiciones del Código de Minería (Ley No 18248) que estuvieran en contradicción con las disposiciones de la Nueva Constitución
IPC 7 – 5	§ Establece condiciones para nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro
IPC 7 – 5	Artículo Transitorio Cuadragésimo Octavo.- Por exigirlo el interés de los pueblos que habitan Chile y en su ejercicio del derecho soberano e inalienable a disponer libremente de sus riquezas y bienes naturales, en conformidad a lo dispuesto en el artículo X N° x incisos X de esta Constitución Política, nacionalídense y declárense, por tanto, incorporados al pleno y exclusivo dominio del Estado, en representación de los pueblos de Chile, las empresas que constituyen la Gran Minería del Cobre, del Litio y del Oro, considerándose como tales las que produzcan más de treinta y seis mil toneladas anuales de mineral en cualquiera de sus formas. En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior pasan al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y, además, los de sus filiales que determine el Presidente de la República. El Estado tomará posesión material inmediata de estos bienes en la oportunidad que determine el Presidente de la República o el Congreso Nacional. El Presidente de la República, o el Congreso Nacional, tendrán como plazo máximo 6 meses desde la promulgación de la Nueva Constitución para implementar esta medida. En conformidad al dominio patrimonial del Estado sobre todas las minas, no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre yacimientos

	mineros ya que por mandato Constitucional pertenecen al Estado de Chile. Dichos derechos serán inscritos sin otro trámite a nombre del Estado. Para la nacionalización y la determinación de la adecuada indemnización se considerarán las siguientes normas: a) Corresponderá al Contralor General de la República determinar el monto de la indemnización que deba pagarse a las empresas nacionalizadas y a sus filiales, conforme a las reglas que se expresan a continuación. El Contralor General de la República reunirá todos los antecedentes que estime oportunos, pudiendo recabar de las empresas nacionalizadas y de toda autoridad, oficina o repartición del Estado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, todas las informaciones y datos que estime necesarios o convenientes. El Contralor General de la República deberá cumplir su cometido en el plazo de 120 días contados desde la Constitución entre en vigencia. Por resolución fundada, el Contralor podrá ampliar este plazo hasta por otros noventa días. Las empresas afectadas por la nacionalización tendrán como único derecho una indemnización cuyo monto será el valor libro al 31 de Diciembre de 2021, según las normas del IFRS. Podrá deducirse del monto de la indemnización el todo o parte de las rentas excesivas que hubieren obtenido las empresas nacionalizadas. b) Dentro del plazo de quince días, contados desde la publicación en el "Diario Oficial", de la resolución del Contralor que determine la indemnización, el Estado y los afectados podrán apelar ante la Corte Suprema. La Corte Suprema apreciará la prueba en conciencia y fallará conforme a derecho, en única instancia y sin ulterior recurso. No procederá el recurso de queja. c) Dentro del plazo de cinco días, desde que quede ejecutoriada la resolución que determine el monto de la indemnización, se remitirá copia de ella al Presidente de la República, quien fijará por decreto supremo su monto definitivo, de acuerdo con lo señalado en esa resolución. El Presidente de la República fijará, además, en dicho decreto supremo, el plazo, interés y forma de pago de la indemnización, no pudiendo ser el plazo superior a veinte años ni ser el interés inferior al tres por ciento anual. La indemnización será pagadera en dinero, a menos que las empresas nacionalizadas acepten otra forma de pago. d) Será causal suficiente para suspender el pago de la indemnización la negativa a entregar los estudios, prospecciones, planos, informes, títulos, datos y otros bienes inmateriales necesarios para la normal explotación y para el cumplimiento de los planes previstos, y cualquier conducta tendiente a alterar la marcha normal de la explotación o de los planes mencionados, mediante su obstaculización o interrupción, que sea imputable directa o indirectamente a los afectados o sus socios. Sobre la procedencia de esta suspensión decidirá el Tribunal a que se refiere la letra b), en la forma en que allí se expresa. e) El monto de las cuotas de la indemnización podrá ser compensado con las deudas que las empresas nacionalizadas tuvieren con el Fisco, con organismos
--	---

	del Sector Público o con instituciones de Previsión, que fueren líquidas y exigibles a la fecha del pago de las respectivas cuotas. f) Los socios o accionistas de las empresas nacionalizadas no tendrán otros derechos que hacer valer, sea en contra del Estado, sea recíprocamente entre ellos, que el de percibir la cuota o parte proporcional que les corresponda dentro de la indemnización que reciban las respectivas empresas. g) El capital de las empresas nacionalizadas, pasa al dominio del Fisco, de la Corporación Nacional del Cobre de Chile y de la Corporación de Fomento de la Producción, en la proporción que fije el Presidente de la República por decreto supremo. En consecuencia, dichas instituciones son los únicos socios en las sociedades afectadas por la nacionalización. Las sociedades así integradas son las continuadoras legales de las empresas nacionalizadas. i) Para todos los efectos legales, los trabajadores de las empresas nacionalizadas, conservarán su antigüedad, la que se seguirá contando desde la fecha de su contratación por la respectiva empresa nacionalizada. k) Las industrias estratégicas nacionalizadas deberán, de forma progresiva, desarrollar y elaborar productos -en base a nuestros bienes naturales y mineros- con los diferentes niveles de valor agregado según las necesidades y los requerimientos propios de la economía y el bienestar del país.
IPC 7 – 5	Artículo Transitorio Cuadragésimo Noveno. - La gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición 17a. transitoria de la Constitución Política de 1925, continuarán rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de esta Constitución.
IPC 7 – 5	Artículo Transitorio Quincuagésimo. - Derógase la Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y la Ley 20.392. Se derogan todas las disposiciones del Código de Minería (ley 18248) que estuvieran en contradicción con las disposiciones de la Nueva Constitución
ICC 270-5	Establece el estatuto constitucional de los bienes naturales estratégicos
	Artículo Transitorio Quincuagésimo Primero. Debido al interés de los pueblos de Chile y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado a disponer libremente de sus riquezas y bienes naturales, nacionalícese y declárense, por tanto, incorporados al pleno y exclusivo dominio del Estado las empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos, pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en territorio nacional. El Estado tomará posesión inmediata de estos bienes en la oportunidad que determine el presidente de Chile, quien tendrá como plazo máximo de 1 año desde la promulgación de la nueva constitución para implementar dicha disposición. En conformidad al dominio patrimonial del Estado sobre todos los bienes estratégicos no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre bienes mineros y de hidrocarburos ya que por mandato Constitucional pertenecen al Estado de Chile. Dichos derechos serán inscritos sin otro trámite a nombre del Estado. Para la nacionalización y la determinación de la adecuada indemnización se considerarán las siguientes normas:

	a) Corresponderá al Contralor General de Chile determinar el monto de la indemnización que deba pagarse a las empresas nacionalizadas y a sus filiales, conforme a las reglas que se expresan a continuación. El Contralor General de Chile reunirá todos los antecedentes que estime oportunos, pudiendo recabar de las empresas nacionalizadas y de toda autoridad, oficina o repartición del Estado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, todas las informaciones y datos que estime necesarios o convenientes. El Contralor General de Chile deberá cumplir su cometido en el plazo de 120 días contados desde que la Constitución entre en vigencia. Por resolución fundada, el Contralor podrá ampliar este plazo hasta por otros noventa días. Las empresas afectadas por la nacionalización tendrán como único derecho una indemnización cuyo monto será el valor libro al 31 de diciembre de 2021, según las normas del IFRS. Podrá deducirse del monto de la indemnización el todo o parte de las rentas excesivas que hubieren obtenido las empresas nacionalizadas. b) Dentro del plazo de cinco días, desde que quede ejecutoriada la resolución que determine el monto de la indemnización, se remitirá copia de ella al presidente de Chile, quien fijará por decreto supremo su monto definitivo, de acuerdo con lo señalado en esa resolución. El presidente de Chile fijará, además, en dicho decreto supremo, el plazo, interés y forma de pago de la indemnización, no pudiendo ser el plazo superior a treinta años ni ser el interés inferior al tres por ciento anual. La indemnización será pagadera en dinero, a menos que las empresas nacionalizadas acepten otra forma de pago. c) Será causal suficiente para suspender el pago de la indemnización la negativa a entregar los estudios, prospecciones, planos, informes, títulos, datos y otros bienes necesarios para la normal explotación y para el cumplimiento de los planes previstos, y cualquier conducta tendiente a alterar la marcha normal de la explotación o de los planes mencionados, mediante su obstaculización o interrupción, que sea imputable directa o indirectamente a los afectados o sus socios. Sobre la procedencia de esta suspensión decidirá el presidente de Chile. d) El monto de las cuotas de la indemnización podrá ser compensado con las deudas que las empresas nacionalizadas tuvieran con el Fisco, con organismos del Sector Público o con instituciones de Previsión, que fueren liquidadas y exigibles a la fecha del pago de las respectivas cuotas. e) Los socios o accionistas de las empresas nacionalizadas no tendrán otros derechos que hacer valer, sea en contra del Estado, sea recíprocamente entre ellos, que el de percibir la cuota o parte proporcional que les corresponda dentro de la indemnización que reciban las respectivas empresas. f) Para todos los efectos legales, los trabajadores de las empresas nacionalizadas conservarán su antigüedad, la que se seguirá contando desde la fecha de su contratación por la respectiva empresa nacionalizada.
ICC 270-5	Artículo Transitorio Quincuagésimo Segundo. Derógase la Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y se derogan todas las disposiciones del Código de Minería (ley 18248) que estuvieran en contradicción con las disposiciones de la Nueva Constitución.
ICC 882-5	§Propone estatuto constitucional de la minería
ICC 882-5	Artículo Transitorio Quincuagésimo Tercero.- Déjese sin efecto todas las concesiones mineras otorgadas bajo la vigencia de los códigos de minería de 1932 y 1983. Créese el sistema de registro y resguardo del patrimonio minero del país, el cual estará a cargo del Servicio Nacional de Geología y Minería, quien estará a cargo de entregar las licencias o permisos que dan cuenta las disposiciones

	permanentes de esta Constitución, de acuerdo a los procesos de evaluación ambiental de los proyectos mineros.
ICC 882-5	Artículo Transitorio Quincuagésimo Cuarto.- Para el efecto de hacer cumplir las normas permanentes de la constitución relacionadas con la explotación minera y las mineras privadas existentes en el país, existirá un periodo de transición a fin de que el traspaso se efectúe al Estado o bien que el Estado participe de la Compañía en una posición no inferior al cincuenta y un por ciento del control de la Compañía. El proceso comenzará en la medida que cada una de las mineras de propiedad privada vayan renovando sus resoluciones de calificación ambiental. Al momento de renovar su permiso ambiental, deberán ajustarse a las nuevas normativas y estándares ambientales fijados. Junto con ello se iniciará un proceso de incorporación de pleno derecho en el cual el Estado participará a través de él mismo o de sus empresas estatales o regionales de la propiedad de la Compañía. Este proceso de incorporación de la participación mayoritaria del Estado en la propiedad de las distintas mineras privadas no podrá exceder de 10 años contados desde la entrada en vigencia de la Constitución. El mecanismo de pago por la participación del Estado se hará de acuerdo a las normas que esta misma Constitución establezca. Se le encarga especialmente al Servicio de Evaluación Ambiental y al Servicio Nacional de Geología y Minería realizar el catastro de resolución de calificación ambiental a fin de concretar la participación del Estado en la propiedad de las empresas mineras privadas. En el tiempo intermedio que está dado entre la entrada en vigencia de la Constitución y la incorporación del Estado en la propiedad de las compañías mineras privadas, estas podrán seguir explotando los minerales de acuerdo a las autorizaciones que estos tengan. Sin perjuicio de lo anterior, estarán sujetos al impuesto por la compensación por la explotación o extracción de los minerales o Royalty que la ley determine.
ICC 882-5	Artículo Transitorio Quincuagésimo Quinto. - Adecúese el actual código de minería de 1983 en todo lo que no fuera contrario a lo establecido por el texto permanente de esta Constitución en un plazo máximo de 3 años contados de su publicación.

TEXTO SISTEMATIZADO TEMÁTICA 14
Estatuto de la atmósfera, espacio, del aire y los cielos

ICC 10-5	Garantiza y protege a la atmósfera como bien común
ICC 10-5	Artículo 233. El Estado reconoce a la atmósfera, dentro del espacio aéreo fijado por acuerdos internacionales sobre la materia, como un bien natural común, el cual comprende desde el aire que respiran sus habitantes hasta el cielo a través del cual ven el espacio. La protección y restauración de sus características naturales son objetivos de interés público y las tareas necesarias para su logro son deberes del Estado. Todas las personas y comunidades tienen derecho al disfrute de una atmósfera libre de cualquier tipo de contaminación, existente en cualquier parte del territorio nacional, que permita respirar aire puro y observar cielos oscuros. Toda persona, de forma individual o colectiva, tiene la obligación de que sus actos individuales o colectivos no contribuyan a establecer fuentes permanentes de contaminación atmosférica. Las obligaciones del Estado sobre la atmósfera cesan a la altura fijada por acuerdos internacionales sobre la materia. El Estado se esforzará por liderar esfuerzos internacionales que, en base a evidencia científica, regulen las acciones de los seres humanos con efectos en la atmósfera, buscando mejorar la calidad de vida de los seres humanos y la salud de los ecosistemas. Un estatuto especial regulará las obligaciones del Estado en relación a la protección y restauración de las características naturales de la atmósfera, de modo de garantizar la existencia de condiciones que, a largo plazo y través de las generaciones de seres humanos, favorezcan la supervivencia de la vida en la Tierra, a la vez que permitan una continuidad de la valoración patrimonial y del quehacer científico relacionados con la observación de los cielos y del espacio fuera de la Tierra.
ICC 356-5	Sobre resguardo del cielo nocturno oscuro, sin contaminación lumínica
ICC 356-5	Artículo 234. La Constitución asegura un cielo nocturno no contaminado que permita su observación, estudio, goce y usos tradicionales. Corresponderá al legislador regular las condiciones técnicas necesarias a fin de resguardar efectivamente el cielo nocturno. Es deber del Estado y de la sociedad preservar y proteger la calidad astronómica de los cielos.
ICC 812-5	§Estatuto del Espacio
ICC 812-5	Artículo 235. Estatuto del Espacio. El Estado reconoce que el Espacio es común a todas las personas y la vida del planeta. El Espacio tiene, desde la Tierra, una división correspondiente al Espacio Cercano y el Espacio Exterior, el límite entre estas se encuentra definido por un área de influencia directa del planeta en el Espacio, reconociendo otra de carácter ultraterrestre. El Estado desarrollará una Institucionalidad Espacial y una Política Espacial Chilena en conjunto con planes y políticas de investigación y cooperación, y regulará por medio de la Institucionalidad Espacial las actividades relacionadas con la protección de la atmósfera y el Espacio. La participación y cooperación para la exploración del Espacio será fomentada por el Estado con fines científicos y pacíficos de conformidad con lo previsto en la Constitución y las leyes. Es deber del Estado participar, contribuir y cooperar internacionalmente en lo que refiere a los aspectos políticos, jurídicos y científicos de la presencia en el Espacio y la exploración ultraterrestre con fines pacíficos. Tal cooperación buscará el desarrollo de alianzas para la protección de la atmósfera planetaria y el Espacio.

	ARTICULOS TRANSITORIOS
ICC 812-5	§Estatuto del Espacio
ICC 812-5	Artículo Transitorio Quincuagésimo Sexto.- El Estado creará la Institucionalidad Espacial de Chile y confeccionará a Política Espacial Chilena en un plazo máximo de 10 años.

TEXTO SISTEMATIZADO TEMÁTICA 15

Desarrollo Sostenible, buen vivir y modelo económico

ICC 820-5	§Tratados de Libre Comercio
ICC 820-5	Artículo 236. Sobre la resolución de controversias en los Tratados de Inversiones. El Estado no podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que reconozca jurisdicción a instancias de arbitraje internacional, en controversias de índole comercial, entre el Estado e inversionistas extranjeros. Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que contemplen mecanismos para la resolución de controversias entre Estados e inversionistas por órganos jurisdiccionales integrados por jueces permanentes designados por los países signatarios.
ICC 332-5	§ Resguarda la soberanía, en materia de tratados de libre comercio y otras materias
ICC 332-5	Artículo 237. Las Relaciones Internacionales deben estar basadas en el principio de cooperación entre los pueblos, respetando la autonomía y soberanía de los pueblos y Estados y asegurando relaciones de igualdad y no agresión entre países y naciones.
ICC 332-5	Artículo 238. Los tratados internacionales de derechos humanos tienen supremacía jurídica respecto de otros tratados y preeminencia respecto de la legislación subconstitucional, y valor equivalente a los derechos establecidos por la constitución. El Estado de Chile es garante de la implementación adecuada de los compromisos internacionales de derechos humanos y aquellos que respeten los derechos de los pueblos, tales como el Convenio 169, la Declaración de los Derechos de los Campesinos de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros.
ICC 332-5	Artículo 239. Los tratados internacionales de libre comercio y similares que limiten, restrinjan o coarten la soberanía de los pueblos en aspectos tales como políticas alimentarias, de salud, ambiente, educación; políticas sociales; bienes comunes naturales, derechos humanos y de los pueblos indígenas; derechos sociales y laborales; actividad económica estatal, capacidad legislativa y reguladora; y la defensa nacional, son inconstitucionales. Los tratados internacionales que no se refieran a temas de Derechos Humanos no podrán bajo ninguna circunstancia limitar la soberanía del Estado chileno.
ICC 332-5	Artículo 240. Se deberá realizar un plebiscito para definir la ratificación de un tratado internacional cuando los/las ciudadanos presenten una iniciativa plebiscitaria, cumpliendo los requisitos establecidos por la ley para la iniciativa popular plebiscitaria. La normativa referida a las materias que comprenden los mecanismos de iniciativa popular, no podrá excluir de estas, los tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión.
ICC 332-5	Artículo 241. Durante todo el proceso de negociación de tratados internacionales de tipo económico, de libre comercio, inversión, energía y otros afines, el ejecutivo deberá informar sobre los contenidos y alcances de esas iniciativas al Congreso y la ciudadanía; deberá garantizar la realización de estudios interdisciplinarios previos participativos, independientes sobre los impactos de estos tratados y asimismo deberá establecer

	mecanismos de información y consulta a la ciudadanía y organizaciones sociales y populares.
ICC 332-5	Artículo 242. Salvo en los casos de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, el Estado no podrá bajo ninguna circunstancia, y en forma independiente de las partes involucradas, ser parte de tratados internacionales que establezcan procedimientos judiciales o arbitrales tales como los establecidos en tratados internacionales sobre inversiones y acuerdos comerciales internacionales para la solución de controversias en materia de inversiones entre personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, por una parte, y Estados e institucionalidad dependiente del Estado de otra parte.
ICC 332-5	Artículo 243. Se prohíbe que los inversores, personas naturales nacionales o extranjeras, y personas jurídicas nacionales o extranjeras, que inviertan o realicen actividades económicas en el territorio nacional, acuerden y/o establezcan en instrumentos jurídicos unilaterales o bilaterales, públicos o privados, de carácter nacional o internacional, recurrir a instancias judiciales o arbitrales internacionales para la solución de controversias en materia de inversiones entre inversionistas, inversionistas y el Estado, tanto el Estado central como los gobiernos regionales e inversionistas y organismos públicos. Esta prohibición se establece independientemente del domicilio fijado o determinado por el inversor, sea este una persona natural o persona jurídica e independiente del domicilio o proveniencia de los capitales.
ICC 332-5	Artículo 244. Los tribunales nacionales son los únicos con jurisdicción sobre conflictos entre inversionistas y el Estado de Chile. Los tribunales ordinarios de justicia tendrán competencia exclusiva para resolver, de acuerdo con la Constitución, las leyes vigentes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, cualquier controversia relacionada con una supuesta violación de tratados internacionales sobre inversiones o acuerdos comerciales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, entre el Estado y personas naturales o jurídicas extranjeras que inviertan o realicen actividades económicas en territorio chileno. Salvo los casos permitidos por la Constitución, el Estado no asegurará derechos materiales o procesales de acuerdo con el Derecho Internacional, que resulten en desigualdad ante la ley o en una desigual protección de la ley en el ejercicio de derechos.
ICC 332-5	Artículo 245. La prohibición que establece este artículo se extiende a procedimientos arbitrales internacionales para la solución de controversias establecidos en contratos internacionales para el desarrollo u operación de proyectos de infraestructura, la exploración o explotación de recursos y otros que defina la ley.
ICC 454-5	§ Consagra el reconocimiento de la dimensión social y solidaria de la economía
ICC 454-5	Artículo 246. El derecho de propiedad es reconocido por esta Constitución en sus distintas naturalezas, tanto la privada, pública, comunitaria, cooperativa, mixta y de los pueblos originarios, en la forma regulada por ésta y las leyes. Son limitaciones al derecho de propiedad, en todas sus formas, la función social y ecológica de la propiedad, la protección al medio ambiente, los derechos humanos y demás derechos fundamentales que consagra esta Constitución a sus habitantes, y aquellas que defina la ley.
ICC 454-5	Artículo 247.- La función social y ecológica de la propiedad, será limitación al derecho de propiedad. Se entenderá función social y ecológica de la propiedad, la protección al medio ambiente y a los derechos de la naturaleza, los intereses generales del Pueblo -tales como

	el desarrollo sustentable y sostenible, la prestación de servicios básicos, el desarrollo humano de las personas que habitan en el país, el buen vivir de toda la sociedad, el fortalecimiento de la democracia y la disminución de la desigualdad-, la seguridad nacional y la salubridad. Asimismo, se entenderá dentro de la función social y ecológica de la propiedad, aquellas determinen de manera autónoma y soberana las comunidades de pueblos originarios en sus territorios.
ICC 454-5	Artículo 248.- Ninguna persona puede, en caso alguno, ser privada arbitrariamente de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública, 6 por la función social y ecológica de la propiedad o de interés nacional, calificada por el legislador. La persona expropiada podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante el Tribunal Contencioso Administrativo correspondiente y tendrá siempre derecho a indemnización sobre la base de un valor justo para la sociedad, considerando además la utilidad que obtuvo la persona a quien se expropia. El referido valor, se fijará de común acuerdo o, a falta de acuerdo, mediante sentencia dictada conforme a derecho. El Tribunal, en todo caso, podrá suspender la toma de posesión si hubieren antecedentes fundados para ello. No es necesaria la indemnización previa en caso de estado de excepción constitucional, conforme a la Constitución y la ley, debiéndose pagar ella a más tardar dos años después del término del estado de excepción respectivo.
ICC 454-5	Artículo 249.- Son bienes comunes a todas las personas aquellos que por su naturaleza no son susceptibles de apropiación individual, como el aire, el agua, los minerales, el mar y el borde costero, serán siempre de propiedad pública. El Estado puede conferir derechos sobre éstos, de manera excepcionalísima, siempre que se respeten los derechos de la naturaleza y obedezca a razones del bien común de la sociedad. En caso alguno se podrá lucrar de estos recursos naturales. La presente Constitución y la ley determinarán la forma en que se conferirán derechos sobre los bienes comunes a todas las personas. Los bosques, y flora y fauna, tanto nativa como introducida, aunque se encuentren dentro de un inmueble sujeto a propiedad privada, deberán ser manejados con respeto a sus ciclos biológicos, y respeto a su sintiencia, en el caso de los animales. Será deber del propietario y del Estado su preservación y buen trato de manera tal que no implique el deterioro de micro climas, ecosistemas, ni biodiversidad, tanto respecto de su propio terreno, como de otros colindantes. Esta obligación deberá tener en consideración su permanencia respecto de generaciones futuras. Jamás podrá apelarse al derecho de propiedad para negar el ejercicio de otros derechos fundamentales por parte de las personas que se encuentran en Chile.
ICC 722-5	§ Principios Económicos
ICC 722-5	Artículo 250.- PRINCIPIOS ECONÓMICOS La constitución se funda en principios de solidaridad, democracia y soberanía económica que posibilitan la organización y relaciones de producción y consumo equitativas, generando las bases materiales para la satisfacción de las necesidades de la población y de las futuras generaciones, de manera de permitir la reproducción de la vida y la sostenibilidad ambiental.

	El principio de solidaridad establece que el desarrollo de toda actividad productiva se basa en la búsqueda del bien común y el interés general, la corrección de desigualdades y el equilibrio ecosistémico. El principio de democracia económica promoverá la participación de los pueblos en instancias de decisiones económicas y en la elaboración de sus respectivas políticas públicas. Asimismo, el Estado reconocerá y fomentará la diversidad de formas de propiedad y gestión, en atención a la pluralidad de sus titulares y al carácter democrático de su estructura. Así, velará por la creación y sostenimiento de entidades cooperativas, comunitarias, de propiedad de pueblos originarios, pública, privada, mixta u otras, orientado a la desconcentración económica, en particular la desconcentración de la propiedad en los mercados. El principio de soberanía económica y el dominio público sobre los bienes naturales comunes y sus riquezas establecerá que éstos sean administrados por el Estado en función del interés general. La ley regulará su uso responsable, sustentable y soberano, para lograr el beneficio de sus habitantes y de las generaciones futuras. Asimismo, el Estado debe participar de las rentas generadas por su explotación vía regalías u otras compensaciones patrimoniales que permitan tanto la recaudación fiscal como el desarrollo de los territorios en que dicha actividad se desarrolle. Adicionalmente, el Estado deberá recibir parte de las plusvalías generadas por sus intervenciones, por medio de mecanismos que la ley establezca. Se incorpora como principio la consagración y reconocimiento de trabajo decente, fundado en sus cuatro pilares: la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social. Las distintas formas de participación o actividades del Estado en la economía deberán ser coherentes entre sí y deberán contar con una planificación estratégica que asegure el cumplimiento de los principios antes señalados. Para ello, se promoverá el desarrollo de normas y políticas, así como la articulación de instituciones que para estos fines la Constitución y las leyes dispongan.
ICC 896-5	§ Reconocimiento de la economía social, solidaria, comunitaria y familiar
ICC 896-5	Artículo 251. La economía de Chile es plural y está conformada por los sectores: público, privado y el sector social y solidario. Éste último comprende las formas organizativas mutualistas, cooperativistas, de comunidades y asociaciones indígenas, sindicatos de trabajadores independientes, organizaciones comunitarias, asociaciones civiles, organizaciones del comercio justo, iniciativas de la economía solidaria y la economía familiar. En todas ellas, predominan relaciones de cooperación, ayuda mutua, reciprocidad, donación y comensalidad.
ICC 896-5	Artículo 252. El Estado reconoce la existencia de distintos regímenes de propiedad: estatal, privado, colectivo, comunitario y familiar.
ICC 896-5	Artículo 253. Las economías sociales, solidarias, comunitarias y familiares tienen una importancia principal para la autodeterminación de los pueblos, la sostenibilidad, la seguridad y soberanía alimentaria, la cohesión social, la justicia, la equidad, el desarrollo local, el patrimonio cultural y la seguridad ciudadana. En suma, son fundamentales para el cuidado y reproducción de la vida y del buen vivir, por lo cual deben ser reconocidas, promovidas y protegidas por el Estado.

ICC 896-5	Artículo 254. El Estado debe garantizar la integralidad, proyección en el tiempo y aprovechamiento sustentable de los bienes y recursos comunes, por parte de las economías sociales, solidarias, comunitarias y familiares que dependen de ellas.
ICC 912-5	§ Sobre desarrollo sustentable y educación financiera
ICC 912-5	Artículo 255. Del objetivo de desarrollo sustentable. El Estado buscará impulsar el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades sociales, de diversidad cultural, económicas, ambientales y de la Naturaleza, sobre la base de los principios de intra e intergeneracionalidad y de interdependencia. Es deber del Estado generar una institucionalidad que a través de políticas y planes persiga el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. El desarrollo sustentable comprende la agenda internacional de desarrollo sostenible y la amplía progresivamente bajo la búsqueda del bienestar de la humanidad, el planeta Tierra y sus formas de vida, utilizando la mejor evidencia científica y los diversos saberes disponibles. Es rol del Estado impulsar, a través de la promoción de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación, el tránsito de una economía lineal hacia una economía circular y regenerativa para el logro de este objetivo. El estado debe garantizar la administración y gestión integral de los residuos.
ICC 912-5	Artículo 256. De educación financiera. Es deber del Estado la promoción de la educación financiera en todos los niveles de acuerdo con lo que disponga la ley, que fomente un correcto uso de los productos y servicios financieros disponibles. Se impartirá a través de instituciones públicas y privadas, y no sólo mediante la educación formal, la que integrará esta formación en todos sus niveles, respetando la diversidad de los proyectos educativos.
ICC 283-5	§ Deber del Estado respecto a las actividades económicas y empresariales de los particulares
ICC 283-5	Artículo 257. El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria que comprende los sistemas de producción fundados en los principios del buen vivir. El Estado debe garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los bienes naturales, e impulsar la producción con tecnologías limpias, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la diversidad productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la prevención, la recuperación y el fortalecimiento de las fuentes regeneradoras de los ciclos naturales, el equilibrio de los ecosistema y la preservación de la biodiversidad para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. El Estado garantizará las condiciones para emprender actividades económicas y empresariales con el límite de las condiciones previstas en esta Constitución y las leyes, debiendo éstas ser establecidas en conformidad a la función social y ecológica de la propiedad y los derechos de los pueblos indígenas, la protección de los derechos humanos y de la Naturaleza, la seguridad e integridad del territorio del Estado y la salud pública. El Estado promoverá la desconcentración económica y la igualdad progresiva en el acceso y participación en los distintos mercados existentes en la economía. Los actos y actividades empresariales privadas que establezcan o tiendan a establecer monopolios, oligopolios, integraciones verticales, integraciones horizontales o abusos de posición

	dominante en alguna actividad o área económica, son contrarios a los principios de esta Constitución, y el Estado tendrá el deber de prevenirlos y de generar políticas que conduzcan a la desconcentración y al aseguramiento de condiciones de competencia efectiva en la economía en los sectores que permita la Constitución, a la promoción de formas de organización productiva y de propiedad social, solidarias y cooperativas, y a la protección de los derechos de las personas usuarias y consumidoras.
ICC 284-5	§ Establece deberes del Estado para el desarrollo y protección de la micro, pequeña y mediana empresas
ICC-284-5	Artículo 258. El Estado debe velar por el desarrollo y protección de la micro, pequeñas y medianas empresas mediante la creación de la “Defensoría de las Mipymes”, la cual tiene por objetivo velar y defender los intereses de las empresas de menor tamaño en los ámbitos, legales, financieros, económicos, tecnológicos, laborales y tributarios. El Estado fortalecerá mediante la ejecución de planes y programas el Rol de las Organizaciones Gremiales Mipymes, promoviendo su participación en las instancias nacionales e internacionales relativas al comercio, el trabajo, el medio ambiente, entre otras. El Estado fomentará el cooperativismo como una forma de agrupar empresas de menor tamaño con objetivos ligados al buen vivir, la agregación de oferta, a la generación de valor agregado en la producción, la integración productiva, circuitos cortos de producción y el uso de tecnologías limpias, entre otras formas que promuevan el buen vivir y la solidaridad. El Estado fomentará la coordinación en todos los niveles y estamentos públicos para el fortalecimiento de las políticas públicas que otorguen sostenibilidad a las Mipymes a través del tiempo. El Estado generará un proceso de mejoramiento permanente de los diversos instrumentos, planes y programas para el desarrollo y el fortalecimiento de las economías locales y de las Mipymes. El Estado desarrollará planes y programas para las Mipymes tanto a nivel comunal, como regional y nacional. Se otorgará asistencia técnica, comercial, de gestión, financiera, ambiental, entre otras tanto a nivel comunal, como regional y nacional para el fomento productivo y de servicios de las Mipymes.
ICC 449-5	§ Incorpora el principio de planificación social prospectiva como elemento central de la planificación estatal económica, social y ambiental
ICC 449-5	Artículo 259. Es deber del Estado garantizar la sostenibilidad económica, social y ambiental. Para ello, el Estado podrá desplegar todos los elementos de planificación económica, social y de la naturaleza, necesarios para cumplir y mantener dichas garantías en el tiempo. Es deber del Estado garantizar que las actividades productivas, ya sea esta pública o privada consideren en su exploración, estudio, diseño, ejecución y cierre, el impacto social, respetando la función social y ecológica de manera prospectiva.
ICC 449-5	Artículo 260. Una ley establecerá las condiciones en que la institucionalidad respectiva desarrolle los estudios y análisis que deban ser considerados para que las actividades productivas no vulneren la función social y ecológica de manera prospectiva.
ICC 709-5	§ Reconoce el cooperativismo como un modelo de la economía social

ICC 709-5	Artículo 261.- El Estado reconocerá al cooperativismo como un modelo de la economía social y solidaria, basándose en los principios y valores cooperativos internacionales.
ICC 709-5	Artículo 262.- El Estado deberá promover, regular y fortalecer la actividad cooperativa con el afán de crear instancias asociativas, democráticas, paritarias, de emprendimiento, en beneficio de sus asociados, al inicio y de acompañamiento a través del tiempo. El Estado deberá apoyar y promover procesos educativos y formativos en las diferentes etapas educativas formales, como también en la comunidad en su conjunto, con miras a promover los principios y valores cooperativos.
ICC 709-5	Artículo 263.- El Estado deberá proporcionar apoyo a las cooperativas, a través de diferentes instrumentos y herramientas, desde distintos organismos públicos, para el desarrollo de las actividades propias del giro.
ICC 709-5	Artículo 264.- El Estado deberá facilitar que las cooperativas puedan acceder, a la banca nacional, en las mismas condiciones que al resto de las entidades financieras y, al mismo tiempo, les otorgará la facultad de crear sus propias entidades financieras las que se regirán por las leyes que se dicten para tal efecto.
ICC 709-5	Artículo 265.- El Estado garantiza que las empresas cooperativas puedan desarrollarse en las diferentes actividades económicas y sociales existentes en el país sin discriminaciones que les perjudiquen respecto de otros tipos de empresas.
797-5	§ Establece los principios del Modelo Económico
797-5	Artículo 266. El Estado reconoce el rol que debe cumplir la economía para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. El Estado debe fomentar y promover un sistema económico que asegure el interés general y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.
797-5	Artículo 267. El Estado velará que el sistema económico se desarrolle, a lo menos, de acuerdo a criterios de justicia ambiental, sustentabilidad y protección de la Naturaleza; libre iniciativa empresarial, competencia libre de prácticas desleales, iniciativa empresarial y gestión estratégica del Estado, probidad y transparencia,, economía circular y tratamiento neutro de residuos, transición ecológica justa de las actividades económicas y desarrollo científico tecnológico del país; responsabilidad fiscal, solidaridad, equidad, buen uso de los recursos públicos e inapropiabilidad de los bienes comunes; desarrollo armónico y equitativo de las regiones y economías locales, reducción y superación de las desigualdades sociales y económicas, responsabilidad social y ecológica de las empresas, protección de los trabajadores y de los consumidores.
797-5	Artículo 268. La Ley establecerá un sistema de planificación y gestión estratégica del Estado de Chile a largo plazo. Tendrá por objetivo orientar el desarrollo del país a objetivos que permitan alcanzar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.
ICC 919-5	§ PRINCIPIO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE REGENERATIVO
ICC 919-5	Artículo 269. El Estado asume y promueve como principio ético, moral y político el Desarrollo Sustentable Regenerativo y sus pilares, lo cual implica restaurar la vitalidad y la salud de los ecosistemas y respetar la capacidad de regeneración de la Naturaleza o bienes comunes naturales.
ICC 919-5	Artículo 270. El Estado promoverá una cultura que busque activamente la restauración de la naturaleza y su salud, recuperando y manteniendo la integridad del tejido completo

	de la vida, promoviendo la resiliencia y la salud sistémica en sus diferentes escalas. Deberá implementar el diseño de sistemas resilientes y regenerativos en y a lo largo de todas las escalas.
ICC 1002-5	§ Principios Económicos
ICC 1002-5	Artículo 271. Solidaridad. El Estado reconoce la importancia de la colaboración fraterna entre las personas y la Naturaleza, con perspectiva intra e intergeneracional, para la construcción de una sociedad económicamente próspera. Es deber del Estado promover una convivencia fundada en la cooperación entre las comunidades para proteger el ejercicio de los derechos fundamentales.
ICC 1002-5	Artículo 272. Equidad. El Estado reconoce la relevancia de distribuir en el gasto público los erarios del país entre las comunidades, y de este modo asegurar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Es deber del Estado reducir las brechas existentes, considerando especialmente a los estratos sociales y económicos más vulnerables, para la creación de planes y políticas públicas que les aseguren el ejercicio de los derechos fundamentales
ICC 1002-5	Artículo 273. Formación continua de los trabajadores. El Estado reconoce el valor que agrega a la economía del país, el contar con trabajadores competentes en sus materias y en sintonía con los avances y descubrimientos que las diversas disciplinas del conocimiento, ponen al servicio del desarrollo y buen vivir de la humanidad. Es deber del Estado garantizar a los trabajadores y la sociedad en su conjunto, el acceso a las tecnologías y sistemas de información, para promover la capacitación continua de la población para el desarrollo de la sociedad, siempre respetando el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y la dignidad laboral de los trabajadores.
ICC 1002-5	Artículo 274. Probidad y Transparencia. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos fundamentales, la seguridad del país o su interés. De igual forma, el levantamiento del secreto puede ser solicitado por la Defensoría pertinente, en la medida que se justifiquen en la protección del ejercicio de los derechos fundamentales. Las autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.
ICC 1002-5	Artículo 275. Eficiencia en el Uso de Recursos Públicos y Libre de Corrupción. El Estado reconoce la relevancia que una correcta gestión de recursos públicos, tiene para la construcción de confianza en las instituciones y la estabilidad democrática, social y económica del país. El Estado tiene el deber de sancionar el lucro no autorizado y la corrupción en todas sus formas, dentro de los órganos públicos, y será su obligación proteger el derecho establecido, creando las condiciones para que las faltas sean perseguidas y sancionadas

ICC 1002-5	Artículo 276. De la Responsabilidad Social Empresarial. El Estado comprende la importancia de promover en las empresas un actuar respetuoso con las personas, los valores éticos, la comunidad y la Naturaleza, procurando que sus operaciones sean sustentables ambiental, social y económicamente, preservando los ecosistemas para el cumplimiento del pleno ejercicio de los derechos fundamentales. El Estado asume el compromiso de aplicar en sus instrumentos de medición y fiscalización de las instituciones públicas, sin importar su forma de propiedad, criterios de desarrollo social, respeto a la dignidad humana, empleo digno, solidaridad, contribución al bien común, corresponsabilidad, confianza, ética en los negocios, prevención de ilícitos, vinculación con las comunidades, transparencia, honestidad, legalidad, justicia y equidad.
ICC 1002-5	Artículo 277. Reconocimiento del trabajo digno. El Estado reconoce la importancia de asegurar buenas condiciones laborales para los trabajadores, cumpliendo criterios de seguridad laboral y económica, entrega de herramientas, capacitación necesarias e infraestructura para el correcto ejercicio de sus funciones y con una justa retribución por la realización de ellas.
ICC 500-5	§ Rol del Estado en la economía circular
ICC 500-5	Artículo 278.- El Estado de Chile en su rol planificador, orientador, promotor, fomentador y controlador de la producción e intercambio de bienes, productos y servicios en el territorio nacional, establecerá los parámetros para que dichas actividades llevadas a cabo por los habitantes del país a través de instituciones y organizaciones, públicas y privadas, adopten criterios de corresponsabilidad y eficiencia tanto en la producción como en el consumo, a través de la implementación de la Economía Circular, en respeto de los derechos humanos, de la Naturaleza y el Buen vivir. Las obligaciones del Estado en el ámbito de la Economía Circular, se alinearán con los acuerdos e iniciativas internacionales sobre la materia que, en base a evidencia científica, regulen las acciones productivas y organizacionales de la actividad humana basadas en el concepto de Desarrollo Regenerativo.
ICC 528-5	§ Responsabilidad Empresarial
ICC 528-5	Artículo 279. Obligación de respetar los Derechos Humanos por el Estado. Es deber del Estado respetar los derechos humanos, incluidos los derechos humanos ambientales y los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, y los derechos de la naturaleza. El Estado dictará medidas para garantizar el respeto de los derechos del inciso anterior, en el ejercicio de las actividades empresariales. Una ley regulará las obligaciones de las empresas que de acuerdo con sus estatutos, tengan su administración principal o filial en Chile.
ICC 528-5	Artículo 280. Obligación de las empresas de respetar los Derechos Humanos. Las empresas chilenas y las radicadas en Chile están obligadas a respetar los derechos humanos, incluidos los derechos humanos ambientales y los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, y los derechos de la naturaleza en Chile, como en el extranjero respecto de las empresas controladas por ellas. Para determinar el control que ejerce una empresa sobre otra se atenderá a las circunstancias de hecho, como al control mediante el poder económico que se ejerza.

ICC 528-5	Artículo 281. Obligación de las empresas de obrar con la debida diligencia en todo su actuar. Las empresas están obligadas a determinar los impactos reales y potenciales respecto a las violaciones de los derechos humanos, incluidos los derechos humanos ambientales y los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, y los derechos de la naturaleza, a tomar las medidas apropiadas para prevenirlas y a rendir cuentas al respecto. La debida diligencia se aplica de igual forma, respecto de las empresas controladas sin mayor limitación, como también, respecto de todas sus actividades comerciales. Las empresas son civil y penalmente responsables por los daños causados por el actuar de sus empresas controladas, en el curso de sus actividades comerciales, respecto a toda violación a los derechos Humanos, incluidos los derechos humanos ambientales y los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, y los derechos de la naturaleza
ICC 528-5	Artículo 282. Obligación de consignar mecanismos de reparación del daño causado. El Estado y las empresas deben contemplar mecanismos de reparación efectivos a los afectados por las violaciones a los derechos humanos, incluidos los derechos humanos ambientales y los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, y los derechos de la naturaleza. El Estado debe tomar medidas apropiadas para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan, que cuando se produzcan este tipo de abusos en su territorio y/o jurisdicción, los afectados puedan ser reparados integralmente, estableciendo mecanismos de reclamación extrajudiciales eficaces y apropiados, paralelamente a los mecanismos judiciales.
ICC 575-6	§ Servicios públicos universales y de calidad
ICC 575-6	Artículo 283.- El Estado tiene la obligación de proveer servicios públicos universales y de calidad de manera directa para garantizar los derechos humanos de todas las personas y comunidades que habitan el territorio plurinacional, reducir las desigualdades económicas, sociales, culturales, ambientales y de género. y fomentar el desarrollo de todas las potencialidades de las personas. Los servicios públicos universales y de calidad son la base de una sociedad justa y sostenible y no son una mercancía. estos abarcan un abanico de dimensiones vitales necesarias para vivir una vida digna y un desarrollo humano sostenible, y entre ellos figuran los servicios de salud y de cuidados, la seguridad social, la educación, el agua y el saneamiento. la vivienda. la alimentación. la energía. las telecomunicaciones, el transporte y el procesamiento de residuos, sin que esta enumeración sea taxativa.
ICC 575-6	Artículo 284.- Todo servicio público universal y de calidad deberá: 1. Ser universal y accesible para todas las personas tanto territorial como económicamente. sin discriminación; 2. Diseñarse a partir de las necesidades de largo plazo de las personas y comunidades a las que sirve. adaptándose a sus cambios y mejorando continuamente las condiciones de su prestación; 3. Contribuir a afrontar la crisis ecológica, incorporando los principios de sostenibilidad ambiental y justicia intergeneracional en sus decisiones;

	4. Contar con estándares éticos, de excelencia institucional y de igualdad en su gobernanza. financiamiento y gestión, combatiendo activamente la corrupción y la discriminación en todas sus formas, incluida la de géneros; 5. Gestionarse democráticamente. garantizando la participación de las comunidades. usuarios y trabajadores en el diseño, ejecución. monitoreo, evaluación y mejoramiento continuo del servicio, poniendo a disposición de la ciudadanía toda la información necesaria de manera transparente; 6. Incorporar mecanismos de rendición de cuentas, de monitoreo por parte de las personas usuarias del servicio y de respuesta efectiva a sus requerimientos; 7. Garantizar un trabajo decente para sus funcionarios y funcionarias, incluyendo condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, carrera funcionaria moderna y efectiva, y el respeto y promoción de los derechos laborales y sindicales, especialmente los derechos a sindicalización. huelga y negociación colectiva; 8. Incorporar garantías de protección de los servicios públicos contra la comercialización. financiarización y la búsqueda de fines de lucro: 9. Evitar el retroceso de las condiciones ofrecidas por el servicio frente a cambios en la disponibilidad presupuestaria: y 10. Contar con un financiamiento necesario y sostenible a largo plazo. en base a una política fiscal al servicio de los derechos humanos.
ICC 575-6	Artículo 285.- Todas las personas tienen el deber de contribuir al sostenimiento del Estado Social y Democrático de Derecho y los servicios públicos sobre la base de su capacidad contributiva. La política fiscal debe ser socialmente justa y se orientará al cumplimiento efectivo de los derechos humanos y de las demás instituciones del Estado Social y Democrático de Derecho. Asimismo, la política fiscal deberá asegurar una recaudación suficiente para asegurar estos fines. La política fiscal debe promover la igualdad sustantiva de todas las personas a través de un sistema financiero y tributario basado en los principios de justicia, equidad, solidaridad y progresividad con capacidad para redistribuir el ingreso y la riqueza. El Estado deberá financiar las medidas de acción positiva que se dispongan para la remoción de las desigualdades sociales, económicas, culturales y de género, y para el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de todas las personas. La política fiscal debe promover un desarrollo ambientalmente sostenible y la responsabilidad intergeneracional con el propósito de transitar hacia una economía regenerativa y justa. La política fiscal debe diseñarse e implementarse de forma transparente. participativa y con instrumentos de rendición de cuentas. Todas las personas tienen derecho a recibir información acerca de la política fiscal de forma veraz y oportuna, la que deberá estar disponible de forma pública. Se establecerán mecanismos de participación de la sociedad civil durante todas las fases de diseño, elaboración y ejecución de la política fiscal. El Estado promoverá un sistema financiero internacional socialmente justo, basado en los anteriores principios, así como en los de cooperación, solidaridad y reciprocidad. La administración tributaria. en el desarrollo de sus labores de fiscalización y control de la evasión y elusión. contará con facultades para requerir información de organismos

	públicos v privados sin previa autorización judicial. así como rangos de autonomía respecto a las autoridades de gobierno'
ICI 74-5	§ Consagra el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre el desarrollo económico social y medio ambiental de los territorios que habitan
ICI 74-5	Artículo 286.- Es deber del Estado promover y garantizar, mediante sus instituciones, el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre el desarrollo social, medioambiental y económico del territorio que habitan, considerando los aspectos tangibles e intangibles presentes en sus territorios, en base a sus visiones culturales y formas de vida. Así, el Estado garantiza la participación activa de los pueblos indígenas en los proyectos de desarrollo económico, promoviendo negociaciones, acuerdos y resultados simétricos entre los distintos involucrados, logrando mejorar el bienestar presente y futuro de los pueblos indígenas. Esto también implica su participación en las negociaciones de acuerdos o tratados de libre comercio que establezca Chile con otros países.
ICI 194-5	§ Consagra el derecho al desarrollo indígena
ICI 194-5	Artículo 287.- Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y determinar sus propias prioridades en lo relacionado con su desarrollo político, económico, social y cultural, de conformidad con su propia cosmovisión. Asimismo, tienen el derecho a que se les garantice el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas. Este derecho incluye la elaboración de las políticas, planes, programas y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo y la implementación de acuerdo a su organización política y social, normas y procedimientos, sus propias cosmovisiones e instituciones. Los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de desarrollo que les conciernan y administrar esos programas mediante sus propias instituciones. Los pueblos y naciones originarias que han sido desposeídos de sus propios medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a la restitución y, cuando no sea posible, a la indemnización justa y equitativa. Esto incluye el derecho a la compensación por cualquier perjuicio que se les haya causado por la ejecución de planes, programas o proyectos del Estado, de organismos financieros internacionales o de empresas privadas, o actos de exterminio de su población. Las artesanías, las actividades económicas tradicionales y de subsistencia de los pueblos y naciones preexistentes, tales como el comercio en la vía pública, se reconocen y protegen como factores importantes para el mantenimiento de su cultura, autosuficiencia y desarrollo económico, y tendrán derecho a una economía social, solidaria, integral, intercultural y sustentable.
ICI 229-5	§ Restauración, protección y desarrollo de los bienes en territorio indígenas ancestrales
ICI 229-5	Artículo 288.- Los pueblos y naciones indígenas preexistentes tienen la titularidad colectiva de los bienes naturales existentes en sus tierras y territorios como parte de su identidad cultural y espiritual, que poseen en virtud de su propiedad ancestral sea por ocupación o utilización tradicional. En ejercicio de este derecho, podrán conservar, resguardar, recuperar, administrar, usar, gozar y disponer directamente de dichos bienes comunes de acuerdo con el derecho

	propio, a fin de satisfacer sus propias necesidades e intereses, en armonía con los derechos de la naturaleza, sus ecosistemas y el buen vivir.
ICI 229-5	Artículo 289.- El estado no concederá autorización ni permitirá la ejecución de proyecto o actividad alguna sobre bienes naturales existentes en tierras y territorios indígenas, sin el consentimiento previo, libre, informado y buena fe de los pueblos naciones indígenas. Con todo, tendrán derecho a ser compensados e íntegramente reparados de todo perjuicios social, cultural y ambiental que puedan sufrir como consecuencia, el cual debe ser previamente evaluado territorial, ambiental y socialmente por las autoridades autónomas locales con el fin de garantizar que el menor impacto posible, eliminando o mitigando las consecuencias ambientales nocivas.
ICI 229-5	Artículo 290.- El consentimiento otorgado deberá priorizar los derechos de la naturaleza y sus ecosistemas, garantizando la posibilidad de goce de los bienes naturales a las generaciones futuras. No podrá consentir la realización de actividad alguna sobre bienes comunes que de cualquier manera amenace la supervivencia cultural de los pueblos y naciones indígenas”.
ICC 828-5	§ Modelo económico propio
ICC 828-5	Artículo 291. Los pueblos y naciones preexistentes tienen el derecho colectivo a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. Además tienen derecho a participar activamente en el diseño, planificación y supervisión de los programas de salud, vivienda, educación, económicos, sociales u otros que les conciernen, así como a administrarlos mediante sus propias instituciones. Es deber del Estado financiar estos programas garantizando y toda aquella institucionalidad que permita ejercer estos derechos, con pleno respeto a las formas de organización propia de los pueblos.
ICC 828-5	Artículo 292. Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras, territorios y recursos. El Estado debe consultar y cooperar de buena fe con los pueblos y naciones preexistentes a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y recursos, particularmente en relación con su desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos u otros. El Estado proveerá mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por cualquier daño que provoquen las actividades que intervengan su tierra, territorio o recursos y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.
ICC 927-2	§ DEMOCRACIA ECONÓMICA Y SISTEMA DE DESARROLLO PLURINACIONAL
ICC 927-2	Artículo 293. Sistema de Desarrollo Plurinacional. Para garantizar el principio de Democracia Económica, la comunidad plurinacional dispone del Sistema de Desarrollo Plurinacional, una institucionalidad democrática que tiene como principal objetivo gestar, diseñar, implementar y evaluar la Estrategia de Desarrollo Plurinacional. El Sistema de Desarrollo Plurinacional será encabezado por el Consejo de Desarrollo Plurinacional, y

	formarán parte del Sistema las instancias de planificación y desarrollo comunitario de municipios y gobiernos regionales, u otras creadas para este efecto
ICC 927-2	Artículo 294. Estrategia de Desarrollo Plurinacional. La Estrategia de Desarrollo Plurinacional determinará objetivos estratégicos en el marco de una transición hacia una economía compleja de valor agregado, ecológica, con base en la investigación científica y tecnológica local, y el fomento de un desarrollo integral para el conjunto de la comunidad plurinacional. Los objetivos, orientaciones y metas establecidos en la Estrategia de Desarrollo Plurinacional tendrán un alcance de mediano y largo plazo, multiescalar e intersectorial.
ICC 927-2	Artículo 295. Carácter vinculante de la participación en la Estrategia de Desarrollo Plurinacional. La gestación de la Estrategia de Desarrollo Plurinacional tendrá como base un proceso participativo de carácter vinculante y su resultado deberá ser discutido y aprobado por el Congreso. Es deber del Estado garantizar los mecanismos necesarios para hacer efectiva la participación vinculante de la comunidad plurinacional en la gestación de la Estrategia de Desarrollo Plurinacional. La Estrategia de Desarrollo Plurinacional formará parte integral de las políticas plurinacionales de desarrollo impulsadas por los poderes e instituciones del Estado, incluyendo las actualmente existentes, tales como Ministerios, Gobiernos Regionales y Comunales, CORFO, y Banco Central, y eventualmente nuevas instituciones que puedan ser creadas tales como una Banca de Desarrollo, Fondos de Inversión Ecológica, entre otros.
ICC 398-5	§ Crea el sistema de Banca Pública
ICC 398-5	Artículo 296. La Banca Pública desarrollará las funciones de banca comercial y de banco para el fomento y fortalecimiento de diversos sectores productivos, sus funciones serán sustentar los requerimientos de financiamiento para proyectos públicos y nacionales de desarrollo del buen vivir, así como realizar las operaciones financieras de la Administración Pública del Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, siempre en respeto de la Naturaleza y el Buen Vivir. Su composición, organización y demás atribuciones se determinarán bajo la Ley.
ICC 398-5	Artículo 297. La Banca Pública promoverá y financiará proyectos que fomenten la igualdad de género, la creación y el desarrollo de la propiedad social y estatal, mediante la creación de empresas públicas en diversos sectores productivos. La Banca Pública tendrá como objetivo otorgar recursos para el desarrollo de emprendimientos, pymes, procesos de innovación, trabajo digno, economías comunitarias, cooperativas, generación de nuevas tecnologías e iniciativas de recuperación y regeneración de la Naturaleza, así como también para la generación de industrias y proyectos que otorguen valor agregado a la producción nacional que estén en línea con la sustentabilidad ecosistémica de los territorios y sus comunidades. Para proyectos de desarrollo industrial o de carácter nacional, el acceso al financiamiento que otorgue el Estado mediante la Banca Pública, le hará parte de más del 52% de la propiedad de la empresa o industria. Se creará un sistema de créditos selectivos para el otorgamiento preferencial de líneas de financiamiento de acuerdo con los criterios descritos en el presente apartado. La Banca pública no podrá otorgar fondos de forma directa o indirecta que sean invertidos en proyectos o gasto público que no resguarden la integridad de los ecosistemas, los

	derechos de la naturaleza, ni proyectos o programas de naturaleza armamentística, además de otros establecidos en esta Constitución y la Ley.
ICC 398-5	Artículo 298. La Banca Pública podrá realizar cualquier otra operación o servicio financiero autorizados por la Ley o requeridos por la autoridad en el marco de sus competencias establecidas en esta Constitución.
ICC 450-5	§ Establece modalidades y condiciones de desarrollo de actividad económica por parte del Estado
ICC 450-5	Artículo 299. El Estado, en todos sus niveles, podrá desarrollar actividades económicas. Éstas deberán respetar los derechos humanos, laborales y los derechos de la naturaleza y de los derechos de las naciones y pueblos preexistentes. Los actos y contratos que celebre el Estado bajo el ejercicio de su actividad económica, deberán realizarse de manera sostenible y con respeto pleno a los derechos fundamentales. El desarrollo de dichas actividades, se realizará, entre otros, a través de la creación de empresas estatales o la ampliación del giro de empresas estatales ya existentes. La ley determinará el marco de las condiciones de fiscalización, transparencia, administración, y otras en que se desarrollarán dichas actividades.
ICC 618-5	§ Establece el derecho inalienable al libre, igualitario y universal uso de los medios de transporte público colectivo y regula los servicios de transporte público de pasajeros y las Facultades de los Gobiernos Regionales en la Materia
ICC 618-5	Artículo 300. Todas las personas habitantes del territorio nacional tienen el derecho inalienable al libre, igualitario y universal uso de los medios de transporte público colectivo. El Estado garantizará a todos los habitantes del territorio nacional: a) La no discriminación arbitraria relativa al sexo, género, identidad, clase, raza, nacionalidad, idioma, capacidad física o mental, edad o pertenencia a algún pueblo originario, en cuanto al acceso y uso de los servicios de transporte público. b) La adaptación de los medios de movilidad y la infraestructura vial a los sujetos y sus necesidades, respetando las diferencias de las personas en sus diferentes capacidades corporales y mentales. c) El respeto a los derechos y seguridad de los trabajadores que operan el transporte público. d) Producir, velar, promover y favorecer las condiciones para la sostenibilidad ambiental, social, laboral y económica del sistema de transporte público colectivo. e) Implementar y establecer la implementación de medios, recursos y programas encaminados al desarrollo de la accesibilidad universal segura y eficiente. f) La pluralidad de medios de transporte y la libre elección del medio de transporte a usar. g) La participación y control ciudadanos vinculantes en el diseño e implementación de la infraestructura pública de transporte, la retroalimentación de la información, la evaluación de la eficacia, la eficiencia, la transparencia, la probidad, la libre concurrencia, la sustentabilidad y sostenibilidad de los sistemas de transporte público colectivo, y su fiscalización. h) El carácter vinculante, obligatorio para las autoridades estatales, regionales y comunales, los privados, las empresas, los prestadores de servicio, y todos los habitantes,

	de las decisiones adoptadas por consulta ciudadana vinculante regional, intercomunal o comunal. i) A un transporte que contribuya a los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
ICC 618-5	Artículo 301.- Los servicios de transporte público de pasajeros no podrán elevar las tarifas sobre la escala tarifaria regional determinada por las entidades regionales y comunales establecidas en esta Constitución. Excepcionalmente podrán hacerlo, siempre que cuenten con un informe en cuya virtud se especifiquen las razones del alza propuesta y las inversiones directas futuras comprometidas, ante las entidades territoriales. Una ley determinará el procedimiento que deberá observarse al respecto, cumpliendo siempre con los principios de transparencia y de participación de la sociedad civil.
ICC 618-5	Artículo 302.- Los servicios de transporte público terrestre de pasajeros remunerado deberán aplicar condiciones mínimas de frecuencia en todos sus recorridos, para garantizar la movilidad social, tanto durante el día como en la noche.
ICC 618-5	Artículo 303.- Su licitación será pública, transparente, con libre concurrencia, igualdad de oportunidades, no discriminación ni trato privilegiado, y condicionado al cumplimiento estricto de las normas legales pertinentes. El Estado garantizará los servicios de transportes en zonas rurales de difícil conectividad y es la empresa respectiva la responsable de entregar un servicio de calidad. En caso contrario se podrá llamar a licitación nuevamente. Las entidades regionales establecidas en esta Constitución serán las encargadas de la licitación, fiscalización y control, según lo indique la ley.
ICC 618-5	Artículo 304.- El Gobernador Regional evaluará anualmente a las empresas prestadoras de servicios del transporte, las cuales deberán cumplir los requisitos establecidos en los estatutos regionales. Tales evaluaciones serán públicas. La sociedad civil, por medio del mecanismo de participación vinculante previsto en la Constitución y las leyes, podrá poner fin a una licitación cuando existan reclamos reiterados.
ICC 618-5	Artículo 305.- El Gobernador Regional implementará oficinas territoriales debidamente descentralizadas, las cuales controlarán y fiscalizarán la prestación y calidad del servicio. En virtud de ello, podrá, mediante resolución fundada, sancionar directamente al prestador o empresa respectiva. Los municipios tendrán la facultad de apoyar directamente a las oficinas territoriales regionales, con el fin de fiscalizar el cumplimiento de la normativa de planificación vial y del tránsito, así como denunciar al correspondiente juzgado de policía local las faltas que observare.
ICC 618-5	Artículo 306.- El Gobierno Regional dirigirá una Empresa Regional de Transporte Público de Pasajeros. Los estatutos de la empresa serán aprobados o modificados por el voto favorable de la mayoría del Consejo Regional y del Gobernador Regional. Tras la decisión adoptada por el Gobierno Regional, se elevará administrativamente al Presidente y al Ministro de Transportes, para que se dicte el correspondiente decreto supremo, en un plazo no superior a noventa días contado desde la notificación de la aprobación o modificación del Gobierno Regional al Gobierno Nacional.
ICC 777-5	DEL MERCADO Y EL ROL REGULADOR DEL ESTADO

ICC 777-5	Artículo 307. El Estado tiene como función orientar la economía y regular el mercado social y ecológicamente para la satisfacción de las necesidades de la población y los derechos fundamentales. El Estado garantiza la diversidad de actores en los mercados. Todos los intervinientes se ajustarán a las normas de probidad, transparencia y publicidad, y los principios que fije la Constitución y las leyes. La Ley establecerá las limitaciones, obligaciones y sanciones a quienes lo contravengan. Es deber del Estado establecer igualdad de condiciones a todos los intervinientes en la actividad económica, sin perjuicio de las excepciones que determine la Constitución y la Ley. El Estado debe precaver, sancionar y eliminar las prácticas que atenten contra el correcto funcionamiento de los mercados, una competencia libre y el ejercicio de los derechos fundamentales en la forma que determine la ley.
ICC 903-5	Economía para el Buen Vivir y la Preservación del Equilibrio Ecológico
ICC 903-5	Artículo 308. Principios de Economía Ecológica. La naturaleza, los ecosistemas locales y nacionales y el trabajo de las personas son las fuentes del bienestar y de los diversos patrimonios de los pueblos de Chile. Es deber del Estado que las actividades económicas aseguren el Buen Vivir, resguarden los Derechos de la Naturaleza, se ajusten a los límites ecosistémicos locales y planetarios y respeten la preservación de los Bienes Comunes Naturales, considerando a las futuras generaciones. Una ley establecerá los procedimientos de participación y consulta democrática de los territorios para las políticas económicas relevantes.
ICC 903-5	Artículo 309. Rol del Estado en la Economía Ecológica. Es deber del Estado garantizar un entorno seguro que propicie las condiciones para que las personas puedan desarrollar actividades económicas en conformidad a los principios de esta Constitución. El Estado regulará, fiscalizará y limitará las actividades productivas y los funcionamientos de los mercados. El Estado velará por una distribución justa del ingreso y las oportunidades de las personas y los territorios, con el objetivo de asegurar la dignidad y libertad de las personas. El Estado deberá incentivar y apoyar las economías locales y solidarias, fomentar la autogestión de los territorios y las actividades que generen externalidades positivas para la sociedad. La Ley creará una institución que tendrá por finalidad asegurar el Buen Vivir y la protección de los Derechos de la Naturaleza. Dicha institución tendrá un rol activo en la planificación económica del país, con criterio social y ecológico, considerando la identidad territorial y de los pueblos originarios.
ICC 903-5	Artículo 310. Planificación Socio-Territorial. Es deber del Estado y sus instituciones desconcentrar y diversificar la economía, fomentar la producción y consumo local, y compatibilizar las actividades económicas con los Derechos de la Naturaleza, en especial consideración a la crisis climática. El Estado y los gobiernos locales tendrán la facultad de dictar normas para el ordenamiento y la planificación social y ecológica de los territorios. El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la distribución desigual de los impactos ambientales y sociales derivados de las actividades productivas y

	extractivas. La ley regulará y asegurará la restauración, regeneración y rehabilitación de aquellos territorios que han sufrido una mayor carga ambiental.
ICC 903-5	Artículo 311. Empresas Estatales. El Estado tiene el deber de hacer cumplir los principios contenidos en esta Constitución y, con este fin, participa, regula, conduce e interviene en la economía del país teniendo en consideración la participación de los territorios. El Estado podrá participar de la economía a través de empresas u otras estructuras jurídicas. La ley establecerá las reglas que regirán estas instituciones en atención al cumplimiento de su función pública. Las metas y objetivos de estas empresas se ajustarán a los principios definidos en esta Constitución y las leyes. El objeto de estas instituciones no estará limitado a generar utilidades.
ICC 903-5	Artículo 312. Evaluación y Monitoreo Social y Ecológico. El Estado y sus organismos tienen el deber de custodiar y preservar la Naturaleza, garantizando la integridad de los ciclos naturales, la conservación y regeneración de los ecosistemas, resguardar la biodiversidad y asegurar la continuidad de las múltiples contribuciones de los ecosistemas al Buen Vivir presente y de las futuras generaciones, en particular atención a los principios de prevención, precaución y no regresión. Toda iniciativa de inversión y actividad económica que pueda generar impactos sociales o ecológicos, deberá someterse a un proceso de evaluación de estos según lo defina la ley. El monitoreo del impacto social y ecológico será un proceso periódico, permanente y participativo. La evaluación social y ecológica deberá asegurar el respeto a los límites ecosistémicos y a los objetivos ambientales definidos por ley, y atenerse a lo establecido por los instrumentos territoriales de planificación ecológica. En el caso de ambientes urbanos, los proyectos deberán armonizar con los barrios donde se insertan. Sin perjuicio de lo anterior, los gobiernos locales podrán establecer mayores estándares de protección social y ecológica en conformidad con la Constitución y las leyes. La evaluación social y ecológica deberá ser transparente, pública y multicriterio, y considerará, a lo menos, evidencia científica, conocimientos locales, aspectos socioculturales y plurinacionales, justicia ambiental, espacial e intergeneracional, la disponibilidad futura de Bienes Comunes Naturales y los efectos sinérgicos con otras actividades. La Naturaleza tiene derecho a la restauración y rehabilitación. Una vez que cesen actividades productivas, la ley establecerá mecanismos con el objeto de restablecer las condiciones ambientales previas. El daño irreversible a un ecosistema o especie se sancionará de manera penal.
ICC 903-5	Artículo 313. Política económica internacional. La política económica internacional del Estado de Chile se orienta al Buen Vivir, al respeto de los Derechos de la Naturaleza, al resguardo de la soberanía y seguridad alimentaria, la seguridad hídrica del país, la cooperación, la solidaridad y la reciprocidad. Es deber del Estado y sus instituciones asegurar que el comercio internacional de Chile se ajuste a los límites ecosistémicos. Las cuentas nacionales y la balanza comercial del país deberán incluir información estadística en términos de economía ecológica y manteniendo la estadística del patrimonio natural. El Estado debe velar, especialmente, por la integración y cooperación entre los pueblos de América Latina.

ICC 903-5	Artículo 314. Política agro-forestal. El Estado regulará el uso del suelo agropecuario y forestal, en concordancia con los límites ecosistémicos y objetivos ambientales definidos por ley, la planificación territorial de los gobiernos locales, y con especial consideración a la emergencia climática y a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero originados por las actividades agropecuarias y forestales. El Estado debe adoptar medidas para la desconcentración de estas actividades, la regeneración de los suelos, la soberanía y seguridad alimentaria y la seguridad hídrica de todas las personas. El Estado y sus instituciones deben fomentar los circuitos cortos y la producción agroecológica. El Estado prohibirá el uso de sustancias dañinas para la salud de las personas, los ciclos naturales, el equilibrio de los ecosistemas o la biodiversidad.
ICC 903-5	Artículo 315. Principio de transparencia de información económica. La ley regulará el acceso a la información sobre las finanzas públicas del Estado, la actividad empresarial de este y sobre los aportes de los contribuyentes. La información será presentada de manera simple y organizada de manera territorial. Existe el deber de informar los beneficiarios finales de las distintas actividades empresariales. El Estado deberá generar información a nivel nacional y territorial sobre el metabolismo ecológico y social. Esta información debe ser pública y tiene como objeto comprender mejor la relación entre las personas y la Naturaleza que las rodea. La sustentabilidad de la economía debe medirse a través de datos e indicadores biofísicos con perspectiva ecológica.
ICC 903-5	Artículo 316. Delitos Económicos. El ilícito económico, la especulación, la usura, la corrupción, el soborno, el cohecho, la colusión, la evasión tributaria y otros delitos económicos conexos serán penados por ley. Los delitos económicos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico no admiten régimen de inmunidad. La ley establecerá la manera en que los delitos económicos no generen un resultado de enriquecimiento por parte del infractor.
ICC 498-5	§ Impone al Estado la redistribución de los recursos, para lograr la justicia territorial y el bienestar social
ICC 498-5	Artículo 317.- El Estado asegurará el bienestar social mediante la redistribución justa y equitativa de sus haberes. La seguridad social se extenderá de manera progresiva y equitativa a todas las personas que realice actividades económicas no remuneradas, conforme a la ley, y las finanzas públicas incorporarán, mediante los instrumentos que defina la ley, las correcciones necesarias para lograr la justicia territorial de las diversas comunidades del país. El Estado reconoce el valor económico del trabajo no remunerado como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas, y a su vez, desarrollará políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres y grupos históricamente excluidos, en el acceso a los factores de producción, al empleo y servicios sociales.
	ARTICULOS TRANSITORIOS
ICC 332-5	§ Soberanía, en materia de tratados de libre comercio y otras materias

332-5	Artículo Transitorio Quincuagésimo Séptimo. Tras la entrada en vigencia de la constitución, el Estado encomendará la realización en el plazo de tres años, de auditorías independientes de los Órganos del Estado, interdisciplinarias y que contemplen mecanismos de consulta y participación ciudadana de todos los tratados de libre comercio e inversión ratificados y vigentes, en to referente a la concordancia con la institucionalidad, derechos y soberanía establecidas en la nueva constitución. Se deberá considerar además en las auditorías los impactos económicos, sociales y territoriales. El Estado deberá financiar esta auditoría.
332-5	Artículo Transitorio Quincuagésimo Octavo. En el plazo de tres años desde la fecha de promulgación de la Constitución, el Estado propondrá enmendar, o denunciará, o se retirará de los tratados internacionales anteriores a la Constitución que contradigan estos artículos.
332-5	Artículo Transitorio Quincuagésimo Noveno. Una vez promulgada la Constitución, se iniciará el procedimiento de denuncia y retiro a través del cual Chile se retirará del CIADI y denunciará aquellos tratados internacionales y acuerdos de libre inversión cuya fecha de expiración ya este cumplida.
820-5	§Tratados de Libre Comercio
820-5	Artículo Transitorio Sexagésimo. Los tratados internacionales en materia comercial o de inversiones suscritos y ratificados por Chile con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Constitución y que no la contradigan, se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley. Quien ejerza la Presidencia de la República deberá comenzar a renegociar los tratados internacionales que sean contrarios a la carta fundamental, en el plazo de dos años desde que entre en vigencia la presente Constitución, buscando sustituir los mecanismos de resolución de controversias basados en arbitrajes ad-hoc por tribunales permanentes, que pueden incluir una o más Cortes Multilaterales de Inversiones. En ningún caso dicha revisión podrá sobrepasar del tiempo que le reste al tratado en revisión, para proceder a su denuncia.
ICC 500-5	§ Rol del Estado en la economía circular
ICC 500-5	Artículo Transitorio Sexagésimo Primero.- Una Ley establecerá un marco regulatorio que defina, oriente y controle la implementación de la Economía Circular en los diversos sectores de la sociedad chilena, incentivando y regulando las estrategias, metodologías y herramientas que propone la Economía Circular con el fin de fomentar procesos productivos que eviten las ineficiencias en el uso de elementos naturales, la emisión de contaminantes, la generación de residuos y desechos desde el diseño, y que entregue bienes, productos y servicios que se mantengan por más tiempo en el sistema. Deberá, además, regular el ingreso al país de bienes, productos y servicios para promover que éstos cumplan los mismos estándares. Esta ley regulará, además, las condiciones, estándares y requisitos respecto de la información, publicidad y promoción de bienes, productos y servicios comercializados en y por el país, sobre el cumplimiento de los estándares de circularidad de manera íntegra y veraz, y definirá la responsabilidad de fabricantes, importadores o productores y respecto del cumplimiento de esta normativa.
ICI 229-5	§ Restauración, protección y desarrollo de los bienes en territorio indígenas ancestrales

ICI 229-5	Artículo Transitorio Sexagésimo Segundo.- Las concesiones, permisos o autorizaciones recaídos sobre bienes naturales existentes en tierras y territorios indígenas, que hubieren sido otorgados por la autoridad pública sin mediar consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y naciones indígenas afectados, cualquiera sea la época de su otorgamiento o que no se hubiere desarrollado el proceso para alcanzar el consentimiento, quedarán sin efecto y deberán dichos bienes ser restituidos a sus titulares ancestrales, o compensados según el caso, conforme al mecanismo general de restitución territorial consagrado en esta Constitución, asimismo tendrán derecho a una indemnización justa y equitativa por los bienes comunes que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados, de conformidad a la ley, que deberá dictarse en consulta con los pueblos y naciones indígenas.
ICC 919-5	§ PRINCIPIO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE REGENERATIVO
ICC 919-5	Artículo Transitorio Sexagésimo Tercero. Una ley determinará la institucionalidad, las políticas y las condiciones, estándares y requisitos para la ejecución de este principio, asegurando el monitoreo continuo y ajustes permanentes basados en los pilares del Desarrollo Regenerativo: Social, Político, Cultural, Económico, Espiritual y Ecológico. Además, implementará una gestión creativa por medio del desarrollo de políticas y estrategias para el desarrollo resiliente.

TEXTO SISTEMATIZADO TEMÁTICA 16

Reconocimiento de la función ecológica y social de la propiedad

IPC 60-5	§ Derecho a la libre circulación por los caminos nacionales de uso público
IPC 60-5	Artículo 318.- Toda persona tiene derecho a la libre circulación por los caminos nacionales de uso público. La administración de estos bienes estará a cargo del Estado de manera directa, sin permitir la concesión de estos bienes nacionales a privados, sean personas naturales o jurídicas, también se prohíbe el cobro por circular en carreteras y caminos nacionales o por entrar o salir de una ciudad o pueblo. Es obligación del Estado promover y proteger este derecho creando las condiciones necesarias para que las personas puedan circular libremente, sin carga o pago alguno por su uso. La mantención y cuidado de los caminos por donde se produce el tráfico de vehículos será responsabilidad exclusiva del estado quien deberá procurar los mecanismos tributarios para cumplir con esta obligación.
ICC 455-5	§ Consagra el derecho de la propiedad en todas sus formas, y le asigna una función social y ecológica como limitación a su ejercicio
ICC 455-5	Artículo 319.- El derecho de propiedad es reconocido por esta Constitución en sus distintas naturalezas, tanto la privada, pública, comunitaria, cooperativa, mixta y de los pueblos originarios, en la forma regulada por ésta y las leyes. Son limitaciones al derecho de propiedad, en todas sus formas, la función social y ecológica de la propiedad, la protección al medio ambiente, los derechos humanos y demás derechos fundamentales que consagra esta Constitución a sus habitantes, y aquellas que defina la ley. Artículo 320.- La función social y ecológica de la propiedad, será limitación al derecho de propiedad. Se entenderá función social y ecológica de la propiedad, la protección al medio ambiente y a los derechos de la naturaleza, los intereses generales del Pueblo -tales como el desarrollo sustentable y sostenible, la prestación de servicios básicos, el desarrollo humano de las personas que habitan en el país, el buen vivir de toda la sociedad, el fortalecimiento de la democracia y la disminución de la desigualdad-, la seguridad nacional y la salubridad. Asimismo, se entenderá dentro de la función social y ecológica de la propiedad, aquellas determinen de manera autónoma y soberana las comunidades de pueblos originarios en sus territorios. Artículo 321.- Ninguna persona puede, en caso alguno, ser privada arbitrariamente de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública, por la función social y ecológica de la propiedad o de interés nacional, calificada por el legislador. La persona expropiada podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante el Tribunal Contencioso Administrativo correspondiente y tendrá siempre derecho a indemnización sobre la base de un valor justo para la sociedad, considerando además la utilidad que obtuvo la persona a quien se expropia. El referido valor, se fijará de común acuerdo o, a falta de acuerdo, mediante sentencia dictada conforme a derecho. El Tribunal, en todo caso, podrá suspender la toma de posesión si hubieren antecedentes fundados para ello. No es necesaria la indemnización previa en caso de estado de excepción constitucional, conforme a la Constitución y la ley, debiéndose pagar ella a más tardar dos años después del término del estado de excepción

	respectivo Artículo 322.- Son bienes comunes a todas las personas aquellos que por su naturaleza no son susceptibles de apropiación individual, como el aire, el agua, los minerales, el mar y el borde costero, serán siempre de propiedad pública. El Estado puede conferir derechos sobre éstos, de manera excepcionalísima, siempre que se respeten los derechos de la naturaleza y obedezca a razones del bien común de la sociedad. En caso alguno se podrá lucrar de estos recursos naturales. La presente Constitución y la ley determinarán la forma en que se conferirán derechos sobre los bienes comunes a todas las personas. Los bosques, y flora y fauna, tanto nativa como introducida, aunque se encuentren dentro de un inmueble sujeto a propiedad privada, deberán ser manejados con respeto a sus ciclos biológicos, y respeto a su sintiencia, en el caso de los animales. Será deber del propietario y del Estado su preservación y buen trato de manera tal que no implique el deterioro de micro climas, ecosistemas, ni biodiversidad, tanto respecto de su propio terreno, como de otros colindantes. Esta obligación deberá tener en consideración su permanencia respecto de generaciones futuras. Jamás podrá apelarse al derecho de propiedad para negar el ejercicio de otros derechos fundamentales por parte de las personas que se encuentran en Chile.
764-5	§ Reconoce la función social y ecológica de la propiedad
764-5	Artículo 323.- El Estado reconoce la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ecológica. Nadie es dueño del vínculo que existe entre los elementos naturales y su ecosistema o ciclos naturales. El propietario tiene el deber de mantener las funciones ecológicas esenciales asociadas a dichos elementos, a restaurarlas en su caso y abstenerse de realizar actividades que puedan perjudicar tales funciones.

	La ley podrá establecer restricciones al ejercicio de otros derechos o libertades establecidos en esta Constitución con la finalidad de proteger el medio ambiente, los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. El contenido y los límites de la propiedad serán determinados por las leyes. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley que autorice la expropiación. En el caso de la expropiación de bienes comunes naturales o de los derechos para utilizarlos, no corresponderá indemnización alguna, excepto por los medios materiales e inmateriales de producción y reproducción que hayan sido aportados para la explotación de los bienes y recursos señalados, por los cuales corresponderá una indemnización justa. La Ley determinará la forma de cálculo de la indemnización. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública, interés social o ecológico, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público, social o ecológico.
ICC 991-5	§ Reconocimiento de la Función Ecológica y Social de la Propiedad
ICC 991-5	Artículo 324.- El Estado reconoce y garantiza, en el marco del principio del buen vivir, el derecho de propiedad en sus diversas formas, pública, privada, estatal, comunitaria, colectiva, indígena y cooperativa, debiendo la ley determinar sus formas de adquisición y de goce, así como sus límites, con el fin de asegurar su función social y ecológica, y de hacerla accesible a todos. La función social está integrada al derecho de dominio como elemento esencial y permanente del mismo y por ende, tiene unos deberes específicos que incluyen los alcances, limitaciones y cargas que conlleva para la comunidad. Es éste componente social el que exige que la propiedad sea permeable a los intereses sociales sin que esto signifique el perder su carácter de derecho. La función social de la propiedad son aquellas exigencias de orden social que gravitan sobre las titularidades privadas, lo que no puede considerarse excepcional y externo del derecho de propiedad, sino por el contrario connatural a éste e incorporado a su núcleo esencial. La función social es un límite al ejercicio del derecho económico de la propiedad, en tanto le exige al titular del derecho la protección ambiental, la prevalencia del interés general, la salvaguarda de los derechos ajenos y la igualdad, con lo que se logra equilibrar el derecho del propietario y el bienestar común. La propiedad no es un derecho absoluto, por lo que no es posible abusar de su explotación e ir en contravía de los mandatos constitucionales que procuran generar un medio ambiente sano y un ecosistema equilibrado, sí bien el ejercicio de la propiedad permite que sea usada en beneficio propio, esto no equivale a que se permita al titular del derecho causar perjuicios a la comunidad, por el detrimento de derechos asociados al ecosistema. De esta manera, el derecho a la propiedad se sale de la órbita exclusivamente socioeconómica para incorporar el elemento de resguardo del ecosistema. La función ecológica comprenderá, entre otros aspectos, el deber de toda persona, pública o privada, de preservar o restaurar, en su caso, las funciones ecológicas esenciales asociadas a los componentes ambientales bajo su propiedad, titularidad o control, así como de abstenerse de realizar actividades que puedan perjudicarlas. Cuando la función social o ecológica de la propiedad resultare en conflicto con los derechos de

	los particulares, prevalecerá el interés público, social y ecológico, sin perjuicio del derecho de los pueblos indígenas a su existencia. La función social y ecológica de la propiedad considera la facultad del Estado de nacionalizar. El valor de la indemnización y el tiempo y modo de pago debe ser justo y equitativo, reflejando un equilibrio entre el interés público y los intereses de los afectados, habida cuenta de todas las circunstancias pertinentes. En atención al derecho internacional referente a la soberanía de los pueblos y para el desarrollo del buen vivir, el Estado podrá nacionalizar bienes y empresas, debiendo indemnizar a los afectados de acuerdo a las normas establecidas en esta Constitución y las leyes. Se promoverá la desconcentración y descentralización de la propiedad privada, velando por una progresiva redistribución de las riquezas y bienes con miras al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y pueblos habitantes del país, con respeto a los derechos fundamentales y de la Naturaleza.
ICC 1020-5	§ LA FUNCIÓN ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD
ICC 1020-5	Artículo 325.- El Estado reconoce la función social y ecológica de la propiedad en sus diversas formas, pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta. Nadie es dueño del vínculo que existe entre los elementos naturales y su ecosistema o ciclos naturales. El propietario tiene el deber de mantener las funciones ecológicas esenciales asociadas a dichos elementos, a restaurarla en su caso y abstenerse de realizar actividades que puedan perjudicar tales funciones. La ley podrá establecer restricciones al ejercicio de otros derechos o libertades establecidos en esta Constitución con la finalidad de proteger el medio ambiente, los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad.
ICC 906-5	§ Establecer la nacionalización de bienes y recursos como facultad absoluta del Estado
ICC 906-5	Artículo 326.- La nacionalización es un derecho inalienable del Estado con el fin de modificar el régimen de explotación o aprovechamiento de bienes, riquezas o actividades, por razones de orden superior y en beneficio del bien común y el interés público. La nacionalización constituye un acto fundamental del ejercicio de la soberanía.
ICC 770-5	§ RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD
ICC 770-5	Artículo 327.- Derecho de propiedad sobre los bienes que permita esta constitución y sus leyes. Será competencia del Estado proteger este derecho y establecer las condiciones para que su ejercicio no obstruya el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. El Estado reconoce, a lo menos, dos tipos de propiedad, las que corresponden a: i. Propiedad Pública: Se reconocen como formas de propiedad pública a aquellas en las que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los bienes. Se reconocen como formas de propiedad pública: 1. Estratégica: aquella que el Estado, en uso de sus facultades, requiere para satisfacer el ejercicio pleno de derechos fundamentales.

	2. Fiscal: aquella que el Estado administra para dar cumplimiento al ejercicio de las funciones públicas y asegurar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. 3. Mixta o de instituciones y formas asociativas: la que ejercen las partes sobre los bienes mancomunados dispuestos para el cumplimiento de fines con carácter no lucrativo bajo autorización del Estado. ii. Propiedad Privada: Se reconocen como formas de propiedad privada a aquellas en las que las personas tienen la titularidad del dominio sobre el bien. La adquisición de derechos de uso, goce o disposición estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la constitución y las leyes señalen para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichos bienes, asegurando su función social y ecológica. Se reconocen como formas de propiedad privada: 1. Personal: la que se ejerce sobre los bienes que contribuyen a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de su titular. 2. De empresas y colaboradores: la que ejercen las partes sobre sus bienes para la realización material y espiritual de sus acreedores y la sociedad. 3. Colectiva: la que ejercen los socios sobre los bienes dispuestos para la realización material y espiritual, con formas de trabajo colectivo para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. El modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social y ecológica serán normadas por esta constitución y las leyes. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, sino en virtud de ley que autorice la expropiación o confiscación por causa del ejercicio de los derechos fundamentales, calificada por el legislador. La persona afectada podrá reclamar la legalidad del acto ante los tribunales ordinarios.
ICC 770-5	Artículo 328.- De la función social y ecológica. El Estado reconoce la función social y ecológica como las funciones que un determinado bien tiene en el ordenamiento social, político, jurídico y económico, y en el ecosistema, que en equilibrio permiten el desarrollo pleno del ejercicio de los derechos fundamentales, independiente del hecho de que sobre él exista propiedad. El uso, goce y disposición del bien, serán subordinados al ejercicio de los derechos fundamentales. Es deber del Estado verificar y certificar el cumplimiento de la función social y ecológica de lo que asigne bajo su responsabilidad.

TEXTO SISTEMATIZADO TEMÁTICA 17

Régimen público económico y política fiscal

ICC 868-5	§ Incorpora el principio de protección de los consumidores en la Carta Fundamental
ICC 868-5	Artículo 329.- El Estado y sus organismos deberán promover la defensa y protección integral del consumidor, conforme a lo establecido por el legislador. Para ello, la ley deberá proveer procedimientos eficaces para el efectivo cumplimiento de las condiciones pactadas entre proveedores y consumidores. Asimismo, se deberá velar por la reparación de los daños causados a los consumidores, en los casos que dicha reparación sea procedente conforme a la ley. Será deber del Estado promover la educación de los consumidores.
ICC 782-5 (ICC 766-5)	§ Establece el deber del Estado de velar por la calidad de los bienes de consumo y servicios y reconoce el derecho de las personas a contar con información fidedigna de los bienes y servicios
ICC 782-5	Artículo 330.- El Estado tiene el deber de velar por la calidad de los bienes de consumo y servicios para que no afecten la salud ni seguridad de las personas, ni los Derechos de la Naturaleza. La ley sancionará las prácticas económicas deshonestas y abusivas y protegerá los legítimos intereses económicos de las partes, estableciendo procedimientos simples, oportunos y sanciones que no sean menores al daño causado a los consumidores o usuarios.
ICC 782-5	Artículo 331.- Las personas tienen derecho a información fidedigna sobre los servicios y bienes a los que acceden, la cual deberá ser entregada de manera oportuna, simple y se considerará esencial para la toma de decisiones. La ley regulará que la información sea presentada con perspectiva ecológica. La publicidad será regulada por ley, y toda publicidad fraudulenta es ilegal. Los datos de las personas son información privada y estos serán protegidos por la ley. El estado garantizará el derecho de las personas a no recibir publicidad por medios y dispositivos privados, si ellos no lo han autorizado. El Estado asegura que las personas sean debidamente informados y educados sobre sus derechos como usuarios y consumidoras.
ICC 888-5	§ Propone los derechos de las y los consumidores y de las y los usuarios
ICC 888-5	Artículo 332.- Derechos de las y los consumidores y usuarias y usuarios. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, dentro de la relación de consumo, a la protección de su integridad psíquica y física, a un trato digno sin discriminación arbitraria, una veraz y oportuna información de los productos y servicios, así como también el derecho a la libre elección de estos. El Estado, a través de un órganos de la administración, garantizará la protección de los derechos de las y los consumidores y las y los usuarios, así como también la existencia y funciones de las asociaciones de consumidores. El órgano de la administración encargado de velar por la protección de los derechos de las y los consumidores y las y los usuarios tendrá facultades para investigar y sancionar administrativamente las infracciones a la ley de consumo. Los proveedores siempre

	tendrán el derecho de recurrir a los tribunales para reclamar de las sanciones administrativas conforme lo establezca la ley. De igual modo, el antedicho órgano de la administración deberá implementar un sistema de resolución alternativa del conflicto de consumo, en el cual un tercero imparcial explore las vías de solución del conflicto previo a la judicialización del mismo.
ICC 499-5	§ Impone al Estado el deber de promover las condiciones que permitan la superación de la pobreza multidimensional
ICC 499-5	Artículo 333.- El Estado promoverá un orden social justo y dinámico, proporcionando protección, seguridad, previsión y servicios sociales adecuados, y fomentando el pleno empleo, el aumento del nivel de vida, una mejor calidad de vida y dignidad humana, de conformidad con el principio de justicia social y equidad territorial. El Estado debe promover condiciones económicas y sociales para asegurar el disfrute máximo de los derechos, que permitan la superación de la pobreza multidimensional y la vulnerabilidad social, utilizando para ello, medidas sustantivas; de ley o de política pública, según corresponda, las que deben ser implementadas con igualdad de oportunidades posibilidad y condiciones para todas las personas.
ICC 723-5	§ Principios Tributarios y del Gasto Público
ICC 723-5	Artículo 334.- DEL GASTO PÚBLICO El gasto público se orientará a asegurar la satisfacción de los derechos fundamentales y las atribuciones y competencias consagradas a los organismos públicos que esta Constitución establece. Este deberá basarse en los principios de legalidad, equilibrio presupuestario, progresividad y no regresividad de los derechos sociales, transparencia y participación. El gasto público deberá considerar mecanismos de rendición de cuentas transparentes y participativos, definidos en la ley y la normativa complementaria. El Estado deberá financiar medidas orientadas a la corrección de desigualdades sociales, económicas, territoriales, culturales y de género, entre otras, promoviendo el pleno ejercicio de la libertad, la igualdad y la dignidad de todas las personas. Asimismo, la política fiscal incentivará un desarrollo ambientalmente sostenible y con responsabilidad intergeneracional.
ICC 744-5	§ Estado emprendedor
ICC-744-5	Artículo 335.- Estado Emprendedor: Se reconoce que, para asegurar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y la realización material y espiritual de la población el Estado tendrá iniciativa pública en la actividad económica. Para ello, podrá desarrollar actividades empresariales que podrán adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización, incluyendo, pero no limitándose a empresas públicas, cooperativas, comunitarias y sociales, en atención a su función social y ecológica. La ley permitirá la creación de empresas públicas específicas que desarrollen sus actividades en sectores estratégicos para el desarrollo, prestación de servicios públicos,

	aprovechamiento sustentable de bienes naturales comunes u otros bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. La ley que cree cada una de estas empresas será promulgada según la unidad administrativa que corresponda al patrimonio y administración de la empresa. Así, las empresas nacionales serán creadas por ley nacional, las interregionales por ley de cada una de las regiones y las regionales por ley de la región que corresponda. Cuando el interés general así lo requiera, la ley podrá asignar al Estado la exclusividad en la provisión de bienes o servicios esenciales. Esta disposición deberá atender a situaciones en que el funcionamiento o paralización de la actividad cause daño a la Naturaleza ponga en riesgo la salud de las personas, el abastecimiento de la población o su seguridad. Las empresas públicas no podrán contratar empréstitos para financiar inversiones ni disponer de la propiedad fiscal como garantía. Lo requerido para su capitalización o sus inversiones deberá ser aprobado por Ley. La iniciativa pública en materia económica, incluyendo casos donde el Estado actúe como socio minoritario o invierta en el extranjero, deberá orientarse por los principios que esta Constitución establezca. Asimismo, deberá gestionarse atendiendo a criterios de plurinacionalidad, descentralización, paridad de género, sostenibilidad ambiental y derechos humanos, eficiencia y modernización del Estado. Los principios referidos anteriormente deberán manifestarse en sus políticas de contratación, prácticas laborales y operacionales.
ICC 973-5	§ Participación popular barrial comunitaria en todo el sistema nacional de inversiones
ICC 973-5	Artículo 336.- Las Organizaciones Barriales Comunitarias son todas aquellas organizaciones que despliegan y desarrollan su acción en un territorio local. Es toda organización sin fines de lucro, que trabaja de modo colaborativo y contribuyendo a la construcción colectiva de una sociedad más igualitaria, inclusiva, democrática y solidaria que reconozca y valore sus diversidades, sus memorias y sus identidades.
ICC 973-5	Artículo 337.- Toda comunidad tiene el derecho a la participación popular activa en todo el Sistema Nacional de Inversiones y a la organización colectiva, para impulsar de esta forma a través de sus organizaciones barriales comunitarias, las acciones necesarias para resolver a través de proyectos, planes o programas, las problemáticas locales.
ICC 973-5	Artículo 338.- El Estado garantiza la ejecución de una política de inversiones públicas de carácter estatal que protege y promueve la participación popular comunitaria de las Organizaciones Barriales Comunitarias en todo el Sistema Nacional de Inversiones.
ICC 769-5	§ Sobre gasto público y el deber de toda persona de contribuir a su financiamiento por la vía tributaria
ICC 769-5	Artículo 339.- Toda persona tiene el deber de contribuir al financiamiento del gasto público, a través del pago de tributos justos, establecidos por ley. En la medida en que la naturaleza del tributo lo permita, serán aplicables los principios de capacidad contributiva, progresividad, solidaridad, generalidad e igualdad tributaria.

	La generalidad en materia de tributos impide al legislador la consagración de franquicias o privilegios arbitrarios. El legislador priorizará apoyos económicos directos a sectores económicos por sobre el uso de franquicias tributarias. La ley tributaria determinará, a lo menos, los elementos básicos de los tributos. La voluntad relevante para la determinación del nacimiento de la obligación tributaria será la del legislador. La evasión, la elusión y cualquier otra acción encaminada a contribuir menos que lo establecido por el legislador, son contrarias a la ley y serán sancionadas conforme a ésta. La determinación de la capacidad contributiva deberá tener enfoque de género y especial consideración a grupos históricamente excluidos y personas en situación de vulnerabilidad. Considerará también el flujo de ingreso y patrimonio de los contribuyentes, pudiendo hacerlo, además, sobre cuestiones que no sean meramente económicas, que influyan en la capacidad de contribuir. Las ganancias de capital no podrán tener un trato preferencial en comparación a las rentas del trabajo. La administración tributaria, en el desarrollo de sus labores de fiscalización y control de la evasión y elusión, contará con facultades para requerir información de organismos públicos y privados, cumpliendo requisitos y procedimientos que establezca la ley. En casos calificados, podrá requerir información sin previa autorización judicial.
ICC 769-5	Artículo 340.- La ley establecerá la manera en que los contribuyentes deberán propiciar la eliminación o minimización de los daños, perjuicios y externalidades negativas, entendiéndose a lo menos, al medio ambiente, la naturaleza y sus derechos y/o salud de las personas. Esta regla se podrá aplicar a todas las actividades económicas, en cualquiera de sus etapas. Asimismo, respecto de los bienes naturales comunes u otros bienes públicos, el Estado deberá, a lo menos, establecer el cobro de pago justo por aquellos bienes, especialmente en el caso de las grandes empresas y la minería. Estos tributos no sustituyen otros determinados en atención a las rentas de los contribuyentes.
ICC 769-5	Artículo 341.- La política fiscal se orientará al cumplimiento efectivo de los derechos humanos y de las demás instituciones del Estado Social y Democrático de Derecho asegurando una recaudación suficiente para asegurar estos fines. Asimismo, la política fiscal debe ser solidaria y socialmente justa. Ésta debe promover la igualdad sustantiva de todas las personas a través de un sistema financiero basado en los principios de justicia, equidad, solidaridad y progresividad, con capacidad para redistribuir el ingreso y la riqueza. El Estado deberá financiar las medidas de acción positiva que se dispongan para la remoción de las desigualdades sociales, económicas, culturales, de género y respecto de los grupos históricamente excluidos y de personas en situación de vulnerabilidad, y para el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de todas las personas. La política fiscal debe promover un desarrollo ambientalmente sostenible, sustentable y resiliente, y la responsabilidad intergeneracional, intrageneracional, con el propósito de transitar hacia una economía regenerativa y justa. La política fiscal debe diseñarse e implementarse de forma transparente, participativa y con instrumentos de rendición de cuentas. Todas las personas tienen derecho a recibir

	información acerca de la política fiscal de forma veraz y oportuna, la que deberá estar disponible de forma pública. Se establecerán mecanismos de participación de la sociedad civil durante todas las fases de diseño, elaboración y ejecución de la política fiscal. El Estado promoverá un sistema financiero internacional socialmente justo, basado en los anteriores principios, así como en los de cooperación, solidaridad y reciprocidad.
ICC 892-5	§ Propone establecer obligaciones y garantías para contribuyentes
ICC 892-5	Artículo 342.- Deberes y garantías del contribuyente. Todas las personas tienen el deber de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo, basado en los principios de progresividad, solidaridad y capacidad contributiva. El Estado es responsable de realizar una asignación equitativa y eficiente de los recursos públicos. Solo pueden establecerse tributos y cargas públicas no tributarias en la forma que establezca la ley. El ejercicio de la potestad tributaria admite la imposición de tributos y de beneficios tributarios que respondan principalmente a criterios económicos, sociales o medioambientales distintos a la recaudación.
ICC 867-5	§ Incorpora los principios de responsabilidad fiscal y de sostenibilidad fiscal
ICC 867-5	Artículo 343.- La Administración del Estado deberá velar por el cumplimiento, en todas sus actuaciones, de los principios de responsabilidad fiscal y sostenibilidad fiscal, particularmente en relación al gasto público y su financiamiento. El legislador creará sistemas de transparencia y control del gasto público a nivel nacional, regional y municipal, estableciendo mecanismos de responsabilidad y sanciones para quienes los vulneren.
ICC 740-5	§ Disfrute a la ciudad verde e inclusiva
ICC 740-5	Artículo 344.- El Estado garantizará a las personas el derecho a las ciudades sustentables, en equilibrio con las actividades que en ella se desarrollan, el Medio Ambiente y la Naturaleza. El ordenamiento territorial de las ciudades contemplará el equilibrio entre el desarrollo local, rural y urbano para resguardar este derecho. El Estado planificará las ciudades y regulará su expansión bajo los principios de sustentabilidad, buen vivir, descentralización, perspectiva socioecológica, justicia social, accesibilidad universal, conectividad, y que respete la función social y ecológica de la propiedad. La inversión pública se focalizará prioritariamente en infraestructura y equipamiento en zonas rurales, periurbanas, vulnerables y segregadas, a fin de garantizar mayor igualdad en el acceso a los bienes y servicios públicos, así como a los beneficios generados por el desarrollo urbano sustentable.
ICC 1012-5	RESPONSABILIDAD FISCAL

ICC 1012-5	Artículo 345.- De la responsabilidad fiscal. El Estado de Chile, a través de sus instituciones y organismos, deberá garantizar el equilibrio de los ingresos, gasto y recaudación responsables teniendo en consideración las fases de los ciclos económicos y las obligaciones contraídas. A través del diseño e implementación de políticas y reglas fiscales, se deberá transparentar el proceso de elaboración de programas económicos ante el congreso periódicamente en la forma que determine la ley. El gobierno central y regionales estarán autorizados, previo acuerdo del congreso, para emitir deuda pública, contraer crédito, o modificar los límites de déficit estructural, en caso de catástrofes, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado. La ley determinará el procedimiento y los requisitos para la autorización, la que deberá considerar quórum calificado para su aprobación.
	ARTICULOS TRANSITORIOS
ICC 744-5	§ Estado emprendedor
ICC 744-5	Artículo Transitorio Sexagésimo Cuarto. En un plazo que no supere los 3 años, se deberá presentar un proyecto de Ley Marco que regule la participación del Estado en los distintos vehículos empresariales del Estado Emprendedor que no estén actualmente reguladas por la Ley de Empresas Públicas.
ICC 973-5	§ Participación popular barrial comunitaria en todo el sistema nacional de inversiones
ICC 973-5	Artículo Transitorio Sexagésimo Quinto. Díctese una ley que reforme el Sistema Nacional de Inversiones, en el plazo de un año de la entrada en vigencia del presente texto constitucional, a fin de incorporar los criterios de participación para las organizaciones barriales y comunitarias, conforme a lo señalado en las disposiciones de esta Constitución.
ICC 740-5	§ Disfrute a la ciudad verde e inclusiva
ICC 740-5	Artículo Transitorio Sexagésimo Sexto. Modifíquese la Ley General de Urbanismo y Construcciones en lo relativo al artículo 1, incorporando la participación ciudadana, la coordinación en todos los niveles de instituciones públicas y privadas, la planificación y gestión urbana sustentable y descentralizada, y las demás disposiciones contenidas en esta Constitución.

TEXTO SISTEMATIZADO TEMÁTICA 18

Derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

ICC 3-5	§ Protege la salud de las personas en la ejecución de actividades económicas
ICC 3-5	Artículo 346.- En caso alguno se admitirá la construcción de infraestructuras o el ejercicio de actividades económicas que impliquen la utilización de minerales o elementos reconocidos mortales, como el asbesto, o como dañinos a la salud o perjudiciales cuando alcanzan umbrales considerados críticos. A su vez, el Estado velará por una permanente revisión de los límites permitidos, de acuerdo a estándares científicos, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para ajustar la normativa, y todos los actos administrativos que sean pertinentes para el desarrollo de construcciones y/o actividades económicas a niveles seguros.
ICC 417-4	§ DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO
ICC 417-4	Artículo 347.- Todas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, seguro, sostenible, limpio, así como a un sistema climático estable en armonía con la Naturaleza, que permita una vida digna, gozar de bienestar, salud y buen vivir. Este derecho se consagra en su dimensión tanto individual como colectiva. Es deber del Estado y de todas las personas respetar, proteger, conservar y preservar un medio ambiente sano, los ecosistemas, su diversidad biológica y genética, salvaguardando su capacidad de renovación y equilibrio ecológico para las presentes y futuras generaciones.
ICC 417-4	Artículo 348.- La ley podrá establecer restricciones al ejercicio de otros derechos o libertades establecidos en esta Constitución con la finalidad de proteger el medio ambiente y los ecosistemas.
ICC 417-4	Artículo 349.- El Estado debe velar por la adecuada gestión del riesgo de desastres y deberá cooperar con otras naciones en la protección, investigación y planificación de los bienes naturales globales y los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.
ICC 620-4	§Reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente sano, limpio, seguro, ecológicamente equilibrado y sostenible
ICC 620-4	Artículo 350.- La constitución asegura el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, limpio, seguro, ecológicamente equilibrado y sostenible. El Estado tiene el deber irrenunciable de resguardar y promover la satisfacción de este derecho y de custodiar y tutelar la conservación y regeneración de la naturaleza. La constitución asegura el derecho de toda persona a acceder a la información ambiental, a la participación pública informada, inclusiva e incidente en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales, y a la justicia ambiental, sin discriminación de ninguna especie.

	Es deber del Estado asegurar el ejercicio de estos derechos y garantizar un entorno seguro para las personas, grupos y organizaciones que defienden el medio ambiente. Las personas también participan del deber de proteger, conservar y reparar el medio ambiente.
ICC 691-4	§Derecho a respirar aire puro
ICC 691-4	Artículo 351.- Todas las personas tienen el derecho a respirar aire puro⁴ durante todo el ciclo de vida. El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar la exposición al riesgo o la afectación de la salud de las personas o de los elementos que componen el medio ambiente. El Estado deberá garantizar el acceso a la información sobre los niveles de contaminación y sus fuentes; la participación en la elaboración de las políticas públicas relativas a la calidad del aire, y el acceso a la justicia. El Estado estará obligado a evaluar, fiscalizar y sancionar las actividades que emitan contaminantes a la atmósfera y podrá limitar cualquier otro derecho con la finalidad de asegurarla igual repartición de las cargas y beneficios ambientales, con especial énfasis en el desarrollo y bienestar de los niños, niñas y adolescentes y las personas de la tercera edad.
ICC 700-4	§Derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado
ICC 700-4	Artículo 352.- La Constitución asegura el derecho de las personas de acudir ante un órgano jurisdiccional idóneo para proteger sus derechos de información, participación, los demás derechos ambientales y que contemple la reparación por el daño ambiental. Asimismo, la ley promoverá el establecimiento y uso de métodos autocompositivos para gestionar y resolver los conflictos socioambientales por vías colaborativas, en la forma y condiciones que señale la ley, la que, para estos efectos, asegurará la igualdad de las partes, la transparencia, la participación y la equidad de los procesos, junto con la profesionalidad e imparcialidad del tercero interviniente.
ICC 784-4	§Derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
ICC 784-4	Artículo 353.- Todas las personas y comunidades tienen derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es deber del Estado promover, fiscalizar y adoptar medidas tendientes a la protección, preservación, conservación, restauración y monitoreo de la Naturaleza, los ecosistemas y sus ciclos vitales que conforman el patrimonio ambiental. Todas las personas tienen el deber de proteger, conservar y no contaminar el medio ambiente. La ley determinará las sanciones que se deriven de su incumplimiento. El Estado deberá generar incentivos necesarios para que las personas aseguren conservar y proteger el patrimonio ambiental existente en las propiedades que se encuentren bajo su dominio. Las empresas deberán desarrollar sus procesos productivos asegurando que no existan daños, perturbaciones y/o alteraciones al medio ambiente. En caso de provocar eventualmente un daño, perturbación y/o alteración a la Naturaleza, sus ecosistemas y

	sus ciclos vitales, éstas últimas estarán obligadas a adoptar medidas de mitigación, compensación o reparación en las formas que establezca la ley. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger a la Naturaleza, sus ecosistemas y sus ciclos vitales. Todas las personas tendrán derecho a acceder a la información ambiental que tenga en su poder el Estado ya sea bajo su control o custodia, la ley establecerá el procedimiento para solicitar la entrega de la información. Ninguna autoridad podrá oponerse a la entrega de dicha información a quien la solicite. La Constitución asegura a las comunidades el derecho a participar e incidir en las decisiones que deba realizar la autoridad competente cuando se presenten proyectos que puedan afectar los derechos de la naturaleza y que contravengan lo establecido en la ley y la Constitución. Además, se reconoce el derecho de los pueblos o naciones preexistentes a ser consultados por aquellas medidas susceptibles de afectarles, según lo establecido en los tratados internacionales de derechos humanos. Las personas y comunidades que tengan un interés en la defensa de la naturaleza, los ecosistemas y sus ciclos vitales, podrán interponer las acciones judiciales establecidas por la ley ante el tribunal competente. El Estado también podrá entablar dichas acciones a través del organismo que la ley encomiende. Todas las personas tienen derecho a acceder y disfrutar del entorno natural existente en los bienes de uso público del país que componen el patrimonio ambiental, debiendo velar siempre por el respeto y cuidado de estos, así como de la Naturaleza, sus ecosistemas y ciclos naturales.
ICC 854-4	§Derecho de los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado a vivir en un medio ambiente sano, seguro, equilibrado y en armonía con la naturaleza
ICC 854-4	Artículo 354.- Los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano, seguro, equilibrado y en armonía con la naturaleza, que permita tanto la conservación de los ecosistemas y el respeto de los derechos de la naturaleza reconocidos en esta Constitución, así como en tratados e instrumentos internacionales, como el desarrollo normal y permanente de la vida digna, y garantice el buen vivir. El Estado reconoce y ampara la especial relación que existe entre los pueblos y naciones indígenas con el medio ambiente y los elementos que lo componen, cuya conservación es imprescindible tanto para su existencia y continuidad histórica, como para el pleno goce de sus derechos individuales y colectivos. Es deber del Estado garantizar este derecho, adoptando, en consulta y colaboración con los pueblos y naciones indígenas, todas las medidas necesarias para evitar o disminuir los efectos adversos sobre el medio ambiente o cualquiera de sus componentes, derivados de la ejecución de cualquier proyecto o actividad, en las tierras y territorios indígenas, estableciendo mecanismos concretos y eficaces de prevención y control de toda forma de contaminación. Deberá igualmente ejercer la fiscalización durante toda la vida útil del proyecto y facilitar el completo acceso a la información ambiental por parte de los pueblos o personas indígenas, debiendo contemplar asistencia gratuita para intervenir en el procedimiento respectivo o formular cualquier requerimiento relacionado con el proyecto. En cumplimiento de este deber, toda actividad o proyecto susceptible de causar impacto sobre tierras, territorios o bienes naturales indígenas, deberá ser sometido a

	una evaluación previa a cualquier tipo de intervención, que considere al menos todos los efectos ambientales, territoriales, espirituales, sociales y culturales que puede producir. No se autorizará el desarrollo de ninguna actividad o proyecto sobre tierras, territorios o bienes naturales indígenas, sin la implementación previa de un proceso de participación y consulta indígena, ejecutado de buena fe, destinado a obtener el consentimiento libre e informado del pueblo respectivo. En aquellos casos en que las tierras, territorios y bienes naturales indígenas hayan sufrido contaminación, algún deterioro o que se encuentren degradados ambientalmente, como consecuencia directa o indirecta de la ejecución de actividades económicas o proyectos de inversión, sean públicas o privadas, o por cualquier otra causa, el Estado deberá adoptar medidas eficaces para su restauración, en consulta y cooperación con los pueblos y naciones indígenas. En caso que la restauración no sea posible, se deberá compensar adecuadamente el daño, preferentemente mediante la entrega de tierras de igual calidad, extensión y condición jurídica. En el evento de no existir acuerdo sobre la compensación en especie, los pueblos y naciones indígenas podrán acordar alguna otra forma de indemnización. El deber estatal de restauración, se entiende sin perjuicio de la responsabilidad del o los autores del daño causado y de la facultad de repetir en su contra por el gasto patrimonial incurrido. Asimismo, el Estado deberá implementar una política de eliminación de los pasivos ambientales que existan en tierras y territorios indígenas, y deberá adoptar medidas eficaces contra la introducción, abandono, dispersión, tránsito, uso indiscriminado o depósito de materiales peligrosos que puedan afectar los derechos consagrados en la presente norma constitucional. Dentro de los territorios indígenas, los pueblos y naciones indígenas podrán establecer áreas de preservación, con el objeto de proteger ecosistemas frágiles o amenazados, garantizar la conservación de la diversidad biológica, mantener las funciones y servicios de los ecosistemas, conforme a sus propios conocimientos y prácticas, o de resguardar sus sitios y espacios sagrados, ceremoniales o aquellos de relevancia cultural. No se desarrollará actividad alguna dentro de estas áreas ni en sus espacios adyacentes, que puede significar al menos una amenaza a los fines descritos en el inciso precedente. Sin perjuicio de lo anterior, estos espacios territoriales seguirán siendo el soporte de las expresiones y manifestaciones culturales que caracterizan la identidad de cada pueblo. El Estado, conjuntamente con promover la adopción de acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente y para la protección y conservación de ecosistemas de importancia transfronteriza, facilitará las relaciones y la cooperación permanente entre las naciones y pueblos indígenas separados por las fronteras del Estado, para el ejercicio colectivo de actividades de protección ambiental y de la naturaleza. Toda persona, comunidad, pueblo o nación indígena, como titular de derechos colectivos, podrá exigir el cumplimiento de lo previsto en el presente artículo e interponer la acción constitucional de tutela de los derechos de los pueblos indígenas consagrada en esta Constitución.
ICC 857-4	§Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
ICC 857-4	Artículo 355.- La constitución asegura a todas las personas: El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

	El Estado debe preservar y proteger la Naturaleza de manera coordinada y eficaz, asegurando un ambiente saludable y un equilibrio ecológico a las presentes y futuras generaciones, debiendo adoptar sus decisiones en consideración a esta finalidad. Para proteger la Naturaleza, la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de derechos o libertades humanas establecidas en esta Constitución o la ley. El Estado debe promover la educación ecológica y científica en la conciencia pública mediante procesos de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. Es deber del Estado cooperar internacionalmente con otros Estados, organizaciones internacionales y otras entidades en la protección de la Naturaleza y enfrentar la crisis climática y ecológica.
ICI 183-4	§ Entidad Territorial Autónoma del Wallmapu y Autonomías de Los Lof Mapu; Derechos Fundamentales, restitución territorial y democratización de instituciones del Estado
ICI 183-4	Artículo 356.- El Estado sería responsable de financiar el saneamiento de las tierras erosionadas por la industria forestal.
ICI 210-4	§ Restituir por parte del Estado las tierras quitadas durante el periodo de dictadura y protección del medio ambiente y del maritorio
ICC 210-4	Artículo 357.- El Estado está al servicio de la persona humana, la naturaleza y sus ecosistemas. Su finalidad es promover el bien común garantizando el equilibrio ecológico, la conservación y regeneración de la naturaleza, para lo cual debe contribuir a crear condiciones sociales sostenibles y sustentables que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.
ICI 221-4	§ Derechos Humanos y colectivos de los pueblos originarios con pertinencia cultural
ICI 221-4	Artículo 358.- Es deber del Estado tomar las medidas adecuadas para proteger a la naturaleza y asegurar la disponibilidad de agua a todos sus pueblos. Reconoce y valora este recurso vital para la itrofill mongen y parte del kume mongen. Todo ser vivos de la madre tierra merece respeto y protección, al igual que el ser humano. El estado reconoce la crisis ambiental y promoverá este respeto en todas las etapas de la vida.”.
	ARTICULOS TRANSITORIOS
ICC 854-4	§Derecho de los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado a vivir en un medio ambiente sano, seguro, equilibrado y en armonía con la naturaleza
ICC 854-4	Artículo Transitorio Sexagésimo Séptimo. Dentro del plazo de tres meses desde la entrada en vigencia de la Constitución, se deberá conformar una comisión especial plurinacional con la finalidad de, en el plazo de seis meses desde su conformación, confeccionar un catastro de las tierras, territorios y bienes naturales indígenas que se encuentren contaminados, deteriorados o degradados ambientalmente como consecuencia directa o indirecta del desarrollo o ejecución, en cualquiera de sus fases, de actividades económicas o proyectos de inversión, públicos o privados. La comisión deberá estar integrada por igual número de profesionales de disciplinas vinculadas con el estudio del medio ambiente, que de representantes de los pueblos indígenas. La Comisión deberá evacuar un informe por cada pueblo indígena afectado, con la

	participación de dichos pueblos. El informe deberá contemplar el estado de las tierras, territorios y bienes naturales afectados, y acompañar un plan concreto de restauración, en caso de ser posible. El plan de restauración deberá elaborarse en consulta con el o los pueblos o naciones indígenas afectadas. Este plan comenzará a ejecutarse a más tardar transcurrido un año desde la entrada en vigencia de la Constitución. El informe además deberá identificar los pasivos ambientales que existan en tierras y territorios indígenas, y sugerir las medidas eficaces, oportunas y seguras para remover las sustancias peligrosas y determinar su disposición final. En tanto no se ejecuten las medidas de remoción, se deberán adoptar las medidas preventivas para evitar la producción de todo daño a la vida o salud de las personas y a la naturaleza. Dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de la Constitución, el Estado deberá iniciar la ejecución de un plan de desminado y remoción de material explosivo de las tierras y territorios indígenas. En tanto no se dé comienzo a la ejecución del plan, se deberán adoptar todas las medidas preventivas para evitar la producción de todo daño.
ICC 417-4 (ICC 999-4)	§ DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO
ICC 417-4	Artículo Transitorio Sexagésimo Octavo. En un plazo de 60 días de publicada la presente Constitución la o él Jefe de Estado convocará a la formación de una Comisión de Verdad Histórica, Justicia, Reparación Integral y Garantías de no Repetición, en favor de las personas, comunidades, ecosistemas y zonas de sacrificio especialmente afectadas por las actividades económicas industriales, primarias y de extracción. Dicha comisión estará conformada por un grupo de personas de reconocida idoneidad técnica y científica, paritario, plurinacional y con pertinencia territorial, que elabore un informe que tendrá por objeto esclarecer los hechos, identificar responsabilidades, y fijar políticas de reparación relacionados con el daño ambiental y eventuales violaciones a los derechos humanos producido por las referidas actividades.

